



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Immigration and Refugee Protection Act

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

S.C. 2001, c. 27

L.C. 2001, ch. 27

Current to June 14, 2026

À jour au 14 juin 2026

Last amended on March 26, 2026

Dernière modification le 26 mars 2026

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

Inconsistencies in Acts

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

NOTE

This consolidation is current to June 14, 2026. The last amendments came into force on March 26, 2026. Any amendments that were not in force as of June 14, 2026 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1^{er} juin 2009, prévoient ce qui suit :

Codifications comme élément de preuve

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Incompatibilité — lois

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

NOTE

Cette codification est à jour au 14 juin 2026. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 26 mars 2026. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 14 juin 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

An Act respecting immigration to Canada and the granting of refugee protection to persons who are displaced, persecuted or in danger

	Short Title
1	Short title
	Interpretation
2	Definitions
	Objectives and Application
3	Objectives — immigration
	Enabling Authority
4	Minister of Citizenship and Immigration
5	Regulations
6	Designation of officers
	Agreements
7	International agreements
8	Federal-provincial agreements
9	Sole provincial responsibility — permanent residents
10	Consultations with the provinces
	PART 1
	Immigration to Canada
	DIVISION 0.01
	Biometric Information
10.01	Biometric information
10.02	Regulations
	DIVISION 0.1
	Invitation to Make an Application
10.1	Application for permanent residence — invitation to apply
10.2	Expression of interest — processing

TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger

	Titre abrégé
1	Titre abrégé
	Définitions et interprétation
2	Définitions
	Objet de la loi
3	Objet en matière d'immigration
	Mise en application
4	Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
5	Règlements
6	Désignation des agents
	Concertation intergouvernementale
7	Accords internationaux
8	Accords fédéro-provinciaux
9	Responsabilité provinciale exclusive : résidents permanents
10	Consultations avec les provinces
	PARTIE 1
	Immigration au Canada
	SECTION 0.01
	Renseignements biométriques
10.01	Renseignements biométriques
10.02	Règlements
	SECTION 0.1
	Invitation à présenter une demande
10.1	Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande
10.2	Traitement de la déclaration d'intérêt

10.3	Instructions
10.4	Disclosure of information
10.5	Consultation process
DIVISION 1	
	Requirements and Selection
	Requirements
11	Application before entering Canada
11.2	Visa or other document not to be issued
11.3	Termination — processing of application
	Selection of Permanent Residents
12	Family reunification
	Sponsorship of Foreign Nationals
13	Sponsorship of foreign nationals
	Undertakings
13.1	Undertaking binding
13.2	Undertaking required
	Regulations
14	Regulations
	Minister's Instructions
14.1	Economic immigration
DIVISION 2	
	Examination
15	Examination by officer
15.1	Health insurance policy
16	Obligation — answer truthfully
17	Regulations
DIVISION 3	
	Entering and Remaining in Canada
	Entering and Remaining
18	Examination by officer
19	Right of entry of citizens and Indians
20	Obligation on entry
20.01	Document — cancellation, suspension or variation
20.1	Designation — human smuggling or other irregular arrival
20.2	Application for permanent residence — restriction
	Status and Authorization to Enter
21	Permanent resident

10.3	Instructions
10.4	Communication de renseignements
10.5	Processus de consultations
SECTION 1	
	Formalités et sélection
	Formalités
11	Visa et documents
11.2	Visa ou autre document ne pouvant être délivré
11.3	Fin de l'examen des demandes
	Sélection des résidents permanents
12	Regroupement familial
	Régime de parrainage
13	Parrainage de l'étranger
	Engagements
13.1	Caractère obligatoire
13.2	Engagement exigé
	Règlements
14	Application générale
	Instructions du ministre
14.1	Catégorie « immigration économique »
SECTION 2	
	Contrôle
15	Pouvoir de l'agent
15.1	Police d'assurance maladie
16	Obligation du demandeur
17	Règlements
SECTION 3	
	Entrée et séjour au Canada
	Entrée et séjour
18	Contrôle
19	Droit d'entrer : citoyen canadien et Indien
20	Obligation à l'entrée au Canada
20.01	Document — annulation, suspension ou modification
20.1	Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l'organisation de l'entrée illégale de personnes
20.2	Demande de résidence permanente — réserve
	Statut et autorisation d'entrer
21	Résident permanent

22	Temporary resident	22	Résident temporaire
22.1	Declaration	22.1	Déclaration
23	Entry to complete examination or hearing	23	Autorisation d'entrer : contrôle complémentaire ou enquête
24	Temporary resident permit	24	Permis de séjour temporaire
25	Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national	25	Séjour pour motif d'ordre humanitaire à la demande de l'étranger
25.1	Humanitarian and compassionate considerations — Minister's own initiative	25.1	Séjour pour motif d'ordre humanitaire à l'initiative du ministre
25.2	Public policy considerations	25.2	Séjour dans l'intérêt public
26	Regulations	26	Règlements
	Rights and Obligations of Permanent and Temporary Residents		Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires
27	Right of permanent residents	27	Droit du résident permanent
28	Residency obligation	28	Obligation de résidence
29	Right of temporary residents	29	Droit du résident temporaire
30	Work and study in Canada	30	Études et emploi
	Status Document		Attestation de statut
31	Status document	31	Attestation de statut
	Refugee Travel Document		Titre de voyage de réfugié
31.1	Designated foreign national	31.1	Étranger désigné
	Regulations		Règlements
32	Regulations	32	Règlements
	DIVISION 3.1		SECTION 3.1
	Examination — Foreign Nationals		Contrôle — étrangers
32.1	Obligation — answer truthfully	32.1	Obligation de l'étranger
32.2	Regulations	32.2	Règlements
	DIVISION 4		SECTION 4
	Inadmissibility		Interdictions de territoire
33	Rules of interpretation	33	Interprétation
34	Security	34	Sécurité
35	Human or international rights violations	35	Atteinte aux droits humains ou internationaux
35.1	Sanctions	35.1	Sanctions
36	Serious criminality	36	Grande criminalité
37	Organized criminality	37	Activités de criminalité organisée
38	Health grounds	38	Motifs sanitaires
39	Financial reasons	39	Motifs financiers
40	Misrepresentation	40	Fausse déclaration
40.1	Cessation of refugee protection — foreign national	40.1	Perte de l'asile — étranger
41	Non-compliance with Act	41	Manquement à la loi

42 Inadmissible family member

42.1 Exception — application to Minister

43 Regulations

DIVISION 5

Loss of Status and Removal

Report on Inadmissibility

44 Preparation of report

Admissibility Hearing by the Immigration
Division

44.1 Presence in Canada

45 Decision

Loss of Status

46 Permanent resident

47 Temporary resident

Enforcement of Removal Orders

48 Enforceable removal order

49 In force

50 Stay

51 Void — permanent residence

52 No return without prescribed authorization

Regulations

53 Regulations

DIVISION 6

Detention and Release

54 Immigration Division

55 Arrest and detention with warrant

56 Release — officer

57 Review of detention

57.1 Initial review — designated foreign national

58 Release — Immigration Division

58.1 Release — on request

59 Incarcerated foreign nationals

60 Minor children

61 Regulations

DIVISION 7

Right of Appeal

62 Competent jurisdiction

63 Right to appeal — visa refusal of family class

64 No appeal for inadmissibility

42 Inadmissibilité familiale

42.1 Exception — demande au ministre

43 Règlements

SECTION 5

Perte de statut et renvoi

Constat de l'interdiction de territoire

44 Rapport d'interdiction de territoire

Enquête par la Section de l'immigration

44.1 Présence au Canada

45 Décision

Perte du statut

46 Résident permanent

47 Résident temporaire

Exécution des mesures de renvoi

48 Mesure de renvoi

49 Prise d'effet

50 Sursis

51 Péremption : résidence permanente

52 Interdiction de retour

Règlements

53 Règlements

SECTION 6

Détention et mise en liberté

54 Juridiction compétente

55 Arrestation sur mandat et détention

56 Mise en liberté

57 Contrôle de la détention

57.1 Contrôle initial — étranger désigné

58 Mise en liberté par la Section de l'immigration

58.1 Mise en liberté — demande faite au ministre

59 Remise à l'agent

60 Mineurs

61 Règlements

SECTION 7

Droit d'appel

62 Juridiction compétente

63 Droit d'appel : visa

64 Restriction du droit d'appel

- 65 Humanitarian and compassionate considerations
- 66 Disposition
- 67 Appeal allowed
- 68 Removal order stayed
- 69 Dismissal
- 70 Decision binding
- 71 Reopening appeal

DIVISION 8

Judicial Review

- 72 Application for judicial review
- 73 Right of Minister
- 74 Judicial review
- 75 Rules

DIVISION 9

Certificates and Protection of Information

Interpretation

- 76 Definitions
- Certificate
- 77 Referral of certificate
- 77.1 Conditions — inadmissibility on grounds of security

- 78 Determination
- 79 Appeal
- 79.1 Appeal by Minister
- 80 Effect of certificate

Detention and Release

- 81 Ministers' warrant
- 82 Initial review of detention
- 82.1 Variation of orders
- 82.2 Arrest and detention — breach of conditions
- 82.3 Appeal
- 82.31 Appeal by Minister
- 82.4 Minister's order to release

Protection of Information

- 83 Protection of information
- 84 Protection of information on appeal

Special Advocate

- 85 List of persons who may act as special advocates

- 65 Motifs d'ordre humanitaires
- 66 Décision
- 67 Fondement de l'appel
- 68 Sursis
- 69 Rejet de l'appel
- 70 Effet de la décision
- 71 Réouverture de l'appel

SECTION 8

Contrôle judiciaire

- 72 Demande d'autorisation
- 73 Intervention du ministre
- 74 Demande de contrôle judiciaire
- 75 Règles

SECTION 9

Certificats et protection de renseignements

Définitions

- 76 Définitions
- Certificat
- 77 Dépôt du certificat
- 77.1 Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

- 78 Décision
- 79 Appel
- 79.1 Appel du ministre
- 80 Effet du certificat

Détention et mise en liberté

- 81 Mandat d'arrestation
- 82 Premier contrôle de la détention
- 82.1 Modification des ordonnances
- 82.2 Arrestation et détention — non-respect de conditions
- 82.3 Appel
- 82.31 Appel du ministre
- 82.4 Ordonnance ministérielle de mise en liberté

Protection des renseignements

- 83 Protection des renseignements
- 84 Protection des renseignements à l'appel

Avocat spécial

- 85 Liste de personnes pouvant agir à titre d'avocat spécial

85.1	Special advocate's role
85.2	Powers
85.3	Immunity
85.4	Obligation to provide information
85.5	Disclosure and communication prohibited
85.6	Rules
	Other Proceedings
86	Application for non-disclosure
86.1	Judicial review
87	Application for non-disclosure — judicial review and appeal
87.01	Appeal by Minister
87.1	Special advocate
	Regulations
87.2	Regulations
	DIVISION 10
	General Provisions
	Instructions on Processing Applications and Requests
87.3	Application
	Orders Made in the Public Interest
87.3001	Public interest
87.301	Order in council — applications
87.302	Order in council — documents
87.303	Amendments by Governor in Council
87.3031	Report to Parliament
87.304	Obligation
87.305	Non-application of Statutory Instruments Act
	Applications for Temporary Resident Visas, Work Permits and Study Permits
87.31	Order in council
	Federal Skilled Workers
87.4	Application made before February 27, 2008
	Federal Investor and Entrepreneur Classes
87.5	Pending applications
	Loans
88	Loans
	Fees
89	Regulations

85.1	Rôle de l'avocat spécial
85.2	Pouvoirs
85.3	Immunité
85.4	Obligation de communication
85.5	Divulgations et communications interdites
85.6	Règles
	Autres instances
86	Demande d'interdiction de divulgation
86.1	Contrôle judiciaire
87	Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel
87.01	Appel du ministre
87.1	Avocat spécial
	Règlements
87.2	Règlements
	SECTION 10
	Dispositions générales
	Instructions sur le traitement des demandes
87.3	Application
	Décrets pris dans l'intérêt public
87.3001	Intérêt public
87.301	Décret — demandes
87.302	Décret — documents
87.303	Modifications par le gouverneur en conseil
87.3031	Rapport au Parlement
87.304	Obligation
87.305	Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
	Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d'études
87.31	Décret
	Travailleurs qualifiés (fédéral)
87.4	Demandes antérieures au 27 février 2008
	Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs
87.5	Demandes pendantes
	Prêts
88	Prêts
	Frais
89	Règlement

89.1	Fees for rights and privileges
89.11	Service Fees Act
89.2	Fees — compliance regime
	Social Insurance Numbers
90	Minister directs special numbers to be issued
	Representation or Advice
91	Representation or advice for consideration
91.1	Regulations
	Material Incorporated in Regulations
92	Incorporated material
93	Statutory Instruments Act
	Report to Parliament
94	Annual report to Parliament

PART 2

Refugee Protection

DIVISION 1

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

95	Conferral of refugee protection
96	Convention refugee
97	Person in need of protection
98	Exclusion — Refugee Convention

98.1	Requirement to report
-------------	-----------------------

98.2	Regulations
-------------	-------------

DIVISION 2

Convention Refugees and Persons in Need of Protection

Claim for Refugee Protection

99	Claim
	Examination of Eligibility to Refer Claim
100	Referral to Refugee Protection Division
101	Ineligibility
102	Regulations
	Suspension or Termination of Consideration of Claim
103	Suspension
104	Notice of ineligible claim

89.1	Facturation des droits et avantages
89.11	Loi sur les frais de service
89.2	Frais : régime de conformité
	Numéros d'assurance sociale
90	Demande du ministre
	Représentation ou conseil
91	Représentation ou conseil moyennant rétribution
91.1	Règlements
	Incorporation par renvoi
92	Incorporation de documents
93	Loi sur les textes réglementaires
	Rapports au Parlement
94	Rapport annuel

PARTIE 2

Protection des réfugiés

SECTION 1

Notions d'asile, de réfugié et de personne à protéger

95	Asile
96	Définition de réfugié
97	Personne à protéger
98	Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

98.1	Obligation de se rapporter à un agent
-------------	---------------------------------------

98.2	Règlements
-------------	------------

SECTION 2

Réfugiés et personnes à protéger

Demande d'asile

99	Demande
	Examen de la recevabilité par l'agent
100	Examen de la recevabilité
101	Irrecevabilité
102	Règlements
	Interruption de l'étude de la demande d'asile
103	Sursis
104	Avis sur la recevabilité de la demande d'asile

104.1	Presence in Canada Extradition Procedure
105	Suspension if proceeding under Extradition Act Claimant Without Identification
106	Credibility Decision on Claim for Refugee Protection
107	Decision
107.1	Manifestly unfounded Cessation of Refugee Protection
108	Rejection Applications to Vacate
109	Vacation of refugee protection Designated Countries of Origin
109.1	Designation of countries of origin Appeal to Refugee Appeal Division
110	Appeal
111	Decision Regulations
111.1	Regulations
	DIVISION 3 Pre-removal Risk Assessment Protection
112	Application for protection
113	Consideration of application
113.01	Mandatory hearing
114	Effect of decision Principle of Non-refoulement
115	Protection
116	Regulations

PART 3

Enforcement

Human Smuggling and Trafficking

117	Organizing entry into Canada
118	Offence — trafficking in persons
119	Disembarking persons at sea
120	Penalties
121	Aggravating factors

104.1	Présence au Canada Procédure d'extradition
105	Sursis Étrangers sans papier
106	Crédibilité Décision sur la demande d'asile
107	Décision
107.1	Demande manifestement infondée Perte de l'asile
108	Rejet Annulation par la Section de la protection des réfugiés
109	Demande d'annulation Désignation de pays d'origine
109.1	Désignation de pays d'origine Appel devant la Section d'appel des réfugiés
110	Appel
111	Décision Règlements
111.1	Règlements
	SECTION 3 Examen des risques avant renvoi Protection
112	Demande de protection
113	Examen de la demande
113.01	Audience obligatoire
114	Effet de la décision Principe du non-refoulement
115	Principe
116	Règlements

PARTIE 3

Exécution

Organisation d'entrée illégale au Canada

117	Entrée illégale
118	Trafic de personnes
119	Débarquement de personnes en mer
120	Peines
121	Circonstances aggravantes

121.1	Definition of criminal organization	121.1	Définition de organisation criminelle
	Offences Related to Documents		Infractions relatives aux documents
122	Documents	122	Possession, utilisation ou commerce
123	Penalty	123	Peine
	General Offences		Infractions générales
124	Contravention of Act	124	Infraction générale
125	Penalties	125	Peine
126	Counselling misrepresentation	126	Infraction en matière de fausses présentations
127	Misrepresentation	127	Fausse présentations
128	Penalties	128	Peine
129	Offences relating to officers	129	Infractions relatives aux agents
131	Counselling offence	131	Aide
	Prosecution of Offences		Règles visant les poursuites
133	Deferral	133	Immunité
133.1	Limitation period for summary conviction offences	133.1	Prescription
134	Defence — incorporation by reference	134	Défense : incorporation par renvoi
135	Offences outside Canada	135	Infraction commise à l'étranger
136	Venue	136	Compétence territoriale : infraction commise au Canada
	Forfeiture		Confiscation
137	Forfeiture	137	Confiscation
	Officers Authorized to Enforce Act		Agents d'application de la loi
138	Powers of peace officer	138	Attributions d'agent de la paix
139	Search	139	Fouille
140	Seizure	140	Saisie
141	Oaths and evidence	141	Preuve
	Peace Officers		Agents de la paix
142	Duties of peace officers to execute orders	142	Obligations
143	Authority to execute warrants and orders	143	Pouvoir d'exécuter des mandats et des mesures
	Ticketable Offences		Contraventions
144	Prosecution of designated offences	144	Poursuite des infractions désignées
	Debt Due to Her Majesty		Créances de Sa Majesté
145	Debts due	145	Créances
	Collection of Debts Due to Her Majesty		Exécution des créances
146	Certificates	146	Certificat
147	Garnishment	147	Saisie-arrêt
	Transportation Companies		Propriétaires et exploitants de véhicules et d'installations de transport
148	Obligation of operators of vehicles and facilities	148	Obligations des transporteurs

149 Use of information

150 Regulations

Sharing of Information

150.1 Regulations

PART 4

Immigration and Refugee Board

Composition of Board

151 Immigration and Refugee Board

152 Composition

152.1 Oath or affirmation of office

153 Chairperson and other members

154 Disposition after member ceases to hold office

155 Disposition if member unable to take part

156 Immunity and no summons

Head Office and Staff

157 Head office

158 Personnel

Duties of Chairperson

159 Chairperson

160 Absence, incapacity or vacancy

Functioning of Board

161 Rules

Provisions that Apply to All Divisions

162 Sole and exclusive jurisdiction

163 Composition of panels

164 Presence of parties

165 Powers of a commissioner

166 Proceedings — all Divisions

167 Right to counsel

168 Abandonment of proceeding

169 Decisions and reasons

Refugee Protection Division

169.1 Composition

170 Proceedings

170.2 No reopening of claim or application

149 Utilisation des renseignements

150 Règlements

Communication de renseignements

150.1 Règlements

PARTIE 4

Commission de l'immigration et du statut de réfugié

Composition de la Commission

151 Commission de l'immigration et du statut de réfugié

152 Composition

152.1 Serment ou déclaration

153 Président et commissaires

154 Démissionnaires

155 Empêchement

156 Immunité et incontestabilité

Siège et personnel

157 Siège

158 Personnel

Présidence de la Commission

159 Fonctions

160 Cas d'absence ou d'empêchement

Fonctionnement

161 Règles

Attributions communes

162 Compétence exclusive

163 Composition des tribunaux

164 Présence des parties

165 Pouvoir d'enquête

166 Séances

167 Conseil

168 Désistement

169 Décisions

SECTION de la protection des réfugiés

169.1 Composition

170 Fonctionnement

170.2 Demandes non susceptibles de réouverture

	Refugee Appeal Division
171	Proceedings
171.1	No reopening of appeal
	Immigration Division
172	Composition
173	Proceedings
	Immigration Appeal Division
174	Court of record
175	Proceedings
	Remedial and Disciplinary Measures
176	Request
177	Measures
178	Appointment of inquirer
179	Powers
180	Staff
181	Exceptions to public hearing
182	Rules of evidence
183	Right to be heard
184	Report to Minister
185	Transmission of report to Governor in Council
186	Rights not affected

PART 4.1

Electronic Administration

186.1	Powers
186.2	Conditions for electronic version
186.3	Regulations
186.4	Clarification

PART 5

Transitional Provisions, Consequential and Related Amendments, Coordinating Amendments, Repeals and Coming into Force

Transitional Provisions

187	Definition of former Act
188	Continuation
*189	Powers
*190	Application of this Act

SECTION d'appel des réfugiés

171	Procédure
171.1	Appels non susceptibles de réouverture

SECTION de l'immigration

172	Composition
173	Fonctionnement

SECTION d'appel de l'immigration

174	Cour d'archives
175	Fonctionnement

Mesures correctives et disciplinaires

176	Demande
177	Mesures
178	Nomination d'un enquêteur
179	Pouvoirs d'enquête
180	Personnel
181	Enquête en public
182	Règles de preuve
183	Avis de l'audition
184	Rapport au ministre
185	Transmission du dossier
186	Précision

PARTIE 4.1

Application par voie électronique

186.1	Pouvoir
186.2	Conditions : version électronique
186.3	Règlements
186.4	Précision

PARTIE 5

Dispositions transitoires, modifications corrélatives, disposition de coordination, abrogations et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

187	Définition de ancienne loi
188	Prorogation
*189	Pouvoirs
*190	Application de la nouvelle loi

*191	Convention Refugee Determination Division	*191	Anciennes règles, nouvelles sections
*192	Immigration Appeal Division	*192	Anciennes règles, nouvelles sections
*193	Continuation by Immigration Division	*193	Section d'arbitrage
194	Refugee Protection Division	194	Section de la protection des réfugiés
195	Convention Refugee Determination Division	195	Section du statut de réfugié
196	Appeals	196	Appels
197	Stays	197	Sursis
198	Refugee Protection Division	198	Section du statut de réfugié
199	Redetermination	199	Nouvel examen
*200	Exclusion	*200	Exclusion
201	Regulations	201	Règlements
	Consequential and Related Amendments		Modifications corrélatives
	Access to Information Act		Loi sur l'accès à l'information
	Agricultural Marketing Programs Act		Loi sur les programmes de commercialisation agricole
	Animal Pedigree Act		Loi sur la généalogie des animaux
	Bank Act		Loi sur les banques
	Budget Implementation Act, 1998		Loi d'exécution du budget de 1998
	Business Development Bank of Canada Act		Loi sur la Banque de développement du Canada
	Canada Business Corporations Act		Loi canadienne sur les sociétés par actions
	Canada Customs and Revenue Agency Act		Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada
	Canada Elections Act		Loi électorale du Canada
	Canada Labour Code		Code canadien du travail
	Canada Shipping Act		Loi sur la marine marchande du Canada
	Canada Student Financial Assistance Act		Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants
	Canada Student Loans Act		Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
	Canada Transportation Act		Loi sur les transports au Canada
	Canadian Security Intelligence Service Act		Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
	Chemical Weapons Convention Implementation Act		Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
	Citizenship Act		Loi sur la citoyenneté
	Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Implementation Act		Loi de mise en oeuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
	Cooperative Credit Associations Act		Loi sur les associations coopératives de crédit
	Copyright Act		Loi sur le droit d'auteur
	Corrections and Conditional Release Act		Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Criminal Code
Emergencies Act
Extradition Act
Foreign Publishers Advertising Services Act
Income Tax Act
Insurance Companies Act
International Centre for Human Rights and Democratic Development Act
Investment Canada Act
Labour Adjustment Benefits Act
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act
National Energy Board Act
Old Age Security Act
Pilotage Act
Privacy Act
Proceeds of Crime (Money Laundering) Act
Trade-marks Act
Trust and Loan Companies Act
Terminology
273 Terminology
Coordinating Amendments
Repeals
Coming Into Force
*275 Order in council

SCHEDULE

Code criminel
Loi sur les mesures d'urgence
Loi sur l'extradition
Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
Loi de l'impôt sur le revenu
Loi sur les sociétés d'assurances
Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
Loi sur Investissement Canada
Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs
Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle
Loi sur l'Office national de l'énergie
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Loi sur le pilotage
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
Loi sur les marques de commerce
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Terminologie
273 Terminologie
Disposition de coordination
Abrogations
Entrée en vigueur
*275 Entrée en vigueur

ANNEXE



S.C. 2001, c. 27

L.C. 2001, ch. 27

An Act respecting immigration to Canada and the granting of refugee protection to persons who are displaced, persecuted or in danger

[Assented to 1st November 2001]

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the *Immigration and Refugee Protection Act*.

Interpretation

Definitions

2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

Board means the Immigration and Refugee Board, which consists of the Refugee Protection Division, Refugee Appeal Division, Immigration Division and Immigration Appeal Division. (*Commission*)

Convention Against Torture means the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, signed at New York on December 10, 1984. Article 1 of the Convention Against Torture is set out in the schedule. (*Convention contre la torture*)

designated foreign national has the meaning assigned by subsection 20.1(2). (*étranger désigné*)

Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger

[Sanctionnée le 1^{er} novembre 2001]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.*

Définitions et interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Commission La Commission de l'immigration et du statut de réfugié, composée de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés, de la Section de l'immigration et de la Section d'appel de l'immigration. (*Board*)

Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984 dont l'article premier est reproduit en annexe. (*Convention Against Torture*)

Convention sur les réfugiés La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l'article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent

foreign national means a person who is not a Canadian citizen or a permanent resident, and includes a stateless person. (*étranger*)

permanent resident means a person who has acquired permanent resident status and has not subsequently lost that status under section 46. (*résident permanent*)

prescribed means prescribed by regulation. (*Version anglaise seulement*)

Refugee Convention means the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, signed at New York on January 31, 1967. Sections E and F of Article 1 of the Refugee Convention are set out in the schedule. (*Convention sur les réfugiés*)

Act includes regulations and instructions

(2) Unless otherwise indicated, references in this Act to “this Act” include regulations made under it and instructions given under subsection 14.1(1).

2001, c. 27, s. 2; 2012, c. 17, s. 2, c. 19, s. 700; 2026, c. 4, s. 30(E).

Objectives and Application

Objectives — immigration

3 (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

- (a) to permit Canada to pursue the maximum social, cultural and economic benefits of immigration;
- (b) to enrich and strengthen the social and cultural fabric of Canadian society, while respecting the federal, bilingual and multicultural character of Canada;
- (b.1) to support and assist the development of minority official languages communities in Canada;
- (c) to support the development of a strong and prosperous Canadian economy, in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada;
- (d) to see that families are reunited in Canada;
- (e) to promote the successful integration of permanent residents into Canada, while recognizing that integration involves mutual obligations for new immigrants and Canadian society;
- (f) to support, by means of consistent standards and prompt processing, the attainment of immigration

signé à New York le 31 janvier 1967. (*Refugee Convention*)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (*foreign national*)

étranger désigné S’entend au sens du paragraphe 20.1(2). (*designated foreign national*)

résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46. (*permanent resident*)

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

2001, ch. 27, art. 2; 2012, ch. 17, art. 2, ch. 19, art. 700; 2026, ch. 4, art. 30(A).

Objet de la loi

Objet en matière d’immigration

3 (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

- a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;
- b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
- b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;
- c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
- d) de veiller à la réunification des familles au Canada;
- e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

goals established by the Government of Canada in consultation with the provinces;

(f.1) to maintain, through the establishment of fair and efficient procedures, the integrity of the Canadian immigration system;

(g) to facilitate the entry of visitors, students and temporary workers for purposes such as trade, commerce, tourism, international understanding and cultural, educational and scientific activities;

(h) to protect public health and safety and to maintain the security of Canadian society;

(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; and

(j) to work in cooperation with the provinces to secure better recognition of the foreign credentials of permanent residents and their more rapid integration into society.

Objectives — refugees

(2) The objectives of this Act with respect to refugees are

(a) to recognize that the refugee program is in the first instance about saving lives and offering protection to the displaced and persecuted;

(b) to fulfil Canada's international legal obligations with respect to refugees and affirm Canada's commitment to international efforts to provide assistance to those in need of resettlement;

(c) to grant, as a fundamental expression of Canada's humanitarian ideals, fair consideration to those who come to Canada claiming persecution;

(d) to offer safe haven to persons with a well-founded fear of persecution based on race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, as well as those at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment;

(e) to establish fair and efficient procedures that will maintain the integrity of the Canadian refugee protection system, while upholding Canada's respect for the human rights and fundamental freedoms of all human beings;

f) d'atteindre, par la prise de normes uniformes et l'application d'un traitement efficace, les objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

f.1) de préserver l'intégrité du système d'immigration canadien grâce à la mise en place d'une procédure équitable et efficace;

g) de faciliter l'entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d'activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l'échelle internationale;

h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;

i) de promouvoir, à l'échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l'interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s'intégrer plus rapidement à la société.

Objet relatif aux réfugiés

(2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :

a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;

b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d'affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;

c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d'une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;

d) d'offrir l'asile à ceux qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu'à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d'une part, de l'intégrité du processus canadien d'asile et, d'autre part, des droits

(f) to support the self-sufficiency and the social and economic well-being of refugees by facilitating reunification with their family members in Canada;

(g) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society; and

(h) to promote international justice and security by denying access to Canadian territory to persons, including refugee claimants, who are security risks or serious criminals.

Application

(3) This Act is to be construed and applied in a manner that

(a) furthers the domestic and international interests of Canada;

(b) promotes accountability and transparency by enhancing public awareness of immigration and refugee programs;

(c) facilitates cooperation between the Government of Canada, provincial governments, foreign states, international organizations and non-governmental organizations;

(d) ensures that decisions taken under this Act are consistent with the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, including its principles of equality and freedom from discrimination and of the equality of English and French as the official languages of Canada;

(e) supports the commitment of the Government of Canada to enhance the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada; and

(f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory.

2001, c. 27, s. 3; 2012, c. 1, s. 205; 2019, c. 29, s. 301.

Enabling Authority

Minister of Citizenship and Immigration

4 (1) Except as otherwise provided in this section, the Minister of Citizenship and Immigration is responsible for the administration of this Act.

et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;

f) d'encourager l'autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;

g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

h) de promouvoir, à l'échelle internationale, la sécurité et la justice par l'interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d'asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

Interprétation et mise en œuvre

(3) L'interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;

b) d'encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d'immigration et de ceux pour les réfugiés;

c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;

d) d'assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la *Charte canadienne des droits et libertés*, notamment en ce qui touche les principes, d'une part, d'égalité et de protection contre la discrimination et, d'autre part, d'égalité du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada;

e) de soutenir l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire.

2001, ch. 27, art. 3; 2012, ch. 1, art. 205; 2019, ch. 29, art. 301.

Mise en application

Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est chargé de l'application de la présente loi.

Designated Minister

(1.1) The Governor in Council may, by order, designate a minister of the Crown as the Minister responsible for all matters under this Act relating to special advocates. If none is designated, the Minister of Justice is responsible for those matters.

Minister of Public Safety and Emergency Preparedness

(2) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness is responsible for the administration of this Act as it relates to

- (a)** examinations at ports of entry;
- (b)** the enforcement of this Act, including arrest, detention and removal;
- (c)** the establishment of policies respecting the enforcement of this Act and inadmissibility on grounds of security, violating human or international rights, sanctions, transborder criminality or organized criminality; or
- (d)** declarations referred to in section 42.1.

Minister of Employment and Social Development

(2.1) In making regulations under paragraphs 32(d.1) to (d.4), the Governor in Council may confer powers and duties on the Minister of Employment and Social Development.

Specification

(3) Subject to subsections (1) to (2), the Governor in Council may, by order,

- (a)** specify which Minister referred to in any of subsections (1) to (2) is the Minister for the purposes of any provision of this Act; and
- (b)** specify that more than one Minister may be the Minister for the purposes of any provision of this Act and specify the circumstances under which each Minister is the Minister.

Publication

(4) Any order made under subsection (3) must be published in Part II of the *Canada Gazette*.

2001, c. 27, s. 4; 2005, c. 38, s. 118; 2008, c. 3, s. 1; 2012, c. 19, s. 701; 2013, c. 16, s. 2, c. 40, s. 238; 2014, c. 20, s. 299; 2023, c. 19, s. 1; 2023, c. 19, s. 15.1; 2023, c. 32, s. 52.

Ministre désigné

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu'il charge des questions relatives à l'avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.

Compétence du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l'application de la présente loi relativement :

- a)** au contrôle des personnes aux points d'entrée;
- b)** aux mesures d'exécution de la présente loi, notamment en matière d'arrestation, de détention et de renvoi;
- c)** à l'établissement des orientations en matière d'exécution de la présente loi et d'interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée;
- d)** aux déclarations visées à l'article 42.1.

Compétence du ministre de l'Emploi et du Développement social

(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l'Emploi et du Développement social.

Précisions du gouverneur en conseil

(3) Sous réserve des paragraphes (1) à (2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

- a)** préciser lequel des ministres mentionnés à ces paragraphes est visé par telle des dispositions de la présente loi;
- b)** préciser que plusieurs de ces ministres sont visés par telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu'il prévoit.

Publication

(4) Tout décret pris pour l'application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la *Gazette du Canada*.

2001, ch. 27, art. 4; 2005, ch. 38, art. 118; 2008, ch. 3, art. 1; 2012, ch. 19, art. 701; 2013, ch. 16, art. 2, ch. 40, art. 238; 2014, ch. 20, art. 299; 2023, ch. 19, art. 1; 2023, ch. 19, art. 15.1; 2023, ch. 32, art. 52.

Regulations

5 (1) Except as otherwise provided, the Governor in Council may make any regulation that is referred to in this Act or that prescribes any matter whose prescription is referred to in this Act.

Application

(1.1) Regulations made under this Act that apply in respect of sponsorship applications or applications for permanent or temporary resident visas, permanent or temporary resident status or work or study permits may, if they so provide, apply in respect of any such applications that are pending on the day on which the regulations are made, other than

- (a)** applications to become a permanent resident made in Canada by protected persons; and
- (b)** applications for permanent resident visas made by persons referred to in subsection 99(2) and sponsorship applications made in respect of those applications.

Tabling and referral of proposed regulations

(2) The Minister shall cause a copy of each proposed regulation made under sections 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 and 150.1 to be laid before each House of Parliament, and each House shall refer the proposed regulation to the appropriate Committee of that House.

Alteration of proposed regulation

(3) A proposed regulation that has been laid before each House of Parliament under subsection (2) does not need to be so laid again, whether or not it has been altered.

Making of regulations

(4) The Governor in Council may make the regulation at any time after the proposed regulation has been laid before each House of Parliament under subsection (2).

2001, c. 27, s. 5; 2004, c. 15, s. 70; 2008, c. 3, s. 2; 2012, c. 19, s. 702.

Designation of officers

6 (1) The Minister may designate any persons or class of persons as officers to carry out any purpose of any provision of this Act, and shall specify the powers and duties of the officers so designated.

Delegation of powers

(2) Anything that may be done by the Minister under this Act may be done by a person that the Minister authorizes in writing, without proof of the authenticity of the authorization.

Règlements

5 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d'application de la présente loi et toute autre mesure d'ordre réglementaire qu'elle prévoit.

Application

(1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l'égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d'études peuvent, lorsqu'ils le prévoient, s'appliquer à l'égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s'il s'agit de l'une ou l'autre des demandes suivantes :

- a)** la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;
- b)** la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.

Dépôt et renvoi des projets de règlement

(2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

Modification du projet de règlement

(3) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications.

Prise du règlement

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

2001, ch. 27, art. 5; 2004, ch. 15, art. 70; 2008, ch. 3, art. 2; 2012, ch. 19, art. 702.

Désignation des agents

6 (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu'il charge, à titre d'agent, de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

Délégation

(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation.

Exception

(3) Despite subsection (2), the Minister may not delegate the power conferred by subsection 20.1(1), section 22.1 or subsection 42.1(1) or (2) or 77(1).

2001, c. 27, s. 6; 2012, c. 17, s. 3; 2013, c. 16, ss. 3, 36.

Agreements

International agreements

7 The Minister, with the approval of the Governor in Council, may enter into an agreement with the government of a foreign state or with an international organization for the purposes of this Act.

Federal-provincial agreements

8 (1) The Minister, with the approval of the Governor in Council, may enter into an agreement with the government of any province for the purposes of this Act. The Minister must publish, once a year, a list of the federal-provincial agreements that are in force.

Consistency with agreement

(2) Subject to subsection (3) but despite the other provisions of this Act, the following must be consistent with the federal-provincial agreements:

- (a)** the selection and sponsorship of, and the acquisition of status by, foreign nationals under this Act; and
- (b)** regulations governing those matters, including regulations respecting the examination in Canada of applications to become a permanent resident, or respecting the foreign nationals who may be selected on the basis of an investment in Canada.

Inadmissibility not limited

(3) Subsection (2) is not to be interpreted as limiting the application of any provision of this Act concerning inadmissibility to Canada.

Sole provincial responsibility — permanent residents

9 (1) Where a province has, under a federal-provincial agreement, sole responsibility for the selection of a foreign national who intends to reside in that province as a permanent resident, the following provisions apply to that foreign national, unless the agreement provides otherwise:

- (a)** the foreign national, unless inadmissible under this Act, shall be granted permanent resident status if

Restriction

(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 20.1(1), l'article 22.1 et les paragraphes 42.1(1) et (2) et 77(1).

2001, ch. 27, art. 6; 2012, ch. 17, art. 3; 2013, ch. 16, art. 3 et 36.

Concertation intergouvernementale

Accords internationaux

7 Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d'un État étranger ou toute organisation internationale.

Accords fédéro-provinciaux

8 (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur.

Conformité

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l'accord :

- a)** la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l'acquisition d'un statut, sous le régime de la présente loi;
- b)** les règlements régissant ces matières, et notamment tout règlement concernant l'examen au Canada de certaines demandes pour devenir résident permanent ou concernant des étrangers dont la sélection est faite sur la base de placements au Canada.

Précision : interdictions de territoire

(3) Le paragraphe (2) n'a toutefois pas pour effet de limiter l'application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire.

Responsabilité provinciale exclusive : résidents permanents

9 (1) Lorsqu'une province a, sous le régime d'un accord, la responsabilité exclusive de sélection de l'étranger qui cherche à s'y établir comme résident permanent, les règles suivantes s'appliquent à celui-ci sauf stipulation contraire de l'accord :

- a)** le statut de résident permanent est octroyé à l'étranger qui répond aux critères de sélection de la province et n'est pas interdit de territoire;

the foreign national meets the province's selection criteria;

(b) the foreign national shall not be granted permanent resident status if the foreign national does not meet the province's selection criteria;

(c) the foreign national shall not be granted permanent resident status contrary to the provisions of the law of the province governing the number of foreign nationals who may settle in the province as permanent residents, whether that number is an estimate or a maximum, or governing the distribution of that number among classes of foreign nationals; and

(d) conditions imposed in accordance with the law of the province have the same force and effect as if they were made under this Act, if they are imposed on a foreign national on or before the grant of permanent resident status.

Sole provincial responsibility — appeals

(2) If a federal-provincial agreement gives a province sole responsibility to establish and apply financial criteria with respect to undertakings that sponsors living in that province may make in respect of a foreign national who applies to become a permanent resident, then, unless the agreement provides otherwise, the existence of a right of appeal under the law of that province respecting rejections by provincial officials of applications for sponsorship, for reasons of failing to meet financial criteria or failing to comply with a prior undertaking, prevents the sponsor, except on humanitarian and compassionate grounds, from appealing under this Act against a refusal, based on those reasons, of a visa or permanent resident status.

Consultations with the provinces

10 (1) The Minister may consult with the governments of the provinces on immigration and refugee protection policies and programs, in order to facilitate cooperation and to take into consideration the effects that the implementation of this Act may have on the provinces.

Required consultations

(2) The Minister must consult with the governments of the provinces respecting the number of foreign nationals in each class who will become permanent residents each year, their distribution in Canada taking into account regional economic and demographic requirements, and the measures to be undertaken to facilitate their integration into Canadian society.

b) le statut de résident permanent ne peut être octroyé à l'étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province;

c) le statut de résident permanent ne peut être octroyé contrairement aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre — qu'il s'agisse d'estimations ou de plafonds — des étrangers qui peuvent s'y établir comme résidents permanents, ainsi que leur répartition par catégorie;

d) les conditions imposées à l'étranger, avant ou à l'octroi du statut de résident permanent, en vertu de la législation de la province ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi.

Responsabilité provinciale exclusive : droit d'appel

(2) L'accord qui confère à une province la responsabilité exclusive de l'établissement et de la mise en œuvre des normes financières applicables à l'engagement qu'un répondant qui y réside peut prendre quant à l'étranger qui demande à devenir résident permanent a notamment, sauf stipulation contraire, pour effet que le droit d'appel prévu par la législation de la province quant au rejet par le fonctionnaire provincial compétent d'une demande d'engagement, pour non-conformité à ces normes, ou manquement à un engagement antérieur, prive le répondant, sauf sur des motifs d'ordre humanitaire, du droit d'en appeler au titre de la présente loi du refus, pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut de résident permanent.

Consultations avec les provinces

10 (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l'immigration et à l'asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en œuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.

Consultations obligatoires

(2) Le ministre les consulte sur le nombre d'étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

PART 1

Immigration to Canada

DIVISION 0.01

Biometric Information

Biometric information

10.01 A person who makes a claim, application or request under this Act must follow the procedures set out in the regulations for the collection and verification of biometric information, including procedures for the collection of further biometric information for verification purposes after a person's claim, application or request is allowed or accepted.

2015, c. 36, s. 168.

Regulations

10.02 The regulations may provide for any matter relating to the application of section 10.01 and may include provisions respecting

- (a) restrictions on the persons to whom that section applies and on the claims, applications or requests to which it applies;
- (b) the procedures for the collection and verification of biometric information;
- (c) the biometric information that is to be collected;
- (d) the circumstances in which a person is not required to provide certain biometric information;
- (e) the processing of the collected biometric information, including the creation of biometric templates or the conversion of the information into digital biometric formats; and
- (f) the circumstances in which a person is exempt from the application of that section.

2015, c. 36, s. 168.

DIVISION 0.1

Invitation to Make an Application

Application for permanent residence — invitation to apply

10.1 (1) A foreign national who seeks to enter or remain in Canada as a member of a class that is referred to in an instruction given under paragraph 10.3(1)(a) may

PARTIE 1

Immigration au Canada

SECTION 0.01

Renseignements biométriques

Renseignements biométriques

10.01 L'auteur d'une demande au titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.

2015, ch. 36, art. 168.

Règlements

10.02 Les règlements régissent l'application de l'article 10.01 et portent notamment sur :

- a) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;
- b) la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;
- c) les renseignements biométriques à recueillir;
- d) les cas où une personne n'est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;
- e) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d'un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;
- f) les cas où une personne est soustraite à l'application de cet article.

2015, ch. 36, art. 168.

SECTION 0.1

Invitation à présenter une demande

Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande

10.1 (1) L'étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d'une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)a) ne

make an application for permanent residence only if the Minister has issued them an invitation to do so, the invitation has not been cancelled under subsection 10.2(5) and the applicable period specified in an instruction given under paragraph 10.3(1)(k) has not expired.

Invitation to provincial nominees

(1.1) A foreign national who is a member of a portion of the prescribed class of provincial nominees set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(a) may be issued an invitation only in respect of that class.

Limitation

(2) An instruction may be given under paragraph 10.3(1)(a) only in respect of a class that is part of the economic class referred to in subsection 12(2).

Provincial nominees

(2.1) In the case of the prescribed class of provincial nominees, an instruction may be given under paragraph 10.3(1)(a) in respect of the foreign nationals who are nominated by the government of a particular province in accordance with an agreement referred to in section 8, or in respect of a portion of those foreign nationals.

Expression of interest

(3) A foreign national who wishes to be invited to make an application must submit an expression of interest to the Minister by means of an electronic system in accordance with instructions given under section 10.3 unless the instructions provide that they may do so by other means.

Inadmissible foreign national

(4) A foreign national may not submit an expression of interest if they have been determined to be — and continue to be — inadmissible for misrepresentation.

New expression of interest

(5) A foreign national who has submitted an expression of interest may not submit another one before the expiry of the period referred to in an instruction given under paragraph 10.3(1)(f).

Failure to make application

(6) A foreign national who is invited to make an application and does not do so within the period specified in an instruction given under paragraph 10.3(1)(k) is not eligible to be invited to make an application in relation to the

peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d'une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(k) n'est pas expirée.

Invitation aux candidats des provinces

(1.1) L'étranger qui fait partie d'une portion de la catégorie réglementaire des candidats des provinces prévue dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)a) ne peut être invité à présenter une demande qu'au titre de cette catégorie.

Restriction

(2) L'instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu'une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).

Candidats des provinces

(2.1) S'agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)a) à l'égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l'article 8, par le gouvernement d'une province donnée ou à l'égard d'une portion de ceux-ci.

Déclaration d'intérêt

(3) L'étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d'intérêt au ministre au moyen d'un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l'article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu'il peut la lui soumettre par un autre moyen.

Étranger interdit de territoire

(4) L'étranger à l'égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d'intérêt pendant que court l'interdiction.

Nouvelle déclaration d'intérêt

(5) L'étranger qui a soumis une déclaration d'intérêt ne peut en soumettre une autre avant l'expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)f).

Effet de ne pas présenter de demande

(6) L'étranger invité à présenter une demande qui n'en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(k) ne peut

expression of interest on the basis of which the invitation was issued.

Declining invitation

(7) Subsection (6) does not apply to a foreign national who declines an invitation to make an application within the period specified in an instruction given under paragraph 10.3(1)(k).

2013, c. 40, s. 290; 2014, c. 20, s. 306; 2017, c. 20, s. 300.

Expression of interest — processing

10.2 (1) In processing an expression of interest, the Minister

(a) is to determine whether the foreign national is eligible to be invited to make an application by applying the criteria set out in instructions given under paragraph 10.3(1)(e) and is to advise the foreign national of the determination in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(l); and

(b) subject to subsection (2), is to determine whether, in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(i), the foreign national occupies the rank required to be invited to make an application and, if so, is to issue the invitation in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(l).

Limitation

(2) A determination under paragraph (1)(b) may be made only if the number of invitations that have been issued is less than the number provided for in an instruction given under paragraph 10.3(1)(j).

Electronic system

(3) The Minister is to use an electronic system to carry out any applicable instruction given under subsection 10.3(1) and to make a determination under paragraph (1)(a) or (b).

Compliance with instructions

(4) An expression of interest must be processed in compliance with any applicable instruction.

Cancellation of invitation

(5) The Minister may cancel an invitation to make an application if the invitation was issued in error.

2013, c. 40, s. 290; 2014, c. 20, s. 306.

Instructions

10.3 (1) The Minister may give instructions governing any matter relating to the application of this Division, including instructions respecting

être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d'intérêt.

Invitation déclinée

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'étranger qui décline, avant la fin de la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(k), l'invitation à présenter une demande.

2013, ch. 40, art. 290; 2014, ch. 20, art. 306; 2017, ch. 20, art. 300.

Traitement de la déclaration d'intérêt

10.2 (1) Lorsqu'il traite une déclaration d'intérêt, le ministre :

a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l'alinéa 10.3(1)(e), si l'étranger peut être invité à présenter une demande et l'informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l'alinéa 10.3(1)(l);

b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l'alinéa 10.3(1)(i), l'étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l'invitation conformément aux instructions données en vertu de l'alinéa 10.3(1)(l).

Restriction

(2) La décision prévue à l'alinéa (1)(b) ne peut être prise que lorsque le nombre d'invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(j).

Système électronique

(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en œuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)(a) ou b).

Conformité aux instructions

(4) Le traitement de toute déclaration d'intérêt se fait conformément aux instructions applicables.

Annulation de l'invitation

(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l'invitation a été formulée par erreur.

2013, ch. 40, art. 290; 2014, ch. 20, art. 306.

Instructions

10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l'application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

- (a)** the classes in respect of which subsection 10.1(1) applies;
- (b)** the electronic system referred to in subsections 10.1(3) and 10.2(3);
- (c)** the submission and processing of an expression of interest, including by means of the electronic system;
- (d)** the circumstances in which an expression of interest may be submitted by means other than the electronic system and respecting those other means;
- (e)** the criteria that a foreign national must meet to be eligible to be invited to make an application;
- (f)** the period during which a foreign national remains eligible to be invited to make an application;
- (g)** the personal information that the Minister may disclose under section 10.4 and the entities to which that information may be disclosed;
- (h)** the basis on which an eligible foreign national may be ranked;
- (h.1)** subject to subsection (1.01), the establishment of categories of eligible foreign nationals for the purposes of ranking, which groupings may consist of
 - (i)** all eligible foreign nationals,
 - (ii)** eligible foreign nationals who are eligible to be members of a class referred to in an instruction given under paragraph (a), or
 - (iii)** eligible foreign nationals who are eligible to be members of a category established in an instruction given under paragraph (h.2);
- (h.2)** the establishment of categories for the purposes of ranking and the criteria for eligibility to be a member of a category;
- (i)** the rank within a grouping that an eligible foreign national must occupy to be invited to make an application in respect of a class referred to in an instruction given under paragraph (a);
- (j)** the number of invitations that may be issued within a specified period in respect of a grouping;
- (j.1)** the class referred to in an instruction given under paragraph (a) in respect of which an eligible foreign national who is invited to make an application must apply, if the foreign national is eligible to be a member of more than one class;

- a)** les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s'applique;
- b)** le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);
- c)** la soumission et le traitement d'une déclaration d'intérêt, notamment au moyen de ce système;
- d)** les cas où la déclaration d'intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;
- e)** les critères que l'étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;
- f)** la période au cours de laquelle l'étranger peut être invité à présenter une demande;
- g)** les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l'article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;
- h)** la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;
- h.1)** sous réserve du paragraphe (1.01), l'établissement, à des fins de classification, de groupes d'étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :
 - (i)** tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,
 - (ii)** les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d'une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l'alinéa a),
 - (iii)** les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d'un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa h.2);
- h.2)** l'établissement, à des fins de classification, d'ensembles ainsi que les critères que l'étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;
- i)** le rang qu'un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d'une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l'alinéa a);
- j)** le nombre d'invitations pouvant être formulées au cours d'une période précisée à l'égard d'un groupe;

(k) the period within which an application must be made once an invitation has been issued;

(l) the means by which a foreign national is to be advised of any matter relating to their expression of interest, including an invitation to make an application; and

(m) any matter for which a recommendation to the Minister or a decision may or must be made by a designated person, institution or organization with respect to a foreign national.

Category — condition

(1.01) An instruction given under paragraph (1)(h.1) must not establish a category in respect of which a public consultation process referred to in subsection 10.5(1) has not been given the opportunity to provide advice and recommendations.

Category — economic goal

(1.1) If the Minister establishes a category in an instruction given under paragraph (1)(h.2), the Minister shall set out, in the instruction, the economic goal that the Minister seeks to support in establishing the category.

Clarification

(2) For greater certainty, an instruction given under paragraph (1)(j) may provide that the number of invitations that may be issued in any specified period in respect of a grouping be zero.

Application of instructions

(3) An instruction given under any of paragraphs (1)(a), (b) and (e) to (l) applies in respect of an expression of interest that is submitted before the day on which the instruction takes effect, unless the instruction provides otherwise.

Publication

(4) Instructions given under subsection (1) must be published on the Department of Citizenship and Immigration's Internet site. Instructions given under any of paragraphs (1)(a), (d) to (g), (k) and (l) must also be published in the *Canada Gazette*.

Criteria provided for under other Divisions

(5) For greater certainty, an instruction given under subsection (1) may provide for criteria that are more

j.1) la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l'alinéa a) à l'égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s'il peut être membre de plus d'une catégorie;

k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d'une invitation à le faire;

l) le moyen par lequel l'étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d'intérêt, notamment d'une invitation à présenter une demande;

m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.

Condition

(1.01) Les instructions données en vertu de l'alinéa (1)h.1) ne peuvent établir que des catégories à l'égard desquelles un processus de consultations publiques mis sur pied au titre du paragraphe 10.5(1) a eu la possibilité de fournir des conseils et des recommandations.

Ensemble — objectif économique

(1.1) Les instructions données en vertu de l'alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l'objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l'ensemble, à favoriser l'atteinte.

Précision

(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l'alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d'invitations pouvant être formulées au cours d'une période précisée à l'égard d'un groupe est de zéro.

Application des instructions

(3) L'instruction donnée en vertu de l'un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s'applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l'égard des déclarations d'intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.

Publication

(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et celles données en vertu de l'un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la *Gazette du Canada*.

Critères prévus sous le régime d'autres sections

(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus

stringent than the criteria or requirements provided for in or under any other Division of this Act regarding applications for permanent residence.

2013, c. 40, s. 290; 2014, c. 20, s. 306; 2017, c. 20, s. 301; 2022, c. 10, s. 377.

Disclosure of information

10.4 For the purpose of facilitating the selection of a foreign national as a member of the economic class or as a temporary resident, the Minister may disclose to an entity that is referred to in an instruction given under paragraph 10.3(1)(g) the personal information referred to in that instruction that is

(a) provided to the Minister by the foreign national under section 10.1 or by a third party for the purposes of section 10.1 or 10.2; or

(b) created by the Minister, on the basis of the information referred to in paragraph (a), for the purposes of sections 10.1 to 10.3.

2013, c. 40, s. 290; 2017, c. 20, s. 302.

Consultation process

10.5 (1) For the purpose of establishing categories of eligible foreign nationals under subparagraph 10.3(1)(h.1)(iii), the Minister must engage in a public consultation process with stakeholders, including provinces and territories, industry, unions, employers, workers, worker advocacy groups, settlement provider organizations and immigration researchers and practitioners, to obtain information, advice and recommendations in respect of the labour market conditions, including occupations expected to face shortage conditions, as well as on how categories can be formed to meet economic goals.

Advice and recommendations

(2) The advice and recommendations from the public consultation process must be based on written submissions provided by relevant industry members and stakeholders.

Report

(3) The Minister shall cause to be tabled before each House of Parliament, not later than the fifth sitting day of that House after January 31 following the end of each fiscal year, a report containing the list of the categories of eligible foreign nationals established in an instruction made under paragraph 10.3(1)(h.1) and the selection criteria and the process applied for the establishment of those categories.

sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.

2013, ch. 40, art. 290; 2014, ch. 20, art. 306; 2017, ch. 20, art. 301; 2022, ch. 10, art. 377.

Communication de renseignements

10.4 Pour faciliter la sélection d'un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :

a) fournis au ministre par cet étranger au titre de l'article 10.1 ou par un tiers pour l'application des articles 10.1 ou 10.2;

b) créés par le ministre pour l'application des articles 10.1 à 10.3, sur la base des renseignements visés à l'alinéa a).

2013, ch. 40, art. 290; 2017, ch. 20, art. 302.

Processus de consultations

10.5 (1) Aux fins de l'établissement de catégories d'étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande en vertu du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(iii), le ministre met sur pied un processus de consultations publiques avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l'industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d'aide à l'établissement et les chercheurs et praticiens en immigration pour obtenir de l'information, des conseils et des recommandations concernant les conditions du marché du travail, y compris les professions susceptibles d'être en pénurie de main-d'œuvre, ainsi que sur la façon dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques.

Conseils et recommandations

(2) Les conseils et les recommandations du processus de consultations publiques sont fondés sur des observations écrites fournies par des partenaires et autres intéressés de l'industrie.

Rapport

(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport pour l'exercice précédent contenant la liste des catégories d'étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande au titre d'instructions données en vertu de l'alinéa 10.3(1)h.1) ainsi que les critères de sélection et le processus appliqués pour l'établissement de ces catégories.

Referral

(4) After it is tabled, the report stands referred to the committee of the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament that may be designated or established for the purpose of reviewing the report.

2022, c. 10, s. 377.1.

DIVISION 1

Requirements and Selection

Requirements

Application before entering Canada

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Electronic travel authorization

(1.01) Despite subsection (1), a foreign national must, before entering Canada, apply for an electronic travel authorization required by the regulations by means of an electronic system, unless the regulations provide that the application may be made by other means. The application may be examined by an officer and, if the officer determines that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act, the authorization may be issued by the officer.

Restriction

(1.1) A designated foreign national may not make an application for permanent residence under subsection (1)

- (a)** if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;
- (b)** if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or
- (c)** in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.

Suspension of application

(1.2) The processing of an application for permanent residence under subsection (1) of a foreign national who, after the application is made, becomes a designated foreign national is suspended

Renvoi

(4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

2022, ch. 10, art. 377.1.

SECTION 1

Formalités et sélection

Formalités

Visa et documents

11 (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement. L'agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d'un contrôle, que l'étranger n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Autorisation de voyage électronique

(1.01) Malgré le paragraphe (1), l'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l'autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d'un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S'il décide, à la suite d'un contrôle, que l'étranger n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l'agent peut délivrer l'autorisation.

Réserve

(1.1) L'étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l'un ou l'autre des jours suivants :

- a)** s'il a fait une demande d'asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d'asile;
- b)** s'il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
- c)** dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande

(1.2) La procédure d'examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu'à ce que cinq

- (a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;
- (b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or
- (c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.

Refusal to consider application

(1.3) The officer may refuse to consider an application for permanent residence made under subsection (1) if

- (a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and
- (b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.1) or (1.2).

If sponsor does not meet requirements

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

2001, c. 27, s. 11; 2008, c. 28, s. 116; 2012, c. 17, s. 5, c. 31, s. 308; 2015, c. 36, s. 169.

11.1 [Repealed, 2015, c. 36, s. 170]

Visa or other document not to be issued

11.2 (1) An officer may not issue a visa or other document in respect of an application for permanent residence to a foreign national who was issued an invitation under Division 0.1 to make that application if — at the time the invitation was issued or at the time the officer received their application — the foreign national

- (a) did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(e);
- (b) did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.3(1)(h) and were issued the invitation; or
- (c) did not meet the criteria for membership in a category that was established in an instruction given

années se soient écoulées depuis l'un ou l'autre des jours suivants :

- a) si l'étranger a fait une demande d'asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d'asile;
- b) s'il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
- c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d'examiner la demande

(1.3) L'agent peut refuser d'examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l'étranger désigné si :

- a) d'une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l'article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l'article 98.1;
- b) d'autre part, moins d'une année s'est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

Cas de la demande parrainée

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

2001, ch. 27, art. 11; 2008, ch. 28, art. 116; 2012, ch. 17, art. 5, ch. 31, art. 308; 2015, ch. 36, art. 169.

11.1 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 170]

Visa ou autre document ne pouvant être délivré

11.2 (1) Ne peut être délivré à l'étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l'égard de la demande si, lorsque l'invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l'agent :

- a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)e);
- b) il n'avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d'une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;
- c) dans le cas où l'invitation lui a été formulée sur la base du fait qu'il pouvait être membre d'un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa

under paragraph 10.3(1)(h.2), if they were issued an invitation on the basis that they were eligible to be a member of that category.

Exceptions

(2) Despite subsection (1), an officer may issue the visa or other document if, at the time the officer received their application,

(a) the foreign national did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(e) — or they did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.3(1)(h) or did not meet the criteria for membership in a category that was established in an instruction given under paragraph 10.3(1)(h.2) — because the foreign national's birthday occurred after the invitation was issued; or

(b) the foreign national did not have the qualifications they had at the time the invitation was issued and on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.3(1)(h), but

(i) they met the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(e),

(i.1) they met the criteria for membership of a category established in an instruction given under paragraph 10.3(1)(h.2), if they were issued the invitation on the basis that they were eligible to be a member of that category, and

(ii) they occupied a rank that is not lower than the rank that a foreign national was required to have occupied to be invited to make an application.

2014, c. 20, s. 300; 2017, c. 20, s. 303; 2022, c. 10, s. 378.

Termination — processing of application

11.3 An officer may terminate the processing of an application for a visa or other document in the prescribed circumstances.

2026, c. 4, s. 65.

Selection of Permanent Residents

Family reunification

12 (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

10.3(1)(h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l'ensemble en question.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l'étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l'agent, selon le cas :

a) il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(e), il n'avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d'une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d'un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(h.2), en raison du fait que l'anniversaire de l'étranger a eu lieu après la formulation de l'invitation;

b) il n'avait pas les attributs — qu'il avait au moment où l'invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au titre d'une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(h), mais :

(i) il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(e),

(i.1) s'il a reçu l'invitation sur la base du fait qu'il pouvait être membre d'un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l'alinéa 10.3(1)(h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l'ensemble en question,

(ii) il occupait un rang qui n'est pas inférieur au rang qu'un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande.

2014, ch. 20, art. 300; 2017, ch. 20, art. 303; 2022, ch. 10, art. 378.

Fin de l'examen des demandes

11.3 L'agent peut, dans les cas prévus par règlement, mettre fin définitivement à l'examen de toute demande de visa ou de tout autre document.

2026, ch. 4, art. 65.

Sélection des résidents permanents

Regroupement familial

12 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement.

Economic immigration

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

Refugees

(3) A foreign national, inside or outside Canada, may be selected as a person who under this Act is a Convention refugee or as a person in similar circumstances, taking into account Canada's humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted.

Sponsorship of Foreign Nationals

Sponsorship of foreign nationals

13 (1) A Canadian citizen or permanent resident, or a group of Canadian citizens or permanent residents, a corporation incorporated under a law of Canada or of a province or an unincorporated organization or association under federal or provincial law — or any combination of them — may sponsor a foreign national, subject to the regulations.

(2) and (3) [Repealed, 2012, c. 17, s. 7]

Instructions of Minister

(4) An officer shall apply the regulations on sponsorship referred to in paragraph 14(2)(e) in accordance with any instructions that the Minister may make.

2001, c. 27, s. 13; 2012, c. 17, s. 7.

Undertakings

Undertaking binding

13.1 An undertaking given under this Act in respect of a foreign national — including a sponsorship undertaking — is binding on the person who gives it.

2012, c. 17, s. 8.

Undertaking required

13.2 (1) If required to do so by the regulations, a foreign national who makes an application for a visa or for permanent or temporary resident status must obtain the undertaking specified in the regulations.

Minister's instructions

(2) An officer must apply the regulations made under paragraph 14(2)(e.1) in accordance with any instructions that the Minister may give.

2012, c. 17, s. 8.

Immigration économique

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Réfugiés

(3) La sélection de l'étranger, qu'il soit au Canada ou non, s'effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l'égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu'il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Régime de parrainage

Parrainage de l'étranger

13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

(2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]

Instructions

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en œuvre des règlements visés à l'alinéa 14(2)e).

2001, ch. 27, art. 13; 2012, ch. 17, art. 7.

Engagements

Caractère obligatoire

13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l'égard d'un étranger, notamment l'engagement de parrainage, lie le répondant.

2012, ch. 17, art. 8.

Engagement exigé

13.2 (1) Lorsque les règlements l'exigent, l'étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d'obtenir l'engagement qui y est prévu.

Instructions du ministre

(2) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en œuvre des règlements visés à l'alinéa 14(2)e.1).

2012, ch. 17, art. 8.

Regulations

Regulations

14 (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may define, for the purposes of this Act, the terms used in this Division.

Regulations

(2) The regulations may prescribe, and govern any matter relating to, classes of permanent residents or foreign nationals, including the classes referred to in section 12, and may include provisions respecting

(a) selection criteria, the weight, if any, to be given to all or some of those criteria, the procedures to be followed in evaluating all or some of those criteria and the circumstances in which an officer may substitute for those criteria their evaluation of the likelihood of a foreign national's ability to become economically established in Canada;

(b) applications for visas and other documents and their issuance or refusal, with respect to foreign nationals and their family members;

(b.1) the circumstances in which an officer may terminate the processing of an application for a visa or other document;

(c) the number of applications that may be processed or approved in a year, the number of visas and other documents that may be issued in a year, and the measures to be taken when that number is exceeded;

(d) conditions that may or must be imposed, varied or cancelled, individually or by class, on permanent residents and foreign nationals;

(e) sponsorships;

(e.1) undertakings, and penalties for failure to comply with undertakings;

(f) deposits or guarantees of the performance of obligations under this Act that are to be given by any person to the Minister;

(f.1) the power to inspect, including the power to require documents to be provided for inspection, for the purpose of verifying compliance with undertakings; and

Règlements

Application générale

14 (1) Les règlements régissent l'application de la présente section et définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

Sélection et formalités

(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d'étrangers, dont celles visées à l'article 12, et portent notamment sur :

a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d'appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l'agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l'étranger à réussir son établissement économique au Canada;

b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;

b.1) les cas où l'agent peut mettre fin définitivement à l'examen d'une demande de visa ou d'un autre document;

c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;

d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

e) le parrainage;

e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;

f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;

f.1) les pouvoirs d'inspection, notamment celui d'exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;

g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

(g) any matter for which a recommendation to the Minister or a decision may or must be made by a designated person, institution or organization with respect to a foreign national or sponsor.

(3) to (5) [Repealed, 2015, c. 36, s. 171]

2001, c. 27, s. 14; 2012, c. 17, s. 9, c. 31, ss. 309, 313; 2013, c. 16, s. 4; 2014, c. 20, s. 301; 2015, c. 36, s. 171; 2026, c. 4, s. 66.

Minister's Instructions

Economic immigration

14.1 (1) For the purpose of supporting the attainment of economic goals established by the Government of Canada, the Minister may give instructions establishing a class of permanent residents as part of the economic class referred to in subsection 12(2) and, in respect of the class that is established, governing any matter referred to in paragraphs 14(2)(a) to (g), 26(a), (b), (d) and (e) and 32(d) and the fees for processing applications for permanent resident visas or for permanent resident status and providing for cases in which those fees may be waived.

Limitation

(2) Despite any instruction given by the Minister under paragraph 87.3(3)(c), no more than 2,750 applications in a class established under subsection (1) may be processed in any year.

Application of regulations

(3) Subject to subsection (4), regulations that apply to all classes prescribed under subsection 14(2) that are part of the economic class referred to in subsection 12(2) apply to a class established under subsection (1).

Exception

(4) The Minister may specify in an instruction that regulations made under subsection 14(2), paragraph 26(a), (b), (d) or (e) or 32(d) or subsection 89(1) do not apply to a class established under subsection (1).

Non-application of regulations

(5) For greater certainty, regulations that apply to only one class prescribed under subsection 14(2) that is part of the economic class referred to in subsection 12(2) — or to only certain classes that are part of that economic class — do not apply to a class established under subsection (1). However, an instruction given under that subsection may specify otherwise.

(3) à (5) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 171]

2001, ch. 27, art. 14; 2012, ch. 17, art. 9, ch. 31, art. 309 et 313; 2013, ch. 16, art. 4; 2014, ch. 20, art. 301; 2015, ch. 36, art. 171; 2026, ch. 4, art. 66.

Instructions du ministre

Catégorie « immigration économique »

14.1 (1) Afin de favoriser l'atteinte d'objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l'égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d'examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.

Limite

(2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l'alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an.

Application des règlements

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l'ensemble des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s'appliquent aux catégories établies au titre du paragraphe (1).

Exception

(4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou du paragraphe 89(1) ne s'appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).

Non-application des règlements

(5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu'à l'une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s'appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.

Non-application of instructions

(6) The instructions do not apply in respect of a pre-scribed class.

Compliance with instructions

(7) An officer must comply with the instructions before processing an application and when processing one.

Amendments to instructions

(8) An instruction that amends another instruction may, if it so provides, apply in respect of applications in a class established by the original instruction that are pending on the day on which the amending instruction takes effect.

Effective period — limitation

(9) An instruction given under subsection (1) has effect for the period specified in the instruction, which is not to exceed five years starting on the day on which the instruction first takes effect. No amendment to or renewal of an instruction may extend the five-year period.

Pending applications

(10) Despite subsection (9), the Minister may direct officers to process, after the end of the effective period of an instruction, applications in a class established by the instruction that were made during the period in which the instruction had effect.

Service Fees Act

(11) The *Service Fees Act* does not apply in respect of the fees referred to in subsection (1).

Publication

(12) Instructions must be published in the *Canada Gazette*.

2012, c. 19, ss. 703, 710; 2017, c. 20, s. 454; 2026, c. 4, s. 32(E).

DIVISION 2

Examination

Examination by officer

15 (1) An officer is authorized to proceed with an examination if a person makes an application to the officer in accordance with this Act or if an application is made under subsection 11(1.01).

Non-application des instructions

(6) Les instructions ne s'appliquent pas aux catégories établies par règlement.

Respect des instructions

(7) L'agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.

Modification des instructions

(8) L'instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu'elle le prévoit, s'appliquer à l'égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l'instruction originale qui sont pendantes à la date où l'instruction modificatrice prend effet.

Limite de la période de validité

(9) L'instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l'instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l'instruction.

Demandes pendantes

(10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l'agent de traiter les demandes faites au titre d'une catégorie établie par instruction alors qu'elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.

Loi sur les frais de service

(11) La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas à l'égard des frais visés au paragraphe (1).

Publication

(12) Les instructions sont publiées dans la *Gazette du Canada*.

2012, ch. 19, art. 703 et 710; 2017, ch. 20, art. 454; 2026, ch. 4, art. 32(A).

SECTION 2

Contrôle

Pouvoir de l'agent

15 (1) L'agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).

Provincial criteria

(2) In the case of a foreign national referred to in subsection 9(1), an examination of whether the foreign national complies with the applicable selection criteria shall be conducted solely on the basis of documents delivered by the province indicating that the competent authority of the province is of the opinion that the foreign national complies with the province's selection criteria.

Inspection

(3) An officer may board and inspect any means of transportation bringing persons to Canada, examine any person carried by that means of transportation and any record or document respecting that person, seize and remove the record or document to obtain copies or extracts and hold the means of transportation until the inspection and examination are completed.

Instructions

(4) The officer shall conduct the examination in accordance with any instructions that the Minister may give.

2001, c. 27, s. 15; 2012, c. 31, s. 310.

Health insurance policy

15.1 A health insurance policy purchased from an insurance company outside Canada that is approved by the Minister satisfies any requirement in an instruction given under subsection 15(4) that a foreign national who applies for a temporary resident visa in order to visit their Canadian citizen or permanent resident child or grandchild for an extended period must have private health insurance.

2023, c. 21, s. 2.

Obligation — answer truthfully

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Obligation — appear for examination

(1.1) A person who makes an application must, on request of an officer, appear for an examination.

Obligation — relevant evidence

(2) In the case of a foreign national,

(a) the relevant evidence referred to in subsection (1) includes photographic and fingerprint evidence; and

(b) subject to the regulations, the foreign national must submit to a medical examination.

Critères provinciaux

(2) S'agissant de l'étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l'autorité compétente de celle-ci est d'avis que l'étranger répond à ses critères de sélection.

Fouille

(3) L'agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s'y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu'à la fin du contrôle.

Instructions

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l'exécution du contrôle.

2001, ch. 27, art. 15; 2012, ch. 31, art. 310.

Police d'assurance maladie

15.1 L'étranger qui souscrit une assurance maladie auprès d'une compagnie d'assurance à l'extérieur du Canada qui est agréée par le ministre se conforme à toute instruction visée au paragraphe 15(4) selon laquelle une assurance maladie privée est requise pour demander un visa de résident temporaire afin de rendre visite, pendant une longue période, à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent.

2023, ch. 21, art. 2.

Obligation du demandeur

16 (1) L'auteur d'une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Obligation de se soumettre au contrôle

(1.1) L'auteur d'une demande au titre de la présente loi doit, à la demande de l'agent, se soumettre au contrôle.

Éléments de preuve

(2) S'agissant de l'étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.

Obligation — interview

(2.1) A foreign national who makes an application must, on request of an officer, appear for an interview for the purpose of an investigation conducted by the Canadian Security Intelligence Service under section 15 of the *Canadian Security Intelligence Service Act* for the purpose of providing advice or information to the Minister under section 14 of that Act and must answer truthfully all questions put to them during the interview.

Evidence relating to identity

(3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained, subject to an examination or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.

2001, c. 27, s. 16; 2010, c. 8, s. 2; 2013, c. 16, s. 5; 2015, c. 3, s. 108(E).

Regulations

17 The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may include provisions respecting the conduct of examinations.

DIVISION 3

Entering and Remaining in Canada

Entering and Remaining

Examination by officer

18 (1) Subject to the regulations, every person seeking to enter Canada must appear for an examination to determine whether that person has a right to enter Canada or is or may become authorized to enter and remain in Canada.

Transit

(2) Subsection (1) also applies to persons who, without leaving Canada, seek to leave an area at an airport that is reserved for passengers who are in transit or who are waiting to depart Canada.

Powers of officer

(3) Even though a person seeking to enter Canada is not, in accordance with regulations made under subsection 26(2), required to appear for an examination, an officer may require the person to do so.

2001, c. 27, s. 18; 2017, c. 11, s. 5.

Obligation — entrevue

(2.1) L'étranger qui présente une demande au titre de la présente loi doit, sur demande de l'agent, se présenter à toute entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre d'une enquête visée à l'article 15 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité* en vue de fournir au ministre les conseils visés à l'article 14 de cette loi ou de lui transmettre les informations visées à cet article. L'étranger doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées pendant cette entrevue.

Établissement de l'identité

(3) L'agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l'étranger qui fait l'objet d'une arrestation, d'une mise en détention, d'un contrôle ou d'une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d'établir son identité et vérifier s'il se conforme à la présente loi.

2001, ch. 27, art. 16; 2010, ch. 8, art. 2; 2013, ch. 16, art. 5; 2015, ch. 3, art. 108(A).

Règlements

17 Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur l'exécution du contrôle.

SECTION 3

Entrée et séjour au Canada

Entrée et séjour

Contrôle

18 (1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer ou s'il est autorisé, ou peut l'être, à y entrer et à y séjourner.

Transit

(2) Le présent article s'applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.

Pouvoir de l'agent

(3) L'agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n'est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu'elle s'y soumette.

2001, ch. 27, art. 18; 2017, ch. 11, art. 5.

Right of entry of citizens and Indians

19 (1) Every Canadian citizen within the meaning of the *Citizenship Act* and every person registered as an Indian under the *Indian Act* has the right to enter and remain in Canada in accordance with this Act, and an officer shall allow the person to enter Canada if satisfied following an examination on their entry that the person is a citizen or registered Indian.

Right of entry of permanent residents

(2) An officer shall allow a permanent resident to enter Canada if satisfied following an examination on their entry that they have that status.

Obligation on entry

20 (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

Declaration

(1.1) A foreign national who is the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) must not seek to enter or remain in Canada as a temporary resident.

Provincial criteria

(2) A foreign national referred to in subsection 9(1) must also establish, to become a permanent resident, that they hold a document issued by the province indicating that the competent authority of the province is of the opinion that the foreign national complies with the province's selection criteria.

2001, c. 27, s. 20; 2013, c. 16, s. 6.

Document — cancellation, suspension or variation

20.01 (1) An officer may, in the prescribed circumstances, cancel, suspend or vary a visa or other document.

For greater certainty

(2) For greater certainty, subsection (1) does not affect any other lawful authority to cancel, suspend or vary a visa or other document.

Droit d'entrer : citoyen canadien et Indien

19 (1) Tout citoyen canadien, au sens de la *Loi sur la citoyenneté*, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la *Loi sur les Indiens*, a le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner conformément à la présente loi; l'agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d'un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.

Droit d'entrer : résident permanent

(2) L'agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d'un contrôle fait à son arrivée, qu'il a ce statut.

Obligation à l'entrée au Canada

20 (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Déclaration

(1.1) L'étranger qui fait l'objet d'une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) ne peut chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire.

Critères provinciaux

(2) L'étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu'il détient le document délivré par la province en cause attestant que l'autorité compétente de celle-ci est d'avis qu'il répond à ses critères de sélection.

2001, ch. 27, art. 20; 2013, ch. 16, art. 6.

Document — annulation, suspension ou modification

20.01 (1) L'agent peut, dans les cas prévus par règlement, annuler, suspendre ou modifier tout visa ou tout autre document.

Précision

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant d'annuler, de suspendre ou de modifier un visa ou un autre document.

For greater certainty

(3) For greater certainty, the authority to vary under subsection (1) does not include the authority to grant permanent resident status.

2026, c. 4, s. 67.

Designation — human smuggling or other irregular arrival

20.1 (1) The Minister may, by order, having regard to the public interest, designate as an irregular arrival the arrival in Canada of a group of persons if he or she

(a) is of the opinion that examinations of the persons in the group, particularly for the purpose of establishing identity or determining inadmissibility — and any investigations concerning persons in the group — cannot be conducted in a timely manner; or

(b) has reasonable grounds to suspect that, in relation to the arrival in Canada of the group, there has been, or will be, a contravention of subsection 117(1) for profit, or for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.

Effect of designation

(2) When a designation is made under subsection (1), a foreign national — other than a foreign national referred to in section 19 — who is part of the group whose arrival is the subject of the designation becomes a designated foreign national unless, on arrival, they hold the visa or other document required under the regulations and, on examination, the officer is satisfied that they are not inadmissible.

Statutory Instruments Act

(3) An order made under subsection (1) is not a statutory instrument for the purposes of the *Statutory Instruments Act*. However, it must be published in the *Canada Gazette*.

2012, c. 17, s. 10.

Application for permanent residence — restriction

20.2 (1) A designated foreign national may not apply to become a permanent resident

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

Précision

(3) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n'inclut pas celui d'octroyer le statut de résident permanent.

2026, ch. 4, art. 67.

Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l'organisation de l'entrée illégale de personnes

20.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l'intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l'arrivée au Canada d'un groupe de personnes, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) il est d'avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l'établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l'arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste ou en association avec l'un ou l'autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Effet de la désignation

(2) Lorsqu'une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l'étranger — non visé à l'article 19 — qui fait partie du groupe dont l'arrivée fait l'objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d'un contrôle, l'agent est convaincu qu'il n'est pas interdit de territoire.

Caractère non réglementaire

(3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*, mais sont publiés dans la *Gazette du Canada*.

2012, ch. 17, art. 10.

Demande de résidence permanente — réserve

20.2 (1) L'étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l'un ou l'autre des jours suivants :

a) s'il a fait une demande d'asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d'asile;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.

Suspension of application for permanent residence

(2) The processing of an application for permanent residence of a foreign national who, after the application is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.

Refusal to consider application

(3) The officer may refuse to consider an application for permanent residence if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1) or (2).

2012, c. 17, s. 10.

Status and Authorization to Enter

Permanent resident

21 (1) A foreign national becomes a permanent resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(a) and subsection 20(2) and is not inadmissible.

Protected person

(2) Except in the case of a person described in subsection 112(3) or a person who is a member of a prescribed

b) s'il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande de résidence permanente

(2) La procédure d'examen de la demande de résidence permanente de l'étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu'à ce que cinq années se soient écoulées depuis l'un ou l'autre des jours suivants :

a) si l'étranger a fait une demande d'asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d'asile;

b) s'il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d'examiner la demande

(3) L'agent peut refuser d'examiner la demande de résidence permanente présentée par l'étranger désigné si :

a) d'une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l'article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l'article 98.1;

b) d'autre part, moins d'une année s'est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).

2012, ch. 17, art. 10.

Statut et autorisation d'entrer

Résident permanent

21 (1) Devient résident permanent l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n'est pas interdit de territoire.

Personne protégée

(2) Sous réserve d'un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne

class of persons, a person whose application for protection has been finally determined by the Board to be a Convention refugee or to be a person in need of protection, or a person whose application for protection has been allowed by the Minister, becomes, subject to any federal-provincial agreement referred to in subsection 9(1), a permanent resident if the officer is satisfied that they have made their application in accordance with the regulations and that they are not inadmissible on any ground referred to in section 34, 35 or 35.1, subsection 36(1) or section 37 or 38.

Pending application — subsection 108(2)

(3) A person in respect of whom the Minister has made an application under subsection 108(2) may not become a permanent resident under subsection (2) while the application is pending.

2001, c. 27, s. 21; 2012, c. 17, s. 11; 2023, c. 19, s. 2.

Temporary resident

22 (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b), is not inadmissible and is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1).

Dual intent

(2) An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

2001, c. 27, s. 22; 2013, c. 16, s. 7.

Declaration

22.1 (1) The Minister may, on the Minister's own initiative, declare that a foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, may not become a temporary resident if the Minister is of the opinion that it is justified by public policy considerations.

Effective period

(2) A declaration has effect for the period specified by the Minister, which is not to exceed 36 months.

Revocation

(3) The Minister may, at any time, revoke a declaration or shorten its effective period.

Report to Parliament

(4) The report required under section 94 must include the number of declarations made under subsection (1)

à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d'une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d'une catégorie réglementaire — dont l'agent constate qu'elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu'elle n'est pas interdite de territoire pour l'un des motifs visés aux articles 34, 35 ou 35.1, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

Demande pendante — paragraphe 108(2)

(3) La personne à l'égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.

2001, ch. 27, art. 21; 2012, ch. 17, art. 11; 2023, ch. 19, art. 2.

Résident temporaire

22 (1) Devient résident temporaire l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)b), n'est pas interdit de territoire et ne fait pas l'objet d'une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).

Double intention

(2) L'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

2001, ch. 27, art. 22; 2013, ch. 16, art. 7.

Déclaration

22.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s'il estime que l'intérêt public le justifie, déclarer que l'étranger non visé à l'article 19 ne peut devenir résident temporaire.

Validité

(2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.

Révocation

(3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.

Rapport au Parlement

(4) Le rapport prévu à l'article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique

and set out the public policy considerations that led to the making of the declarations.

2013, c. 16, s. 8.

Entry to complete examination or hearing

23 An officer may authorize a person to enter Canada for the purpose of further examination or an admissibility hearing under this Part.

2001, c. 27, s. 23; 2026, c. 4, s. 33(F).

Temporary resident permit

24 (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

Exception

(2) A foreign national referred to in subsection (1) to whom an officer issues a temporary resident permit outside Canada does not become a temporary resident until they have been examined upon arrival in Canada.

Instructions of Minister

(3) In applying subsection (1), the officer shall act in accordance with any instructions that the Minister may make.

Restriction — pending application for protection

(3.1) A foreign national whose claim for refugee protection has been determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division may not request a temporary resident permit if they have made an application for protection to the Minister that is pending.

Restriction

(4) A foreign national whose claim for refugee protection has not been allowed may not request a temporary resident permit if less than 12 months have passed since

(a) the day on which their claim was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division, in the case where no appeal was made and no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review; or

(b) in any other case, the latest of

(i) the day on which their claim was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or, if there was more

en quoi l'intérêt public a donné lieu à de telles déclarations.

2013, ch. 16, art. 8.

Autorisation d'entrer : contrôle complémentaire ou enquête

23 L'agent peut autoriser une personne à entrer au Canada en vue du contrôle complémentaire ou de l'enquête prévus par la présente partie.

2001, ch. 27, art. 23; 2026, ch. 4, art. 33.

Permis de séjour temporaire

24 (1) Devient résident temporaire l'étranger, dont l'agent estime qu'il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s'il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre annulable en tout temps.

Cas particulier

(2) L'étranger visé au paragraphe (1) à qui l'agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu'après s'être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

Instructions

(3) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (1).

Réserve : demande de protection pendante

(3.1) L'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'un constat d'irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.

Réserve

(4) L'étranger dont la demande d'asile n'a pas été acceptée ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que douze mois ne se soient écoulés depuis, selon le cas :

a) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l'absence d'appel et de demande d'autorisation de contrôle judiciaire;

b) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(i) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la

than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred,

(ii) the day on which their claim was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Appeal Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

(iii) the day on which the Federal Court refused their application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their claim.

Restriction — designated foreign national

(5) A designated foreign national may not request a temporary resident permit

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.

Suspension of request

(6) The processing of a request for a temporary resident permit of a foreign national who, after the request is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.

Refusal to consider request

(7) The officer may refuse to consider a request for a temporary resident permit if

protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(ii) son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d'appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(iii) le refus de l'autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l'égard de la demande d'asile.

Réserve — étranger désigné

(5) L'étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l'un ou l'autre des jours suivants :

a) s'il a fait une demande d'asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d'asile;

b) s'il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande

(6) La procédure d'examen de la demande de permis de séjour temporaire de l'étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu'à ce que cinq années se soient écoulées depuis l'un ou l'autre des jours suivants :

a) si l'étranger a fait une demande d'asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d'asile;

b) s'il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d'examiner la demande

(7) L'agent peut refuser d'examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l'étranger désigné si :

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (5) or (6).

2001, c. 27, s. 24; 2010, c. 8, s. 3; 2012, c. 17, s. 12; 2019, c. 29, s. 302; 2026, c. 4, s. 68(F).

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35, 35.1 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35, 35.1 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

Restriction — designated foreign national

(1.01) A designated foreign national may not make a request under subsection (1)

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.

Suspension of request

(1.02) The processing of a request under subsection (1) of a foreign national who, after the request is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

a) d'une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l'article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l'article 98.1;

b) d'autre part, moins d'une année s'est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).

2001, ch. 27, art. 24; 2010, ch. 8, art. 3; 2012, ch. 17, art. 12; 2019, ch. 29, art. 302; 2026, ch. 4, art. 68(F).

Séjour pour motif d'ordre humanitaire à la demande de l'étranger

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d'un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c'est en raison d'un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d'un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s'il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des considérations d'ordre humanitaire relatives à l'étranger le justifient, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché.

Réserve — étranger désigné

(1.01) L'étranger désigné ne peut demander l'étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l'un ou l'autre des jours suivants :

a) s'il a fait une demande d'asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d'asile;

b) s'il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande

(1.02) La procédure d'examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l'étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu'à ce que cinq années se soient écoulées depuis l'un ou l'autre des jours suivants :

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.

Refusal to consider request

(1.03) The Minister may refuse to consider a request under subsection (1) if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.01) or (1.02).

Payment of fees

(1.1) The Minister is seized of a request referred to in subsection (1) only if the applicable fees in respect of that request have been paid.

Exceptions

(1.2) The Minister may not examine the request if

(a) the foreign national has already made such a request and the request is pending;

(a.1) the request is for an exemption from any of the criteria or obligations of Division 0.1;

(b) the foreign national has made a claim for refugee protection that is pending before the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;

(b.1) the foreign national made a claim for refugee protection that was determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division and they made an application for protection to the Minister that is pending; or

(c) subject to subsection (1.21), less than 12 months have passed since

(i) the day on which the foreign national's claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Protection

a) si l'étranger désigné a fait une demande d'asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d'asile;

b) s'il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d'examiner la demande

(1.03) Le ministre peut refuser d'examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l'étranger désigné si :

a) d'une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l'article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l'article 98.1;

b) d'autre part, moins d'une année s'est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).

Païement des frais

(1.1) Le ministre n'est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.

Exceptions

(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l'étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) l'étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;

a.1) celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1;

b) il a présenté une demande d'asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d'appel des réfugiés;

b.1) sa demande d'asile a fait l'objet d'un constat d'irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;

c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(i) le rejet de la demande d'asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des

Division, in the case where no appeal was made and no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or

(ii) in any other case, the latest of

(A) the day on which the foreign national's claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Protection Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred,

(B) the day on which the foreign national's claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Appeal Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

(C) the day on which the Federal Court refused the foreign national's application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their claim for refugee protection.

Exception to paragraph (1.2)(c)

(1.21) Paragraph (1.2)(c) does not apply in respect of a foreign national

(a) who, in the case of removal, would be subjected to a risk to their life, caused by the inability of each of their countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, to provide adequate health or medical care; or

(b) whose removal would have an adverse effect on the best interests of a child directly affected.

Non-application of certain factors

(1.3) In examining the request of a foreign national in Canada, the Minister may not consider the factors that are taken into account in the determination of whether a person is a Convention refugee under section 96 or a person in need of protection under subsection 97(1) but must consider elements related to the hardships that affect the foreign national.

Provincial criteria

(2) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if

réfugiés, en l'absence d'appel et de demande d'autorisation de contrôle judiciaire,

(ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(A) le rejet de la demande d'asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(B) son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d'appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(C) le refus de l'autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l'égard de la demande d'asile.

Exception à l'alinéa (1.2)c)

(1.21) L'alinéa (1.2)c) ne s'applique pas à l'étranger si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

a) pour chaque pays dont l'étranger a la nationalité — ou, s'il n'a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l'incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;

b) le renvoi de l'étranger porterait atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant directement touché.

Non-application de certains facteurs

(1.3) Le ministre, dans l'étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d'un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d'aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l'article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l'étranger fait face.

Critères provinciaux

(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne

the foreign national does not meet the province's selection criteria applicable to that foreign national.

2001, c. 27, s. 25; 2008, c. 28, s. 117; 2010, c. 8, s. 4; 2012, c. 17, s. 13; 2013, c. 16, ss. 9, 36, c. 40, s. 291; 2019, c. 29, s. 303; 2023, c. 19, s. 3.

Humanitarian and compassionate considerations — Minister's own initiative

25.1 (1) The Minister may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible — other than under section 34, 35, 35.1 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

Exemption

(2) The Minister may exempt the foreign national from the payment of any applicable fees in respect of the examination of their circumstances under subsection (1).

Provincial criteria

(3) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province's selection criteria applicable to that foreign national.

2010, c. 8, s. 5; 2013, c. 16, s. 10; 2023, c. 19, s. 4.

Public policy considerations

25.2 (1) The Minister may, in examining the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, grant that person permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the foreign national complies with any conditions imposed by the Minister and the Minister is of the opinion that it is justified by public policy considerations.

Exemption

(2) The Minister may exempt the foreign national from the payment of any applicable fees in respect of the examination of their circumstances under subsection (1).

Provincial criteria

(3) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province's selection criteria applicable to that foreign national.

répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

2001, ch. 27, art. 25; 2008, ch. 28, art. 117; 2010, ch. 8, art. 4; 2012, ch. 17, art. 13; 2013, ch. 16, art. 9 et 36, ch. 40, art. 291; 2019, ch. 29, art. 303; 2023, ch. 19, art. 3.

Séjour pour motif d'ordre humanitaire à l'initiative du ministre

25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l'étranger qui est interdit de territoire — sauf si c'est en raison d'un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des considérations d'ordre humanitaire relatives à l'étranger le justifient, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché.

Dispense

(2) Il peut dispenser l'étranger du paiement des frais afférents à l'étude de son cas au titre du paragraphe (1).

Critères provinciaux

(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

2010, ch. 8, art. 5; 2013, ch. 16, art. 10; 2023, ch. 19, art. 4.

Séjour dans l'intérêt public

25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l'étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l'étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l'intérêt public le justifie.

Dispense

(2) Il peut dispenser l'étranger du paiement des frais afférents à l'étude de son cas au titre du paragraphe (1).

Critères provinciaux

(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Conditions

(4) The conditions referred to in subsection (1) may include a requirement for the foreign national to obtain an undertaking or to obtain a determination of their eligibility from a third party that meets any criteria specified by the Minister.

2010, c. 8, s. 5; 2012, c. 17, s. 14.

Regulations

26 (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of sections 18 to 25.2, and may include provisions respecting

- (a)** entering, remaining in and re-entering Canada;
- (b)** permanent resident status or temporary resident status, including acquisition of that status;
- (b.01)** the circumstances in which an officer may cancel, suspend or vary a visa or other document;
- (b.1)** declarations referred to in subsection 22.1(1);
- (c)** the circumstances in which all or part of the considerations referred to in section 24 may be taken into account;
- (d)** conditions that may or must be imposed, varied or cancelled, individually or by class, on permanent residents and foreign nationals;
- (d.1)** undertakings that may or must be given in respect of requests made under subsection 25(1) or undertakings referred to in subsection 25.2(4), and penalties for failure to comply with undertakings;
- (d.2)** the determination of eligibility referred to in subsection 25.2(4); and
- (e)** deposits or guarantees of the performance of obligations under this Act that are to be given to the Minister.

Exemptions

(2) The regulations may exempt persons or categories of persons from the application of section 18 and prescribe the conditions under which the exemption applies.

2001, c. 27, s. 26; 2010, c. 8, s. 6; 2012, c. 17, s. 15; 2013, c. 16, s. 11; 2017, c. 11, s. 6; 2026, c. 4, s. 69.

Conditions

(4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l'obligation pour l'étranger en cause d'obtenir d'une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d'obtenir un engagement.

2010, ch. 8, art. 5; 2012, ch. 17, art. 14.

Règlements

26 (1) Les règlements régissent l'application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :

- a)** l'entrée, la faculté de rentrer et le séjour;
- b)** le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l'acquisition du statut;
- b.01)** les cas où l'agent peut annuler, suspendre ou modifier un visa ou un autre document;
- b.1)** la déclaration visée au paragraphe 22.1(1);
- c)** les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l'article 24;
- d)** les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
- d.1)** les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l'égard des demandes faites au titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
- d.2)** la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);
- e)** les garanties à fournir au ministre pour l'exécution de la présente loi.

Exemptions

(2) Les règlements peuvent exempter de l'application de l'article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.

2001, ch. 27, art. 26; 2010, ch. 8, art. 6; 2012, ch. 17, art. 15; 2013, ch. 16, art. 11; 2017, ch. 11, art. 6; 2026, ch. 4, art. 69.

Rights and Obligations of Permanent and Temporary Residents

Right of permanent residents

27 (1) A permanent resident of Canada has the right to enter and remain in Canada, subject to the provisions of this Act.

Conditions

(2) A permanent resident must comply with any conditions imposed under the regulations or under instructions given under subsection 14.1(1).

2001, c. 27, s. 27; 2012, c. 19, s. 704.

Residency obligation

28 (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

Application

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

(i) physically present in Canada,

(ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent,

(iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

(iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

(v) referred to in regulations providing for other means of compliance;

(b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

(i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year

Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires

Droit du résident permanent

27 (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner.

Conditions

(2) Le résident permanent est assujéti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

2001, ch. 27, art. 27; 2012, ch. 19, art. 704.

Obligation de résidence

28 (1) L'obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l'obligation de résidence :

a) le résident permanent se conforme à l'obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

(i) il est effectivement présent au Canada,

(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents,

(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

(v) il se conforme au mode d'exécution prévu par règlement;

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu'il se conformera à l'obligation pour la période quinquennale suivant l'acquisition de son statut, s'il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu'il s'y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

period immediately after they became a permanent resident;

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and

(c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

2001, c. 27, s. 28; 2003, c. 22, s. 172(E).

Right of temporary residents

29 (1) A temporary resident is, subject to the other provisions of this Act, authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis as a visitor or as a holder of a temporary resident permit.

Obligation — temporary resident

(2) A temporary resident must comply with any conditions imposed under the regulations and with any requirements under this Act, must leave Canada by the end of the period authorized for their stay and may re-enter Canada only if their authorization provides for re-entry.

Extended period

(3) In the case of a temporary resident who is authorized to enter and remain in Canada for an extended period in order to visit a Canadian citizen or permanent resident who is their child or grandchild, the period referred to in subsection (2) is five years.

2001, c. 27, s. 29; 2023, c. 21, s. 3.

Work and study in Canada

30 (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act.

Authorization

(1.1) An officer may, on application, authorize a foreign national to work or study in Canada if the foreign national meets the conditions set out in the regulations.

Instructions

(1.2) Despite subsection (1.1), the officer shall refuse to authorize the foreign national to work in Canada if, in the officer's opinion, public policy considerations that are specified in the instructions given by the Minister justify such a refusal.

c) le constat par l'agent que des circonstances d'ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l'inobservation de l'obligation précédant le contrôle.

2001, ch. 27, art. 28; 2003, ch. 22, art. 172(A).

Droit du résident temporaire

29 (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d'un permis de séjour temporaire.

Obligation du résident temporaire

(2) Le résident temporaire est assujéti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l'autorisation le prévoit.

Longue période

(3) Dans le cas du résident temporaire autorisé à entrer au Canada et à y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent, la période mentionnée au paragraphe (2) est de cinq ans.

2001, ch. 27, art. 29; 2023, ch. 21, art. 3.

Études et emploi

30 (1) L'étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

Autorisation

(1.1) L'agent peut, sur demande, autoriser l'étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

Instructions

(1.2) Toutefois, s'il estime que l'intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l'agent refuse d'autoriser l'étranger à exercer un emploi au Canada.

Concurrence of second officer

(1.3) In applying subsection (1.2), any refusal to give authorization to work in Canada requires the concurrence of a second officer.

Purpose

(1.4) The instructions referred to in subsection (1.2) shall prescribe public policy considerations that aim to protect foreign nationals who are at risk of being subjected to humiliating or degrading treatment, including sexual exploitation.

Revocation of work permit

(1.41) An officer may revoke a work permit if, in the officer's opinion, public policy considerations that are specified in instructions given by the Minister justify the revocation.

For greater certainty

(1.42) For greater certainty, subsection (1.41) does not affect any other lawful authority to revoke a work permit.

Revocation or suspension of opinion

(1.43) If, in the view of the Department of Employment and Social Development, public policy considerations that are specified in instructions given by the Minister of Employment and Social Development justify it, that Department may

- (a)** revoke an assessment provided by that Department with respect to an application for a work permit;
- (b)** suspend the effects of the assessment; or
- (c)** refuse to process a request for such an assessment.

For greater certainty

(1.44) For greater certainty, subsection (1.43) does not affect any other lawful authority to revoke an assessment referred to in that subsection.

Publication

(1.5) Instructions given under this section shall be published in the *Canada Gazette*.

Application

(1.6) The instructions take effect on the day on which they are published, or on any later day specified in the instructions, and apply in respect of all applications for authorization to work in Canada and requests to provide an assessment with respect to an application for a work

Confirmation

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.2), tout refus d'autoriser l'étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.

Contenu des instructions

(1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l'intérêt public et visent à protéger l'étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d'être exploité sexuellement.

Révocation d'un permis de travail

(1.41) L'agent peut révoquer un permis de travail s'il estime que l'intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.

Précision

(1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.

Révocation ou suspension d'un avis

(1.43) Le ministère de l'Emploi et du Développement social peut, s'il estime que l'intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l'Emploi et du Développement social, le justifie :

- a)** révoquer une évaluation qu'il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
- b)** suspendre les effets d'une telle évaluation;
- c)** refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.

Précision

(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.

Publication

(1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la *Gazette du Canada*.

Prise d'effet

(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s'appliquent à toute demande d'autorisation d'exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail,

permit, including those applications and requests that were made before that day and for which a final decision has not been made.

Revocation

(1.7) The instructions cease to have effect on the day on which a notice of revocation is published in the *Canada Gazette*.

Minor children

(2) Every minor child in Canada, other than a child of a temporary resident not authorized to work or study, is authorized to study at the pre-school, primary or secondary level.

2001, c. 27, s. 30; 2012, c. 1, s. 206; 2013, c. 33, s. 161, c. 40, s. 235; 2014, c. 39, s. 307.

Status Document

Status document

31 (1) A permanent resident and a protected person shall be provided with a document indicating their status.

Effect

(2) For the purposes of this Act, unless an officer determines otherwise

(a) a person in possession of a status document referred to in subsection (1) is presumed to have the status indicated; and

(b) a person who is outside Canada and who does not present a status document indicating permanent resident status is presumed not to have permanent resident status.

Travel document

(3) A permanent resident outside Canada who is not in possession of a status document indicating permanent resident status shall, following an examination, be issued a travel document if an officer is satisfied that

(a) they comply with the residency obligation under section 28;

(b) an officer has made the determination referred to in paragraph 28(2)(c); or

(c) they were physically present in Canada at least once within the 365 days before the examination and they have made an appeal under subsection 63(4) that has not been finally determined or the period for making such an appeal has not yet expired.

y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l'égard de laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue.

Cessation d'effet

(1.7) Les instructions cessent d'avoir effet à la date de publication de l'avis de leur révocation dans la *Gazette du Canada*.

Enfant mineur

(2) L'enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l'exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.

2001, ch. 27, art. 30; 2012, ch. 1, art. 206; 2013, ch. 33, art. 161, ch. 40, art. 235; 2014, ch. 39, art. 307.

Attestation de statut

Attestation de statut

31 (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.

Effet

(2) Pour l'application de la présente loi et sauf décision contraire de l'agent, celui qui est muni d'une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s'il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l'extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

Titre de voyage

(3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n'est pas muni de l'attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d'un contrôle, que, selon le cas :

a) il remplit l'obligation de résidence;

b) il est constaté que l'alinéa 28(2)c) lui est applicable;

c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n'a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d'appel n'est pas expiré.

Refugee Travel Document

Designated foreign national

31.1 For the purposes of Article 28 of the Refugee Convention, a designated foreign national whose claim for refugee protection or application for protection is accepted is lawfully staying in Canada only if they become a permanent resident or are issued a temporary resident permit under section 24.

2012, c. 17, s. 16.

Regulations

Regulations

32 The regulations may provide for any matter relating to the application of sections 27 to 31, may define, for the purposes of this Act, the terms used in those sections, and may include provisions respecting

- (a) classes of temporary residents, such as students and workers;
- (b) selection criteria for each class of foreign national and for their family members, and the procedures for evaluating all or some of those criteria;
- (c) anything referred to in paragraph (b) for which a decision or recommendation may or must be made by a designated person, institution or organization;
- (d) the conditions that must or may be imposed, varied or cancelled, individually or by class, on permanent residents and foreign nationals, including conditions respecting work or study;
 - (d.1) the conditions that must or may be imposed, individually or by class, on individuals and entities — including employers and educational institutions — in respect of permanent residents and foreign nationals, or that must or may be varied or cancelled;
 - (d.2) the power to inspect — including the power to require documents to be provided by individuals and entities, including employers and educational institutions, for inspection — for the purpose of verifying compliance with the conditions imposed under paragraphs (d) and (d.1);
 - (d.3) the consequences of a failure to comply with the conditions referred to in paragraphs (d) and (d.1);
 - (d.4) a system of administrative monetary penalties applicable to the contravention by an employer of any conditions referred to in paragraph (d.1) and the amounts of those penalties;

Titre de voyage de réfugié

Étranger désigné

31.1 Pour l'application de l'article 28 de la Convention sur les réfugiés, l'étranger désigné dont la demande d'asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s'il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l'article 24.

2012, ch. 17, art. 16.

Règlements

Règlements

32 Les règlements régissent l'application des articles 27 à 31, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :

- a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;
- b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d'étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d'appréciation de tout ou partie de ces critères;
- c) les éléments visés à l'alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;
- d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l'exercice d'une activité professionnelle et d'études;
 - d.1) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d'enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;
 - d.2) les pouvoirs d'inspection, dont celui d'exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d'enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
 - d.3) les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas d) et d.1);
 - d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un

(d.5) the requirement for an employer to provide a prescribed person with prescribed information in relation to a foreign national's authorization to work in Canada for the employer;

(e) the residency obligation under section 28, including rules for calculating applicable days and periods; and

(f) the circumstances in which a document indicating status or a travel document may or must be issued, renewed or revoked.

2001, c. 27, s. 32; 2012, c. 19, s. 705; 2013, c. 16, s. 37; 2014, c. 20, s. 302, c. 39, s. 309; 2015, c. 36, s. 172.

DIVISION 3.1

Examination — Foreign Nationals

Obligation — answer truthfully

32.1 (1) A foreign national who is outside Canada and who holds a permanent resident visa, temporary resident visa, electronic travel authorization, temporary resident permit or any other document must, in order to confirm that they meet the requirements of this Act in respect of that document and in the prescribed circumstances, answer truthfully all questions put to them by an officer and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Obligation — appear for examination

(2) A foreign national who is outside Canada and who holds a document referred to in subsection (1) must, in order to confirm that they meet the requirements of this Act in respect of that document and in the prescribed circumstances, appear for an examination, including a medical examination, on request of an officer.

For greater certainty

(3) For greater certainty, subsections (1) and (2) do not affect any other lawful authority relating to the conduct of an examination of foreign nationals.

2026, c. 4, s. 70.

Regulations

32.2 The regulations may prescribe the circumstances in which a foreign national who is outside Canada and who holds a document referred to in subsection 32.1(1) must appear for examination, answer truthfully all questions put to them and produce a visa and all relevant evidence and documents.

2026, c. 4, s. 70.

employeur de toute condition visée à l'alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;

d.5) l'exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l'autorisation pour un étranger d'exercer un emploi au Canada pour cet employeur;

e) l'obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;

f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l'attestation de statut et du titre de voyage.

2001, ch. 27, art. 32; 2012, ch. 19, art. 705; 2013, ch. 16, art. 37; 2014, ch. 20, art. 302, ch. 39, art. 309; 2015, ch. 36, art. 172.

SECTION 3.1

Contrôle — étrangers

Obligation de l'étranger

32.1 (1) L'étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d'un visa de résident temporaire, d'une autorisation de voyage électronique, d'un permis de séjour temporaire, d'un visa de résident permanent ou de tout autre document doit, afin de confirmer qu'il se conforme à la présente loi à l'égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l'agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Obligation de se soumettre au contrôle

(2) L'étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d'un document visé au paragraphe (1) doit, afin de confirmer qu'il se conforme à la présente loi à l'égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, se soumettre au contrôle à la demande de l'agent, notamment à une visite médicale.

Précision

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) sont sans effet sur tout autre pouvoir légitime relatif à l'exécution du contrôle de tout étranger.

2026, ch. 4, art. 70.

Règlements

32.2 Les règlements peuvent prévoir les cas où l'étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d'un document visé au paragraphe 32.1(1) est tenu de se soumettre à un contrôle, de répondre véridiquement aux questions posées, de donner les renseignements et les

DIVISION 4

Inadmissibility

Rules of interpretation

33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

Security

34 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

- (a) engaging in an act of espionage that is against Canada or that is contrary to Canada's interests;
- (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;
- (b.1) engaging in an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;
- (c) engaging in terrorism;
- (d) being a danger to the security of Canada;
- (e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or
- (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b), (b.1) or (c).

(2) [Repealed, 2013, c. 16, s. 13]

2001, c. 27, s. 34; 2013, c. 16, s. 13.

Human or international rights violations

35 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

- (a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the *Crimes Against Humanity and War Crimes Act*;
- (b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister,

éléments de preuve pertinents et de présenter les visa et documents requis.

2026, ch. 4, art. 70.

SECTION 4

Interdictions de territoire

Interprétation

33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

Sécurité

34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

- a) être l'auteur de tout acte d'espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;
- b) être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force;
- b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s'entend au Canada;
- c) se livrer au terrorisme;
- d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;
- e) être l'auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui au Canada;
- f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

(2) [Abrogé, 2013, ch. 16, art. 13]

2001, ch. 27, art. 34; 2013, ch. 16, art. 13.

Atteinte aux droits humains ou internationaux

35 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

- a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la *Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre*;
- b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d'un gouvernement qui, de l'avis

engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the *Crimes Against Humanity and War Crimes Act*; or

(c) [Repealed, 2023, c. 19, s. 5]

(c.1) having engaged in conduct that would, in the opinion of the Minister, constitute an offence under section 240.1 of the *Criminal Code*.

(d) [Repealed, 2023, c. 19, s. 5]

(e) [Repealed, 2023, c. 19, s. 5]

(2) [Repealed, 2023, c. 19, s. 5]

2001, c. 27, s. 35; 2013, c. 16, s. 14; 2017, c. 21, s. 18; 2022, c. 18, s. 3; 2023, c. 19, s. 5.

Sanctions

35.1 (1) A foreign national is inadmissible on grounds of sanctions if

(a) their entry into or stay in Canada is restricted under a decision, resolution or measure of an international organization of states or association of states, of which Canada is a member, that imposes sanctions on a person, entity or *foreign state*, within the meaning of section 2 of the *Special Economic Measures Act*, against which or whom Canada has imposed or has agreed to impose sanctions in concert with that organization or association;

(b) they are currently the subject of an order or regulation made under section 4 of the *Special Economic Measures Act*; or

(c) they are currently the subject of an order or regulation made under section 4 of the *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)*.

Clarification

(2) For greater certainty, despite section 33, a foreign national whose entry into or stay in Canada is no longer restricted under a decision, resolution or measure referred to in paragraph (1)(a) or who ceases being the subject of an order or regulation referred to in paragraph (1)(b) or (c) is no longer inadmissible under that paragraph.

2023, c. 19, s. 6.

du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la *Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre*;

c) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

c.1) avoir eu un comportement qui, de l'avis du ministre, constituerait une infraction à l'article 240.1 du *Code criminel*.

d) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

e) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

(2) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

2001, ch. 27, art. 35; 2013, ch. 16, art. 14; 2017, ch. 21, art. 18; 2022, ch. 18, art. 3; 2023, ch. 19, art. 5.

Sanctions

35.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour sanctions les faits suivants :

a) être un étranger dont l'entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d'une décision, d'une résolution ou d'une mesure d'une organisation internationale d'États ou une association d'États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l'égard d'une personne, d'une entité ou d'un *État étranger*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*, contre qui le Canada a imposé — ou s'est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association;

b) être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l'article 4 de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*;

c) être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l'article 4 de la *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)*.

Précision

(2) Il est entendu que, malgré l'article 33, l'étranger dont l'entrée ou le séjour au Canada n'est plus limité au titre d'une décision, d'une résolution ou d'une mesure visée à l'alinéa (1)a), ou celui qui cesse d'être visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)b) ou c) cesse dès lors d'être interdit de territoire en application de l'alinéa en cause.

2023, ch. 19, art. 6.

Serious criminality

36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

- (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;
- (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or
- (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

Criminality

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

- (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;
- (b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament; or
- (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament.
- (d) [Repealed, 2023, c. 32, s. 53]

Transborder criminality

(2.1) A foreign national is inadmissible on grounds of transborder criminality for committing, on entering Canada, a prescribed offence under an Act of Parliament.

Grande criminalité

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

- a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
- b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;
- c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

Criminalité

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

- a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions prévues sous le régime de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;
- b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d'une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions sous le régime de toute loi fédérale;
- c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d'une loi fédérale punissable par mise en accusation.
- d) [Abrogé, 2023, ch. 32, art. 53]

Criminalité transfrontalière

(2.1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d'une loi fédérale.

Application

(3) The following provisions govern subsections (1) to (2.1):

- (a)** an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;
- (b)** inadmissibility under subsections (1) to (2.1) may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the *Criminal Records Act*, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;
- (c)** the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;
- (d)** a determination of whether a permanent resident has committed an act described in paragraph (1)(c) must be based on a balance of probabilities; and
- (e)** inadmissibility under subsections (1) to (2.1) may not be based on an offence
 - (i)** designated as a contravention under the *Contraventions Act*,
 - (ii)** for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the *Young Offenders Act*, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or
 - (iii)** for which the permanent resident or foreign national received a youth sentence under the *Youth Criminal Justice Act*.

2001, c. 27, s. 36; 2008, c. 3, s. 3; 2010, c. 8, s. 7; 2012, c. 1, s. 149; 2023, c. 32, s. 53.

Organized criminality

37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

- (a)** being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if

Application

(3) Les dispositions suivantes régissent l'application des paragraphes (1) à (2.1) :

- a)** l'infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l'infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;
- b)** la déclaration de culpabilité n'emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d'acquiescement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la *Loi sur le casier judiciaire*;
- c)** les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui, à l'expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;
- d)** la preuve du fait visé à l'alinéa (1)c) est, s'agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;
- e)** l'interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
 - (i)** celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la *Loi sur les contraventions*,
 - (ii)** celles dont le résident permanent ou l'étranger est déclaré coupable sous le régime de la *Loi sur les jeunes contrevenants*, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
 - (iii)** celles pour lesquelles le résident permanent ou l'étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la *Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents*.

2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149; 2023, ch. 32, art. 53.

Activités de criminalité organisée

37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

- a)** être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au

committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or

(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.

Application

(2) Paragraph (1)(a) does not lead to a determination of inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the assistance of a person who is involved in organized criminal activity.

2001, c. 27, s. 37; 2013, c. 16, s. 15; 2015, c. 3, s. 109(E); 2023, c. 32, s. 54(F).

Health grounds

38 (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

- (a)** is likely to be a danger to public health;
- (b)** is likely to be a danger to public safety; or
- (c)** might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

Exception

(2) Paragraph (1)(c) does not apply in the case of a foreign national who

- (a)** has been determined to be a member of the family class and to be the spouse, common-law partner or child of a sponsor within the meaning of the regulations;
- (b)** has applied for a permanent resident visa as a Convention refugee or a person in similar circumstances;
- (c)** is a protected person; or
- (d)** is, if prescribed, the spouse, common-law partner, child or other family member of a foreign national referred to in any of paragraphs (a) to (c).

2001, c. 27, s. 38; 2026, c. 4, s. 36(E).

Financial reasons

39 A foreign national is inadmissible for financial reasons if they are or will be unable or unwilling to support themselves or any other person who is dependent on them, and have not satisfied an officer that adequate arrangements for care and support, other than those that involve social assistance, have been made.

Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d'un tel plan;

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

Application

(2) Les faits visés à l'alinéa (1)a n'emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l'étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

2001, ch. 27, art. 37; 2013, ch. 16, art. 15; 2015, ch. 3, art. 109(A); 2023, ch. 32, art. 54(F).

Motifs sanitaires

38 (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l'état de santé de l'étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Exception

(2) L'état de santé qui risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n'emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l'étranger :

- a)** dont il a été statué qu'il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu'époux, conjoint de fait ou enfant d'un répondant dont il a été statué qu'il a la qualité réglementaire;
- b)** qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en situation semblable;
- c)** qui est une personne protégée;
- d)** qui est l'époux, le conjoint de fait, l'enfant ou un autre membre de la famille — visé par règlement — de l'étranger visé aux alinéas a) à c).

2001, ch. 27, art. 38; 2026, ch. 4, art. 36(A).

Motifs financiers

39 Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l'incapacité de l'étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l'avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l'agent que les dispositions

Misrepresentation

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

- (a)** for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;
- (b)** for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;
- (c)** on a final determination to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or application for protection; or
- (d)** on ceasing to be a citizen under
 - (i)** paragraph 10(1)(a) of the *Citizenship Act*, as it read immediately before the coming into force of section 8 of the *Strengthening Canadian Citizenship Act*, in the circumstances set out in subsection 10(2) of the *Citizenship Act*, as it read immediately before that coming into force,
 - (ii)** subsection 10(1) of the *Citizenship Act*, in the circumstances set out in section 10.2 of that Act, or
 - (iii)** subsection 10.1(3) of the *Citizenship Act*, in the circumstances set out in section 10.2 of that Act.

Application

(2) The following provisions govern subsection (1):

- (a)** the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and
- (b)** paragraph (1)(b) does not apply unless the Minister is satisfied that the facts of the case justify the inadmissibility.

nécessaires — autres que le recours à l'aide sociale — ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

Faussees déclarations

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

- a)** directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;
- b)** être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu'il est interdit de territoire pour fausses déclarations;
- c)** l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile ou de protection;
- d)** la perte de la citoyenneté :
 - (i)** soit au titre de l'alinéa 10(1)a) de la *Loi sur la citoyenneté*, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la *Loi renforçant la citoyenneté canadienne*, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la *Loi sur la citoyenneté*, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,
 - (ii)** soit au titre du paragraphe 10(1) de la *Loi sur la citoyenneté*, dans le cas visé à l'article 10.2 de cette loi,
 - (iii)** soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la *Loi sur la citoyenneté*, dans le cas visé à l'article 10.2 de cette loi.

Application

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent au paragraphe (1) :

- a)** l'interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l'étranger n'est pas au pays, ou suivant l'exécution de la mesure de renvoi;
- b)** l'alinéa (1)b) ne s'applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l'interdiction.

Inadmissible

(3) A foreign national who is inadmissible under this section may not apply for permanent resident status during the period referred to in paragraph (2)(a).

2001, c. 27, s. 40; 2012, c. 17, s. 17; 2013, c. 16, s. 16; 2014, c. 22, s. 42; 2017, c. 14, s. 25.

Cessation of refugee protection — foreign national

40.1 (1) A foreign national is inadmissible on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased.

Cessation of refugee protection — permanent resident

(2) A permanent resident is inadmissible on a final determination that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d).

2012, c. 17, s. 18.

Non-compliance with Act

41 A person is inadmissible for failing to comply with this Act

(a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act; and

(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.

Inadmissible family member

42 (1) A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or

(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.

Exception

(2) In the case of a foreign national referred to in subsection (1) who is a temporary resident or who has made an application for temporary resident status or an application to remain in Canada as a temporary resident,

(a) the matters referred to in paragraph (1)(a) constitute inadmissibility only if the family member is inadmissible under section 34, 35, 35.1 or 37; and

Interdiction de territoire

(3) L'étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l'alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.

2001, ch. 27, art. 40; 2012, ch. 17, art. 17; 2013, ch. 16, art. 16; 2014, ch. 22, art. 42; 2017, ch. 14, art. 25.

Perte de l'asile — étranger

40.1 (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l'asile d'un étranger emporte son interdiction de territoire.

Perte de l'asile — résident permanent

(2) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l'un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l'asile d'un résident permanent emporte son interdiction de territoire.

2012, ch. 17, art. 18.

Manquement à la loi

41 S'agissant de l'étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s'agissant du résident permanent, le manquement à l'obligation de résidence et aux conditions imposées.

Inadmissibilité familiale

42 (1) Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

a) l'interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l'accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l'accompagne pas;

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

Exception

(2) Dans le cas où l'étranger visé au paragraphe (1) est résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada à titre de résident temporaire :

a) les faits visés à l'alinéa (1)a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille

(b) the matters referred to in paragraph (1)(b) constitute inadmissibility only if the foreign national is an accompanying family member of a person who is inadmissible under section 34, 35, 35.1 or 37.

2001, c. 27, s. 42; 2013, c. 16, s. 17; 2023, c. 19, s. 7.

Exception — application to Minister

42.1 (1) The Minister may, on application by a foreign national, declare that the matters referred to in section 34, paragraph 35(1)(b) and subsection 37(1) do not constitute inadmissibility in respect of the foreign national if they satisfy the Minister that it is not contrary to the national interest.

Exception — Minister's own initiative

(2) The Minister may, on the Minister's own initiative, declare that the matters referred to in section 34, paragraph 35(1)(b) and subsection 37(1) do not constitute inadmissibility in respect of a foreign national if the Minister is satisfied that it is not contrary to the national interest.

Considerations

(3) In determining whether to make a declaration, the Minister may only take into account national security and public safety considerations, but, in his or her analysis, is not limited to considering the danger that the foreign national presents to the public or the security of Canada.

2013, c. 16, s. 18; 2023, c. 19, s. 8.

Regulations

43 The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, may define, for the purposes of this Act, any of the terms used in this Division, and may include provisions respecting the circumstances in which a class of permanent residents or foreign nationals is exempted from any of the provisions of this Division.

DIVISION 5

Loss of Status and Removal

Report on Inadmissibility

Preparation of report

44 (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is

est interdit de territoire en raison d'un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37;

b) les faits visés à l'alinéa (1)b emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu'il accompagne est interdit de territoire en raison d'un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37.

2001, ch. 27, art. 42; 2013, ch. 16, art. 17; 2023, ch. 19, art. 7.

Exception — demande au ministre

42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d'un étranger, déclarer que les faits visés à l'article 34, à l'alinéa 35(1)b ou au paragraphe 37(1) n'emportent pas interdiction de territoire à l'égard de l'étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l'intérêt national.

Exception — à l'initiative du ministre

(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l'article 34, à l'alinéa 35(1)b ou au paragraphe 37(1) n'emportent pas interdiction de territoire à l'égard de tout étranger s'il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l'intérêt national.

Considérations

(3) Pour décider s'il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l'étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.

2013, ch. 16, art. 18; 2023, ch. 19, art. 8.

Règlements

43 Les règlements régissent l'application de la présente section, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie de résidents permanents ou d'étrangers est soustraite à tout ou partie de son application.

SECTION 5

Perte de statut et renvoi

Constat de l'interdiction de territoire

Rapport d'interdiction de territoire

44 (1) S'il estime que le résident permanent ou l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire,

inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

Referral or removal order

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the case of a foreign national, in the prescribed circumstances. In those cases, the Minister may make a removal order.

Conditions

(3) An officer or the Immigration Division may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer or the Division considers necessary on a permanent resident or a foreign national who is the subject of a report, an admissibility hearing or, being in Canada, a removal order.

Conditions — inadmissibility on grounds of security

(4) If a report on inadmissibility on grounds of security is referred to the Immigration Division and the permanent resident or the foreign national who is the subject of the report is not detained, an officer shall also impose the prescribed conditions on the person.

Duration of conditions

(5) The prescribed conditions imposed under subsection (4) cease to apply only when

- (a) the person is detained;
- (b) the report on inadmissibility on grounds of security is withdrawn;
- (c) a final determination is made not to make a removal order against the person for inadmissibility on grounds of security;
- (d) the Minister makes a declaration under subsection 42.1(1) or (2) in relation to the person; or
- (e) a removal order is enforced against the person in accordance with the regulations.

2001, c. 27, s. 44; 2013, c. 16, s. 19; 2026, c. 4, s. 37(E).

l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

Suivi

(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déferer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

Conditions

(3) L'agent ou la Section de l'immigration peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution, au résident permanent ou à l'étranger qui fait l'objet d'un rapport ou d'une enquête ou, étant au Canada, d'une mesure de renvoi.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(4) Si l'affaire relative à un rapport d'interdiction de territoire pour raison de sécurité est déferée à la Section de l'immigration et que le résident permanent ou l'étranger qui fait l'objet du rapport n'est pas détenu, l'agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s'appliquer que lorsque survient l'un ou l'autre des événements suivants :

- a) la détention de l'intéressé;
- b) le retrait du rapport d'interdiction de territoire pour raison de sécurité;
- c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle n'est prise contre l'intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité;
- d) la déclaration du ministre faite à l'égard de l'intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);
- e) l'exécution de la mesure de renvoi visant l'intéressé conformément aux règlements.

2001, ch. 27, art. 44; 2013, ch. 16, art. 19; 2026, ch. 4, art. 37(A).

Admissibility Hearing by the Immigration Division

Presence in Canada

44.1 The Immigration Division must not hold an admissibility hearing if the permanent resident or foreign national who is the subject of the hearing is not physically present in Canada.

2026, c. 4, s. 38.

Decision

45 The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions:

- (a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the *Citizenship Act*, a person registered as an Indian under the *Indian Act* or a permanent resident;
- (b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act;
- (c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; or
- (d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible.

Loss of Status

Permanent resident

46 (1) A person loses permanent resident status

- (a) when they become a Canadian citizen;
- (b) on a final determination of a decision made outside of Canada that they have failed to comply with the residency obligation under section 28;
- (c) when a removal order made against them comes into force;
- (c.1) on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d);

Enquête par la Section de l'immigration

Présence au Canada

44.1 La Section de l'immigration ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l'étranger qui fait l'objet de l'enquête n'est pas effectivement présent au Canada.

2026, ch. 4, art. 38.

Décision

45 Après avoir procédé à une enquête, la Section de l'immigration rend telle des décisions suivantes :

- a) reconnaître le droit d'entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la *Loi sur la citoyenneté*, à la personne inscrite comme Indien au sens de la *Loi sur les Indiens* et au résident permanent;
- b) octroyer à l'étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu'il se conforme à la présente loi;
- c) autoriser le résident permanent ou l'étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;
- d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l'étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n'est pas prouvé qu'il n'est pas interdit de territoire, ou contre l'étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu'il est interdit de territoire.

Perte du statut

Résident permanent

46 (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

- a) l'obtention de la citoyenneté canadienne;
- b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l'obligation de résidence;
- c) la prise d'effet de la mesure de renvoi;
- c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l'un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l'asile;

(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection; or

(e) on approval by an officer of their application to renounce their permanent resident status.

Effect of renunciation

(1.1) A person who loses their permanent resident status under paragraph (1)(e) becomes a temporary resident for a period of six months unless they make their application to renounce their permanent resident status at a port of entry or are not physically present in Canada on the day on which their application is approved.

Effect of ceasing to be citizen

(2) A person becomes a permanent resident if he or she ceases to be a citizen under

(a) paragraph 10(1)(a) of the *Citizenship Act*, as it read immediately before the coming into force of section 8 of the *Strengthening Canadian Citizenship Act*, other than in the circumstances set out in subsection 10(2) of the *Citizenship Act*, as it read immediately before that coming into force;

(b) subsection 10(1) of the *Citizenship Act*, other than in the circumstances set out in section 10.2 of that Act; or

(c) subsection 10.1(3) of the *Citizenship Act*, other than in the circumstances set out in section 10.2 of that Act.

2001, c. 27, s. 46; 2012, c. 17, s. 19; 2013, c. 16, s. 20; 2014, c. 22, s. 43; 2017, c. 14, s. 26.

Temporary resident

47 A foreign national loses temporary resident status

(a) at the end of the period for which they are authorized to remain in Canada;

(b) on a determination by an officer or the Immigration Division that they have failed to comply with any other requirement of this Act; or

(c) on cancellation of their temporary resident permit, other than cancellation by an order made under subsection 87.302(1).

2001, c. 27, s. 47; 2026, c. 4, s. 71.

d) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile ou celle d'accorder la demande de protection;

e) l'acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.

Effet de la renonciation

(1.1) Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au titre de l'alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d'entrée ou si elle n'est pas présente au Canada au moment de l'acceptation de la demande.

Effet de la perte de la citoyenneté

(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :

a) soit au titre de l'alinéa 10(1)a) de la *Loi sur la citoyenneté*, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la *Loi renforçant la citoyenneté canadienne*, sauf s'il est visé au paragraphe 10(2) de la *Loi sur la citoyenneté*, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;

b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la *Loi sur la citoyenneté*, sauf s'il est visé à l'article 10.2 de cette loi;

c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la *Loi sur la citoyenneté*, sauf s'il est visé à l'article 10.2 de cette loi.

2001, ch. 27, art. 46; 2012, ch. 17, art. 19; 2013, ch. 16, art. 20; 2014, ch. 22, art. 43; 2017, ch. 14, art. 26.

Résident temporaire

47 Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

a) l'expiration de la période de séjour autorisé;

b) la décision de l'agent ou de la Section de l'immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

c) l'annulation du permis de séjour temporaire, sauf si celle-ci est prévue par décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1).

2001, ch. 27, art. 47; 2026, ch. 4, art. 71.

Enforcement of Removal Orders

Enforceable removal order

48 (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

Effect

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.

2001, c. 27, s. 48; 2012, c. 17, s. 20.

In force

49 (1) A removal order comes into force on

- (a)** the day on which it is made, if there is no right to appeal;
- (b)** the day after the day on which the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; or
- (c)** the day on which a final determination is made that has the effect of confirming the removal order, if an appeal is made.

In force — claimants

(2) Despite subsection (1), a removal order made with respect to a refugee protection claimant is conditional and comes into force

- (a)** on the day on which notice is provided that the claim has been determined to be ineligible only under paragraph 101(1)(e);
- (b)** seven days after the day on which notice is provided that the claim has otherwise been determined to be ineligible under subsection 101(1);
- (c)** if the claim is rejected by the Refugee Protection Division and there is no right to appeal, 15 days after the day on which notice of the rejection is provided;
- (d)** if the claim is rejected by the Refugee Protection Division and the claimant does not file and perfect an appeal within the applicable time limits, on the later of
 - (i)** the day after the day on which the applicable time limit expires, and
 - (ii)** 15 days after the day on which notice of the rejection is provided;

Exécution des mesures de renvoi

Mesure de renvoi

48 (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d'effet dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'un sursis.

Conséquence

(2) L'étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

2001, ch. 27, art. 48; 2012, ch. 17, art. 20.

Prise d'effet

49 (1) La mesure de renvoi non susceptible d'appel prend effet immédiatement; celle susceptible d'appel prend effet à l'expiration du délai d'appel, s'il n'est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

Cas du demandeur d'asile

(2) Toutefois, celle visant le demandeur d'asile est conditionnelle et prend effet :

- a)** le jour de la notification du constat d'irrecevabilité au seul titre de l'alinéa 101(1)e);
- b)** sept jours après celui de la notification du constat, dans les autres cas d'irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);
- c)** en cas de rejet non susceptible d'appel de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, quinze jours après celui de la notification de ce rejet;
- d)** en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés lorsque le demandeur n'a pas interjeté et mis en état l'appel dans les délais applicables, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
 - (i)** le jour après celui de l'expiration du délai applicable,
 - (ii)** quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande;
- e)** quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande par la Section d'appel des réfugiés;

- (e)** 15 days after the day on which the Refugee Appeal Division provides notice that the claim is rejected;
- (f)** on the day on which notice is provided that the claim has been determined to be withdrawn;
- (g)** 15 days after the day on which notice is provided that the claim has been determined to be abandoned; or
- (h)** 15 days after the day on which proceedings are terminated as a result of a notice given under paragraph 104(1)(c) or (d).

Monthly report on removal orders

(3) The Minister must prepare a report in respect of each month of the year that sets out the number of removal orders that were enforced in that month, the number of removal orders that were not enforced in accordance with subsection (3) and the reasons for the delays.

Additional information

(4) The report must also include countries of origin, age and gender breakdowns and criminal backgrounds of persons removed.

Tabling

(5) The report must be tabled in each House of Parliament within 10 days after the last day of the month to which the report relates or, if a House is not then sitting, on any of the first 10 days on which that House is sitting after that day.

2001, c. 27, s. 49; 2012, c. 17, s. 21; 2026, c. 4, s. 39.

Stay

50 A removal order is stayed

- (a)** if a decision that was made in a judicial proceeding — at which the Minister shall be given the opportunity to make submissions — would be directly contravened by the enforcement of the removal order;
- (b)** in the case of a foreign national sentenced to a term of imprisonment in Canada, until the sentence is completed;
- (c)** for the duration of a stay imposed by the Immigration Appeal Division or any other court of competent jurisdiction;
- (d)** for the duration of a stay under paragraph 114(1)(b); and

- f)** le jour de la notification du prononcé du retrait de sa demande;
- g)** quinze jours après celui de la notification du prononcé du désistement de sa demande;
- h)** quinze jours après celui du classement de l'affaire au titre de l'avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

Rapport mensuel sur les mesures de renvoi

(3) Le ministre établit pour chaque mois de l'année un rapport qui précise le nombre de mesures de renvoi exécutées au cours du mois, le nombre de mesures de renvoi qui n'ont pas été exécutées conformément au paragraphe (3) et les motifs des retards.

Renseignements supplémentaires

(4) Le rapport comprend également une répartition des personnes renvoyées selon le pays d'origine, l'âge et le sexe et indique les antécédents criminels de ces personnes.

Dépôt

(5) Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours suivant le dernier jour du mois visé par le rapport ou, si l'une ou l'autre chambre ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant ce jour.

2001, ch. 27, art. 49; 2012, ch. 17, art. 21; 2026, ch. 4, art. 39.

Sursis

50 Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

- a)** une décision judiciaire a pour effet direct d'en empêcher l'exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l'instance;
- b)** tant que n'est pas purgée la peine d'emprisonnement infligée au Canada à l'étranger;
- c)** pour la durée prévue par la Section d'appel de l'immigration ou toute autre juridiction compétente;
- d)** pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);
- e)** pour la durée prévue par le ministre.

- (e) for the duration of a stay imposed by the Minister.

Void — permanent residence

51 A removal order that has not been enforced becomes void if the foreign national becomes a permanent resident.

No return without prescribed authorization

52 (1) If a removal order has been enforced, the foreign national shall not return to Canada, unless authorized by an officer or in other prescribed circumstances.

Return to Canada

(2) If a removal order for which there is no right of appeal has been enforced and is subsequently set aside in a judicial review, the foreign national is entitled to return to Canada at the expense of the Minister.

Regulations

Regulations

53 The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may include provisions respecting

- (a) conditions that may or must be imposed, varied, or cancelled, individually or by class, on permanent residents and foreign nationals;
- (a.1) the form and manner in which an application to renounce permanent resident status must be made and the conditions that must be met before such an application may be approved;
- (b) the circumstances in which a removal order shall be made or confirmed against a permanent resident or a foreign national;
- (c) the circumstances in which status may be restored;
- (d) the circumstances in which a removal order may be stayed, including a stay imposed by the Minister and a stay that is not expressly provided for by this Act;
- (e) the effect and enforcement of removal orders, including the consideration of factors in the determination of when enforcement is possible;
- (f) the effect of a record suspension under the *Criminal Records Act* on the status of permanent residents and foreign nationals and removal orders made against them; and

Péremption : résidence permanente

51 La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l'étranger devient résident permanent.

Interdiction de retour

52 (1) L'exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l'agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

Retour au Canada

(2) L'étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d'appel est cassée à la suite d'un contrôle judiciaire.

Règlements

Règlements

53 Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

- a) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
- a.1) les modalités de présentation d'une demande de renonciation au statut de résident permanent et les conditions à respecter pour qu'une telle demande soit acceptée;
- b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;
- c) les cas de rétablissement du statut;
- d) les cas de sursis — notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi — des mesures de renvoi;
- e) les effets et l'exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l'exécution est possible;
- f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la *Loi sur le casier judiciaire* sur le statut du résident permanent ou de l'étranger et la mesure de renvoi le visant;
- g) les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.

2001, ch. 27, art. 53; 2012, ch. 1, art. 150, ch. 17, art. 22; 2013, ch. 16, art. 21.

- (g) the financial obligations that may be imposed with respect to a removal order.

2001, c. 27, s. 53; 2012, c. 1, s. 150, c. 17, s. 22; 2013, c. 16, s. 21.

DIVISION 6

Detention and Release

Immigration Division

54 The Immigration Division is the competent Division of the Board with respect to the review of reasons for detention under this Division.

Arrest and detention with warrant

55 (1) An officer may issue a warrant for the arrest and detention of a permanent resident or a foreign national who the officer has reasonable grounds to believe is inadmissible and is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, for an admissibility hearing, for removal from Canada or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2).

Arrest and detention without warrant

(2) An officer may, without a warrant, arrest and detain a foreign national, other than a protected person,

(a) who the officer has reasonable grounds to believe is inadmissible and is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2); or

(b) if the officer is not satisfied of the identity of the foreign national in the course of any procedure under this Act.

Detention on entry

(3) A permanent resident or a foreign national may, on entry into Canada, be detained if an officer

(a) considers it necessary to do so in order for the examination to be completed; or

(b) has reasonable grounds to suspect that the permanent resident or the foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, sanctions, serious criminality, criminality, transborder criminality or organized criminality.

SECTION 6

Détention et mise en liberté

Juridiction compétente

54 La Section de l'immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.

Arrestation sur mandat et détention

55 (1) L'agent peut lancer un mandat pour l'arrestation et la détention du résident permanent ou de l'étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il est interdit de territoire et qu'il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).

Arrestation sans mandat et détention

(2) L'agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l'étranger qui n'est pas une personne protégée dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

b) l'identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi.

Détention à l'entrée

(3) L'agent peut détenir le résident permanent ou l'étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :

a) il l'estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.

Mandatory arrest and detention — designated foreign national

(3.1) If a designation is made under subsection 20.1(1), an officer must

- (a)** detain, on their entry into Canada, a foreign national who, as a result of the designation, is a designated foreign national and who is 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation; or
- (b)** arrest and detain without a warrant — or issue a warrant for the arrest and detention of — a foreign national who, after their entry into Canada, becomes a designated foreign national as a result of the designation and who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation.

Notice

(4) If a permanent resident or a foreign national is taken into detention, an officer shall without delay give notice to the Immigration Division.

2001, c. 27, s. 55; 2012, c. 17, s. 23; 2023, c. 19, s. 9; 2023, c. 19, s. 15.1; 2023, c. 32, s. 55.

Release — officer

56 (1) An officer may order the release from detention of a permanent resident or a foreign national before the first detention review by the Immigration Division if the officer is of the opinion that the reasons for the detention no longer exist. The officer may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer considers necessary.

Period of detention — designated foreign national

(2) Despite subsection (1), a designated foreign national who is detained under this Division and who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question must be detained until

- (a)** a final determination is made to allow their claim for refugee protection or application for protection;
- (b)** they are released as a result of the Immigration Division ordering their release under section 58; or
- (c)** they are released as a result of the Minister ordering their release under section 58.1.

Conditions — inadmissibility on grounds of security

(3) If an officer orders the release of a permanent resident or foreign national who is the subject of either a report on inadmissibility on grounds of security that is

Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné

(3.1) Lorsqu'une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l'agent, selon le cas :

- a)** détient, à son entrée au Canada, l'étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation;
- b)** arrête et détient, sans mandat, l'étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.

Notification

(4) L'agent avise sans délai la section de la mise en détention d'un résident permanent ou d'un étranger.

2001, ch. 27, art. 55; 2012, ch. 17, art. 23; 2023, ch. 19, art. 9; 2023, ch. 19, art. 15.1; 2023, ch. 32, art. 55.

Mise en liberté

56 (1) L'agent peut mettre le résident permanent ou l'étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s'il estime que les motifs de détention n'existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie.

Durée de la détention — étranger désigné

(2) Malgré le paragraphe (1), l'étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu'à la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :

- a)** l'accueil en dernier ressort de sa demande d'asile ou de protection;
- b)** la prise d'effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l'article 58;
- c)** la prise d'effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l'article 58.1.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(3) Lorsqu'il ordonne la mise en liberté d'un résident permanent ou d'un étranger soit qui fait l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire pour raison de sécurité et

referred to the Immigration Division or a removal order for inadmissibility on grounds of security, the officer must also impose the prescribed conditions on the person.

Duration of conditions

(4) The prescribed conditions imposed under subsection (3) cease to apply only when one of the events described in paragraphs 44(5)(a) to (e) occurs.

2001, c. 27, s. 56; 2012, c. 17, s. 24; 2013, c. 16, ss. 22, 36.

Review of detention

57 (1) Within 48 hours after a permanent resident or a foreign national is taken into detention, or without delay afterward, the Immigration Division must review the reasons for the continued detention.

Further review

(2) At least once during the seven days following the review under subsection (1), and at least once during each 30-day period following each previous review, the Immigration Division must review the reasons for the continued detention.

Presence

(3) In a review under subsection (1) or (2), an officer shall bring the permanent resident or the foreign national before the Immigration Division or to a place specified by it.

Initial review — designated foreign national

57.1 (1) Despite subsections 57(1) and (2), in the case of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question, the Immigration Division must review the reasons for their continued detention within 14 days after the day on which that person is taken into detention, or without delay afterward.

Further review — designated foreign national

(2) Despite subsection 57(2), in the case of the designated foreign national referred to in subsection (1), the Immigration Division must review again the reasons for their continued detention on the expiry of six months following the conclusion of the previous review and may not do so before the expiry of that period.

Presence

(3) In a review under subsection (1) or (2), the officer must bring the designated foreign national before the Immigration Division or to a place specified by it.

2012, c. 17, s. 25.

dont l'affaire est déferée à la section, soit qui fait l'objet d'une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l'agent lui impose également les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(4) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (3) ne cessent de s'appliquer que lorsque survient l'un ou l'autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

2001, ch. 27, art. 56; 2012, ch. 17, art. 24; 2013, ch. 16, art. 22 et 36.

Contrôle de la détention

57 (1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

Comparutions supplémentaires

(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

Présence

(3) L'agent amène le résident permanent ou l'étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

Contrôle initial — étranger désigné

57.1 (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s'agissant d'un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

Contrôles subséquents — étranger désigné

(2) Malgré le paragraphe 57(2), s'agissant de l'étranger désigné visé au paragraphe (1), la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l'expiration d'un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle; elle ne peut le faire avant l'expiration de ce délai.

Présence

(3) L'agent amène l'étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

2012, ch. 17, art. 25.

Release — Immigration Division

58 (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

- (a) they are a danger to the public;
- (b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);
- (c) the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, sanctions, serious criminality, criminality, transborder criminality or organized criminality;
- (d) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national — other than a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question — has not been, but may be, established and they have not reasonably cooperated with the Minister by providing relevant information for the purpose of establishing their identity or the Minister is making reasonable efforts to establish their identity; or
- (e) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national who is a designated foreign national and who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question has not been established.

Continued detention — designated foreign national

(1.1) Despite subsection (1), on the conclusion of a review under subsection 57.1(1), the Immigration Division shall order the continued detention of the designated foreign national if it is satisfied that any of the grounds described in paragraphs (1)(a) to (c) and (e) exist, and it may not consider any other factors.

Detention — Immigration Division

(2) The Immigration Division may order the detention of a permanent resident or a foreign national if it is satisfied that the permanent resident or the foreign national is the subject of an examination or an admissibility hearing or is subject to a removal order and that the permanent resident or the foreign national is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing or removal from Canada.

Mise en liberté par la Section de l'immigration

58 (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

- a) le résident permanent ou l'étranger constitue un danger pour la sécurité publique;
- b) le résident permanent ou l'étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
- c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l'étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;
- d) dans le cas où le ministre estime que l'identité de l'étranger — autre qu'un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation en cause — n'a pas été prouvée mais peut l'être, soit l'étranger n'a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l'identité de l'étranger;
- e) le ministre estime que l'identité de l'étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation en cause n'a pas été prouvée.

Maintien en détention — étranger désigné

(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d'un étranger désigné, elle est tenue d'ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d'aucun autre critère.

Mise en détention par la Section de l'immigration

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l'étranger sur preuve qu'il fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mesure de renvoi et soit qu'il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu'il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Conditions

(3) If the Immigration Division orders the release of a permanent resident or a foreign national, it may impose any conditions that it considers necessary, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions.

Conditions — designated foreign national

(4) If the Immigration Division orders the release of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question, it shall also impose any condition that is prescribed.

Conditions — inadmissibility on grounds of security

(5) If the Immigration Division orders the release of a permanent resident or foreign national who is the subject of either a report on inadmissibility on grounds of security that is referred to the Immigration Division or a removal order for inadmissibility on grounds of security, it shall also impose the prescribed conditions on the person.

Duration of conditions

(6) The prescribed conditions imposed under subsection (5) cease to apply only when one of the events described in paragraphs 44(5)(a) to (e) occurs.

2001, c. 27, s. 58; 2012, c. 17, s. 26; 2013, c. 16, ss. 23, 36; 2023, c. 19, s. 10; 2023, c. 19, s. 15.1; 2023, c. 32, s. 56.

Release — on request

58.1 (1) The Minister may, on request of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question, order their release from detention if, in the Minister's opinion, exceptional circumstances exist that warrant the release.

Release — Minister's own initiative

(2) The Minister may, on the Minister's own initiative, order the release of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question if, in the Minister's opinion, the reasons for the detention no longer exist.

Conditions

(3) If the Minister orders the release of a designated foreign national, the Minister may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that he or she considers necessary.

Conditions

(3) Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'un résident permanent ou d'un étranger, la section peut imposer les conditions qu'elle estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution.

Conditions — étranger désigné

(4) Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(5) Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'un résident permanent ou d'un étranger soit qui fait l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l'affaire est déferée à la section, soit qui fait l'objet d'une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(6) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (5) ne cessent de s'appliquer que lorsque survient l'un ou l'autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

2001, ch. 27, art. 58; 2012, ch. 17, art. 26; 2013, ch. 16, art. 23 et 36; 2023, ch. 19, art. 10; 2023, ch. 19, art. 15.1; 2023, ch. 32, art. 56.

Mise en liberté — demande faite au ministre

58.1 (1) Le ministre peut, sur demande de l'étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s'il est d'avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Mise en liberté — initiative du ministre

(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l'étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation en cause, s'il estime que les motifs de détention n'existent plus.

Conditions

(3) Lorsqu'il ordonne la mise en liberté d'un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie.

Conditions — inadmissibility on grounds of security

(4) If the Minister orders the release of a designated foreign national who is the subject of either a report on inadmissibility on grounds of security that is referred to the Immigration Division or a removal order for inadmissibility on grounds of security, the Minister must also impose the prescribed conditions on the person.

Duration of conditions

(5) The prescribed conditions imposed under subsection (4) cease to apply only when one of the events described in paragraphs 44(5)(a) to (e) occurs.

2012, c. 17, s. 27; 2013, c. 16, s. 36.

Incarcerated foreign nationals

59 If a warrant for arrest and detention under this Act is issued with respect to a permanent resident or a foreign national who is detained under another Act of Parliament in an institution, the person in charge of the institution shall deliver the inmate to an officer at the end of the inmate's period of detention in the institution.

Minor children

60 For the purposes of this Division, it is affirmed as a principle that a minor child shall be detained only as a measure of last resort, taking into account the other applicable grounds and criteria including the best interests of the child.

Regulations

61 The regulations may provide for the application of this Division, and may include provisions respecting

(a) grounds for and criteria with respect to the release of persons from detention;

(a.1) the type of conditions that an officer, the Immigration Division or the Minister may impose with respect to the release of a person from detention;

(a.2) the type of conditions that the Immigration Division must impose with respect to the release of a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question;

(a.3) the conditions that an officer, the Immigration Division or the Minister must impose with respect to the release of a permanent resident or foreign national who is the subject of either a report on inadmissibility

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(4) Lorsqu'il ordonne la mise en liberté d'un étranger désigné soit qui fait l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l'affaire est déferée à la section, soit qui fait l'objet d'une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, le ministre impose également les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s'appliquer que lorsque survient l'un ou l'autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

2012, ch. 17, art. 27; 2013, ch. 16, art. 36.

Remise à l'agent

59 Le responsable de l'établissement où est détenu, au titre d'une autre loi, un résident permanent ou un étranger visé par un mandat délivré au titre de la présente loi est tenu de le remettre à l'agent à l'expiration de la période de détention.

Mineurs

60 Pour l'application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l'intérêt supérieur de l'enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n'être qu'une mesure de dernier recours.

Règlements

61 Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

a) les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

a.1) le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l'agent, la section ou le ministre;

a.2) le type de conditions relatives à la mise en liberté d'un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;

a.3) les conditions relatives à la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger qui fait l'objet soit d'un rapport d'interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d'une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité que doit imposer l'agent, la section ou le ministre;

on grounds of security or a removal order for inadmissibility on grounds of security;

(b) factors to be considered by an officer or the Immigration Division; and

(c) special considerations that may apply in relation to the detention of minor children.

2001, c. 27, s. 61; 2012, c. 17, s. 28; 2013, c. 16, s. 36.

DIVISION 7

Right of Appeal

Competent jurisdiction

62 The Immigration Appeal Division is the competent Division of the Board with respect to appeals under this Division.

Right to appeal — visa refusal of family class

63 (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

Right to appeal — visa and removal order

(2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.

Right to appeal removal order

(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.

Right of appeal — residency obligation

(4) A permanent resident may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision made outside of Canada on the residency obligation under section 28.

Right of appeal — Minister

(5) The Minister may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision of the Immigration Division in an admissibility hearing.

2001, c. 27, s. 63; 2015, c. 3, s. 110.

No appeal for inadmissibility

64 (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by

b) les critères dont l'agent et la section doivent tenir compte;

c) les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.

2001, ch. 27, art. 61; 2012, ch. 17, art. 28; 2013, ch. 16, art. 36.

SECTION 7

Droit d'appel

Juridiction compétente

62 La Section d'appel de l'immigration est la section de la Commission qui connaît de l'appel visé à la présente section.

Droit d'appel : visa

63 (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

Droit d'appel : mesure de renvoi

(2) Le titulaire d'un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l'enquête.

Droit d'appel : mesure de renvoi

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l'enquête.

Droit d'appel : obligation de résidence

(4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l'obligation de résidence.

Droit d'appel du ministre

(5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l'immigration rendue dans le cadre de l'enquête.

2001, ch. 27, art. 63; 2015, ch. 3, art. 110.

Restriction du droit d'appel

64 (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour

a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, sanctions, serious criminality or organized criminality.

Serious criminality

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least six months or that is described in paragraph 36(1)(b) or (c).

Misrepresentation

(3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor's spouse, common-law partner or child.

2001, c. 27, s. 64; 2013, c. 16, s. 24; 2023, c. 19, s. 11.

Humanitarian and compassionate considerations

65 In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

Disposition

66 After considering the appeal of a decision, the Immigration Appeal Division shall

- (a)** allow the appeal in accordance with section 67;
- (b)** stay the removal order in accordance with section 68; or
- (c)** dismiss the appeal in accordance with section 69.

Appeal allowed

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

- (a)** the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;
- (b)** a principle of natural justice has not been observed; or
- (c)** other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian

raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l'étranger, par son répondant.

Grande criminalité

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d'une part, l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins six mois et, d'autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).

Fausse déclarations

(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l'étranger en cause est l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

2001, ch. 27, art. 64; 2013, ch. 16, art. 24; 2023, ch. 19, art. 11.

Motifs d'ordre humanitaires

65 Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

Décision

66 Il est statué sur l'appel comme il suit :

- a)** il y fait droit conformément à l'article 67;
- b)** il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l'article 68;
- c)** il est rejeté conformément à l'article 69.

Fondement de l'appel

67 (1) Il est fait droit à l'appel sur preuve qu'au moment où il en est disposé :

- a)** la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
- b)** il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;
- c)** sauf dans le cas de l'appel du ministre, il y a — compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché — des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

Effect

(2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration.

Removal order stayed

68 (1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

Effect

(2) Where the Immigration Appeal Division stays the removal order

- (a)** it shall impose any condition that is prescribed and may impose any condition that it considers necessary;
- (b)** all conditions imposed by the Immigration Division are cancelled;
- (c)** it may vary or cancel any non-prescribed condition imposed under paragraph (a); and
- (d)** it may cancel the stay, on application or on its own initiative.

Reconsideration

(3) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order, it may at any time, on application or on its own initiative, reconsider the appeal under this Division.

Termination and cancellation

(4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality, criminality or transborder criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated.

2001, c. 27, s. 68; 2023, c. 32, s. 57.

Effet

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d'une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l'affaire est renvoyée devant l'instance compétente.

Sursis

68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu'il y a — compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché — des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

Effet

(2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu'elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l'immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d'office ou sur demande.

Suivi

(3) Par la suite, l'appel peut, sur demande ou d'office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

Classement et annulation

(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l'étranger est reconnu coupable d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l'appel étant dès lors classé.

2001, ch. 27, art. 68; 2023, ch. 32, art. 57.

Dismissal

69 (1) The Immigration Appeal Division shall dismiss an appeal if it does not allow the appeal or stay the removal order, if any.

Minister's Appeal

(2) In the case of an appeal by the Minister respecting a permanent resident or a protected person, other than a person referred to in subsection 64(1), if the Immigration Appeal Division is satisfied that, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case, it may make and may stay the applicable removal order, or dismiss the appeal, despite being satisfied of a matter set out in paragraph 67(1)(a) or (b).

Removal order

(3) If the Immigration Appeal Division dismisses an appeal made under subsection 63(4) and the permanent resident is in Canada, it shall make a removal order.

Decision binding

70 (1) An officer, in examining a permanent resident or a foreign national, is bound by the decision of the Immigration Appeal Division to allow an appeal in respect of the permanent resident or foreign national.

Examination suspended

(2) If the Minister makes an application for leave to commence an application for judicial review of a decision of the Immigration Appeal Division with respect to a permanent resident or a foreign national, an examination of the permanent resident or the foreign national under this Act is suspended until the final determination of the application.

2001, c. 27, s. 70; 2015, c. 3, s. 111(E).

Reopening appeal

71 The Immigration Appeal Division, on application by a foreign national who has not left Canada under a removal order, may reopen an appeal if it is satisfied that it failed to observe a principle of natural justice.

DIVISION 8

Judicial Review

Application for judicial review

72 (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made,

Rejet de l'appel

69 (1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait droit ou si le sursis n'est pas prononcé.

Appel du ministre

(2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu'il y a — compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché — des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

Mesure de renvoi

(3) Si elle rejette l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.

Effet de la décision

70 (1) L'agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l'étranger, par la décision faisant droit à l'appel.

Suspension du contrôle

(2) La demande d'autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l'étranger tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la question.

2001, ch. 27, art. 70; 2015, ch. 3, art. 111(A).

Réouverture de l'appel

71 L'étranger qui n'a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l'appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

SECTION 8

Contrôle judiciaire

Demande d'autorisation

72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire

a measure taken or a question raised — under this Act is, subject to section 86.1, commenced by making an application for leave to the Court.

Application

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

- (a)** the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;
- (b)** subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;
- (c)** a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;
- (d)** a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and
- (e)** no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

2001, c. 27, s. 72; 2002, c. 8, s. 194; 2015, c. 20, s. 52.

Right of Minister

73 The Minister may make an application for leave to commence an application for judicial review with respect to any decision of the Refugee Appeal Division, whether or not the Minister took part in the proceedings before the Refugee Protection Division or Refugee Appeal Division.

Judicial review

74 Judicial review is subject to the following provisions:

- (a)** the judge who grants leave shall fix the day and place for the hearing of the application;
- (b)** the hearing shall be no sooner than 30 days and no later than 90 days after leave was granted, unless the parties agree to an earlier day;
- (c)** the judge shall dispose of the application without delay and in a summary way; and

— prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

- a)** elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;
- b)** elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;
- c)** le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
- d)** il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
- e)** le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

2001, ch. 27, art. 72; 2002, ch. 8, art. 194; 2015, ch. 20, art. 52.

Intervention du ministre

73 Le ministre peut, qu’il ait ou non participé à la procédure devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, demander à être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de cette dernière.

Demande de contrôle judiciaire

74 Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

- a)** le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
- b)** l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;

(d) subject to section 87.01, an appeal to the Federal Court of Appeal may be made only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.

2001, c. 27, s. 74; 2015, c. 20, s. 53.

Rules

75 (1) Subject to the approval of the Governor in Council, the rules committee established under section 45.1 of the *Federal Courts Act* may make rules governing the practice and procedure in relation to applications for leave to commence an application for judicial review, for judicial review and for appeals. The rules are binding despite any rule or practice that would otherwise apply.

Inconsistencies

(2) In the event of an inconsistency between this Division and any provision of the *Federal Courts Act*, this Division prevails to the extent of the inconsistency.

2001, c. 27, s. 75; 2002, c. 8, s. 194.

DIVISION 9

Certificates and Protection of Information

Interpretation

Definitions

76 The following definitions apply in this Division.

information means security or criminal intelligence information and information that is obtained in confidence from a source in Canada, the government of a foreign state, an international organization of states or an institution of such a government or international organization. (*renseignements*)

judge means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice. (*juge*)

2001, c. 27, s. 76; 2002, c. 8, s. 194; 2008, c. 3, s. 4.

Certificate

Referral of certificate

77 (1) The Minister and the Minister of Citizenship and Immigration shall sign a certificate stating that a

c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

d) sous réserve de l'article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n'est susceptible d'appel en Cour d'appel fédérale que si le juge certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

2001, ch. 27, art. 74; 2015, ch. 20, art. 53.

Règles

75 (1) Le comité des règles établi aux termes de l'article 45.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et à l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente section l'emportent sur les dispositions incompatibles de la *Loi sur les Cours fédérales*.

2001, ch. 27, art. 75; 2002, ch. 8, art. 194.

SECTION 9

Certificats et protection de renseignements

Définitions

Définitions

76 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci. (*judge*)

renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l'un de leurs organismes. (*information*)

2001, ch. 27, art. 76; 2002, ch. 8, art. 194; 2008, ch. 3, art. 4.

Certificat

Dépôt du certificat

77 (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le

permanent resident or foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality, and shall refer the certificate to the Federal Court.

Filing of evidence and summary

(2) When the certificate is referred, the Minister shall file with the Court the information and other evidence that is relevant to the ground of inadmissibility stated in the certificate and on which the certificate is based, as well as a summary of information and other evidence that enables the person named in the certificate to be reasonably informed of the case made by the Minister but that does not include anything that, in the Minister's opinion, would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person if disclosed.

Effect of referral

(3) Once the certificate is referred, no proceeding under this Act respecting the person who is named in the certificate — other than proceedings relating to sections 79.1, 82 to 82.31, 112 and 115 — may be commenced or continued until the judge determines whether the certificate is reasonable.

2001, c. 27, s. 77; 2002, c. 8, s. 194; 2005, c. 10, s. 34; 2008, c. 3, s. 4; 2015, c. 3, s. 112(F), c. 20, s. 54; 2024, c. 16, s. 101.

Conditions — inadmissibility on grounds of security

77.1 (1) If a certificate stating that a permanent resident or foreign national is inadmissible on grounds of security is referred to the Federal Court and no warrant for the person's arrest and detention is issued under section 81, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall impose the prescribed conditions on the person who is named in the certificate.

Duration of conditions

(2) The prescribed conditions imposed under subsection (1) cease to apply only when

- (a)** the person is detained;
- (b)** the certificate stating that the person is inadmissible on grounds of security is withdrawn;
- (c)** a final determination is made that the certificate is not reasonable;
- (d)** the Minister makes a declaration under subsection 42.1(1) or (2) in relation to the person; or

certificat attestant qu'un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

Dépôt de la preuve et du résumé

(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l'interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu'un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d'être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.

Effet du dépôt

(3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu'il n'a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.

2001, ch. 27, art. 77; 2002, ch. 8, art. 194; 2005, ch. 10, art. 34; 2008, ch. 3, art. 4; 2015, ch. 3, art. 112(F), ch. 20, art. 54; 2024, ch. 16, art. 101.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

77.1 (1) Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu'un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu'aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n'a été lancé en vertu de l'article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(2) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s'appliquer que lorsque survient l'un ou l'autre des événements suivants :

- a)** la détention de l'intéressé;
- b)** le retrait du certificat attestant que l'intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité;
- c)** la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable;
- d)** la déclaration du ministre faite à l'égard de l'intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);

(e) a removal order is enforced against the person in accordance with the regulations.

2013, c. 16, s. 25.

Determination

78 The judge shall determine whether the certificate is reasonable and shall quash the certificate if he or she determines that it is not.

2001, c. 27, s. 78; 2005, c. 10, s. 34(E); 2008, c. 3, s. 4.

Appeal

79 An appeal from the determination may be made to the Federal Court of Appeal only if the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question. However, no appeal may be made from an interlocutory decision in the proceeding.

2001, c. 27, s. 79; 2002, c. 8, s. 194; 2008, c. 3, s. 4.

Appeal by Minister

79.1 (1) Despite section 79, the Minister may, without it being necessary for the judge to certify that a serious question of general importance is involved, appeal, at any stage of the proceeding, any decision made in the proceeding requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister's opinion, the disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person.

Effects of appeal

(2) The appeal suspends the execution of the decision, as well as the proceeding under section 78, until the appeal has been finally determined.

2015, c. 20, s. 55; 2024, c. 16, s. 102.

Effect of certificate

80 A certificate that is determined to be reasonable is conclusive proof that the person named in it is inadmissible and is a removal order that is in force without it being necessary to hold or continue an examination or admissibility hearing.

2001, c. 27, s. 80; 2008, c. 3, s. 4.

Detention and Release

Ministers' warrant

81 The Minister and the Minister of Citizenship and Immigration may issue a warrant for the arrest and detention of a person who is named in a certificate if they have reasonable grounds to believe that the person is a danger to national security or to the safety of any person or is unlikely to appear at a proceeding or for removal.

2001, c. 27, s. 81; 2008, c. 3, s. 4.

e) l'exécution de la mesure de renvoi visant l'intéressé conformément aux règlements.

2013, ch. 16, art. 25.

Décision

78 Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l'annule s'il ne peut conclure qu'il est raisonnable.

2001, ch. 27, art. 78; 2005, ch. 10, art. 34(A); 2008, ch. 3, art. 4.

Appel

79 La décision n'est susceptible d'appel devant la Cour d'appel fédérale que si le juge certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d'appel.

2001, ch. 27, art. 79; 2002, ch. 8, art. 194; 2008, ch. 3, art. 4.

Appel du ministre

79.1 (1) Malgré l'article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d'instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l'affaire soulève une question grave de portée générale.

Effet de l'appel

(2) L'appel suspend l'exécution de la décision ainsi que l'instance visée à l'article 78 jusqu'à ce qu'il soit tranché en dernier ressort.

2015, ch. 20, art. 55; 2024, ch. 16, art. 102.

Effet du certificat

80 Le certificat jugé raisonnable fait foi de l'interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l'enquête.

2001, ch. 27, art. 80; 2008, ch. 3, art. 4.

Détention et mise en liberté

Mandat d'arrestation

81 Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration peuvent lancer un mandat pour l'arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

2001, ch. 27, art. 81; 2008, ch. 3, art. 4.

Initial review of detention

82 (1) A judge shall commence a review of the reasons for the person's continued detention within 48 hours after the detention begins.

Further reviews of detention — before determining reasonableness

(2) Until it is determined whether a certificate is reasonable, a judge shall commence another review of the reasons for the person's continued detention at least once in the six-month period following the conclusion of each preceding review.

Further reviews of detention — after determining reasonableness

(3) A person who continues to be detained after a certificate is determined to be reasonable may apply to the Federal Court for another review of the reasons for their continued detention if a period of six months has expired since the conclusion of the preceding review.

Reviews of conditions

(4) A person who is released from detention under conditions may apply to the Federal Court for another review of the reasons for continuing the conditions if a period of six months has expired since the conclusion of the preceding review.

Order

(5) On review, the judge

(a) shall order the person's detention to be continued if the judge is satisfied that the person's release under conditions would be injurious to national security or endanger the safety of any person or that they would be unlikely to appear at a proceeding or for removal if they were released under conditions; or

(b) in any other case, shall order or confirm the person's release from detention and set any conditions that the judge considers appropriate.

Conditions — inadmissibility on grounds of security

(6) If the judge orders the release, under paragraph (5)(b), of a person who is named in a certificate stating that they are inadmissible on grounds of security, the judge shall also impose the prescribed conditions on the person.

No review of conditions

(7) The prescribed conditions imposed under subsection (6) are not subject to review under subsection (4).

Premier contrôle de la détention

82 (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention.

Contrôles subséquents — avant la décision sur le certificat

(2) Tant qu'il n'est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

Contrôles subséquents — après la décision sur le certificat

(3) La personne dont le certificat a été jugé raisonnable et qui est maintenue en détention peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant ce maintien une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

Contrôles des conditions de mise en liberté

(4) La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.

Ordonnance

(5) Lors du contrôle, le juge :

a) ordonne le maintien en détention s'il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;

b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(6) S'il ordonne, en vertu de l'alinéa (5)b), la mise en liberté d'une personne visée par un certificat attestant qu'elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, le juge lui impose également les conditions réglementaires.

Conditions — absence de contrôle

(7) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne peuvent faire l'objet du contrôle prévu au paragraphe (4).

Variation of conditions

(8) If a person is subject to the prescribed conditions imposed under subsection (6), any variation of conditions under subsection 82.1(1) or paragraph 82.2(3)(c) is not to result in the person being subject to conditions that do not include those prescribed conditions.

Duration of conditions

(9) The prescribed conditions imposed under subsection (6) cease to apply only when one of the events described in paragraphs 77.1(2)(a) to (e) occurs.

2001, c. 27, s. 82; 2005, c. 10, s. 34; 2008, c. 3, s. 4; 2013, c. 16, s. 26.

Variation of orders

82.1 (1) A judge may vary an order made under subsection 82(5) on application of the Minister or of the person who is subject to the order if the judge is satisfied that the variation is desirable because of a material change in the circumstances that led to the order.

Calculation of period for next review

(2) For the purpose of calculating the six-month period referred to in subsection 82(2), (3) or (4), the conclusion of the preceding review is deemed to have taken place on the day on which the decision under subsection (1) is made.

2008, c. 3, s. 4.

Arrest and detention — breach of conditions

82.2 (1) A peace officer may arrest and detain a person released under section 82 or 82.1 if the officer has reasonable grounds to believe that the person has contravened or is about to contravene any condition applicable to their release.

Appearance before judge

(2) The peace officer shall bring the person before a judge within 48 hours after the detention begins.

Order

(3) If the judge finds that the person has contravened or was about to contravene any condition applicable to their release, the judge shall

(a) order the person's detention to be continued if the judge is satisfied that the person's release under conditions would be injurious to national security or endanger the safety of any person or that they would be

Modification des conditions

(8) Si des conditions réglementaires sont imposées en vertu du paragraphe (6), aucune modification de conditions en vertu du paragraphe 82.1(1) ou de l'alinéa 82.2(3)c) ne peut donner lieu à une imposition de conditions qui ne comprennent pas ces conditions réglementaires.

Durée des conditions

(9) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne cessent de s'appliquer que lorsque survient l'un ou l'autre des événements mentionnés aux alinéas 77.1(2)a) à e).

2001, ch. 27, art. 82; 2005, ch. 10, art. 34; 2008, ch. 3, art. 4; 2013, ch. 16, art. 26.

Modification des ordonnances

82.1 (1) Le juge peut modifier toute ordonnance rendue au titre du paragraphe 82(5) sur demande du ministre ou de la personne visée par l'ordonnance s'il est convaincu qu'il est souhaitable de le faire en raison d'un changement important des circonstances ayant donné lieu à l'ordonnance.

Calcul du délai pour le prochain contrôle

(2) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (1) est rendue.

2008, ch. 3, art. 4.

Arrestation et détention — non-respect de conditions

82.2 (1) L'agent de la paix peut arrêter et détenir toute personne mise en liberté au titre des articles 82 ou 82.1 s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l'une ou l'autre des conditions de sa mise en liberté.

Comparution

(2) Le cas échéant, il la conduit devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention.

Ordonnance

(3) S'il conclut que la personne a contrevenu ou était sur le point de contrevenir à l'une ou l'autre des conditions de sa mise en liberté, le juge, selon le cas :

a) ordonne qu'elle soit maintenue en détention s'il est convaincu que sa mise en liberté sous condition constituera un danger pour la sécurité nationale ou la

unlikely to appear at a proceeding or for removal if they were released under conditions;

(b) confirm the release order; or

(c) vary the conditions applicable to their release.

Calculation of period for next review

(4) For the purpose of calculating the six-month period referred to in subsection 82(2), (3) or (4), the conclusion of the preceding review is deemed to have taken place on the day on which the decision under subsection (3) is made.

2008, c. 3, s. 4.

Appeal

82.3 An appeal from a decision made under any of sections 82 to 82.2 may be made to the Federal Court of Appeal only if the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question. However, no appeal may be made from an interlocutory decision in the proceeding.

2008, c. 3, s. 4.

Appeal by Minister

82.31 (1) Despite section 82.3, the Minister may, without it being necessary for the judge to certify that a serious question of general importance is involved, appeal, at any stage of the proceeding, any decision made in the proceeding requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister's opinion, the disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person.

Effects of appeal

(2) The appeal suspends the execution of the decision until the appeal has been finally determined.

2015, c. 20, s. 56; 2024, c. 16, s. 103.

Minister's order to release

82.4 The Minister may, at any time, order that a person who is detained under any of sections 82 to 82.2 be released from detention to permit their departure from Canada.

2008, c. 3, s. 4.

Protection of Information

Protection of information

83 (1) The following provisions apply to proceedings under any of sections 78 and 82 to 82.2:

sécurité d'autrui ou qu'elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;

b) confirme l'ordonnance de mise en liberté;

c) modifie les conditions dont la mise en liberté est assortie.

Calcul du délai pour le prochain contrôle

(4) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (3) est rendue.

2008, ch. 3, art. 4.

Appel

82.3 Les décisions rendues au titre des articles 82 à 82.2 ne sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel fédérale que si le juge certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d'appel.

2008, ch. 3, art. 4.

Appel du ministre

82.31 (1) Malgré l'article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d'instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l'affaire soulève une question grave de portée générale.

Effet de l'appel

(2) L'appel suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce qu'il soit tranché en dernier ressort.

2015, ch. 20, art. 56; 2024, ch. 16, art. 103.

Ordonnance ministérielle de mise en liberté

82.4 Le ministre peut, en tout temps, ordonner la mise en liberté de la personne détenue au titre de l'un des articles 82 à 82.2 pour lui permettre de quitter le Canada.

2008, ch. 3, art. 4.

Protection des renseignements

Protection des renseignements

83 (1) Les règles ci-après s'appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :

(a) the judge shall proceed as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

(b) the judge shall appoint a person from the list referred to in subsection 85(1) to act as a special advocate in the proceeding after hearing representations from the permanent resident or foreign national and the Minister and after giving particular consideration and weight to the preferences of the permanent resident or foreign national;

(c) at any time during a proceeding, the judge may, on the judge's own motion — and shall, on each request of the Minister — hear information or other evidence in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel if, in the judge's opinion, its disclosure could be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person;

(c.1) on the request of the Minister, the judge may exempt the Minister from the obligation to provide the special advocate with a copy of information under paragraph 85.4(1)(b) if the judge is satisfied that the information does not enable the permanent resident or foreign national to be reasonably informed of the case made by the Minister;

(c.2) for the purpose of deciding whether to grant an exemption under paragraph (c.1), the judge may ask the special advocate to make submissions and may communicate with the special advocate to the extent required to enable the special advocate to make the submissions, if the judge is of the opinion that considerations of fairness and natural justice require it;

(d) the judge shall ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge's opinion, its disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person;

(e) throughout the proceeding, the judge shall ensure that the permanent resident or foreign national is provided with a summary of information and other evidence that enables them to be reasonably informed of the case made by the Minister in the proceeding but that does not include anything that, in the judge's opinion, would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person if disclosed;

(f) the judge shall ensure the confidentiality of all information or other evidence that is withdrawn by the Minister;

a) le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d'avocat spécial dans le cadre de l'instance, après avoir entendu l'intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l'intéressé;

c) il peut d'office tenir une audience à huis clos et en l'absence de l'intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l'obligation de fournir une copie des renseignements à l'avocat spécial au titre de l'alinéa 85.4(1)b), s'il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l'intéressé d'être suffisamment informé de la thèse du ministre;

c.2) il peut, en vue de décider s'il exempte ou non le ministre au titre de l'alinéa c.1), demander à l'avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s'il est d'avis que les considérations d'équité et de justice naturelle le requièrent;

d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

e) il veille tout au long de l'instance à ce que soit fourni à l'intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui et qui permet à l'intéressé d'être suffisamment informé de la thèse du ministre à l'égard de l'instance en cause;

f) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l'instance;

(g) the judge shall provide the permanent resident or foreign national and the Minister with an opportunity to be heard;

(h) the judge may receive into evidence anything that, in the judge's opinion, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base a decision on that evidence;

(i) the judge may base a decision on information or other evidence even if a summary of that information or other evidence is not provided to the permanent resident or foreign national;

(j) the judge shall not base a decision on information or other evidence provided by the Minister, and shall return it to the Minister, if the judge determines that it is not relevant or if the Minister withdraws it; and

(k) the judge shall not base a decision on information that the Minister is exempted from providing to the special advocate, shall ensure the confidentiality of that information and shall return it to the Minister.

Clarification

(1.1) For the purposes of paragraph (1)(h), reliable and appropriate evidence does not include information that is believed on reasonable grounds to have been obtained as a result of the use of torture within the meaning of section 269.1 of the *Criminal Code*, or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment within the meaning of the Convention Against Torture.

Appointment of special advocate

(1.2) If the permanent resident or foreign national requests that a particular person be appointed under paragraph (1)(b), the judge shall appoint that person unless the judge is satisfied that

(a) the appointment would result in the proceeding being unreasonably delayed;

(b) the appointment would place the person in a conflict of interest; or

(c) the person has knowledge of information or other evidence whose disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person and, in the circumstances, there is a risk of inadvertent disclosure of that information or other evidence.

g) il donne à l'intéressé et au ministre la possibilité d'être entendus;

h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu'il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n'est pas fourni à l'intéressé;

j) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui-ci s'il décide qu'ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire;

k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n'a pas fournis à l'avocat spécial en raison de l'exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.

Précision

(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)h), sont exclus des éléments de preuve dignes de foi et utiles les renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l'article 269.1 du *Code criminel*, ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture.

Choix de l'avocat spécial

(1.2) Si l'intéressé demande qu'une personne en particulier soit nommée au titre de l'alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu'il estime que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

a) la nomination de cette personne retarderait indûment l'instance;

b) la nomination de cette personne mettrait celle-ci en situation de conflit d'intérêts;

c) cette personne a connaissance de renseignements ou d'autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d'être divulgués par inadvertance.

For greater certainty

(2) For greater certainty, the judge's power to appoint a person to act as a special advocate in a proceeding includes the power to terminate the appointment and to appoint another person.

2001, c. 27, s. 83; 2008, c. 3, s. 4; 2015, c. 20, s. 57; 2024, c. 16, s. 104.

Protection of information on appeal

84 Section 83 — other than the obligation to provide a summary — and sections 85.1 to 85.5 apply in respect of an appeal under section 79, 79.1, 82.3 or 82.31 and in respect of any further appeal, with any necessary modifications.

2001, c. 27, s. 84; 2008, c. 3, s. 4; 2015, c. 20, s. 58.

Special Advocate

List of persons who may act as special advocates

85 (1) The Minister of Justice shall establish a list of persons who may act as special advocates and shall publish the list in a manner that the Minister of Justice considers appropriate to facilitate public access to it.

Statutory Instruments Act

(2) The *Statutory Instruments Act* does not apply to the list.

Administrative support and resources

(3) The Minister of Justice shall ensure that special advocates are provided with adequate administrative support and resources.

2001, c. 27, s. 85; 2008, c. 3, s. 4.

Special advocate's role

85.1 (1) A special advocate's role is to protect the interests of the permanent resident or foreign national in a proceeding under any of sections 78 and 82 to 82.2 when information or other evidence is heard in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel.

Responsibilities

(2) A special advocate may challenge

(a) the Minister's claim that the disclosure of information or other evidence would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person; and

(b) the relevance, reliability and sufficiency of information or other evidence that is provided by the Minister and is not disclosed to the permanent resident or

Précision

(2) Il est entendu que le pouvoir du juge de nommer une personne qui agira à titre d'avocat spécial dans le cadre d'une instance comprend celui de mettre fin à ses fonctions et de nommer quelqu'un pour la remplacer.

2001, ch. 27, art. 83; 2008, ch. 3, art. 4; 2015, ch. 20, art. 57; 2024, ch. 16, art. 104.

Protection des renseignements à l'appel

84 L'article 83 — sauf quant à l'obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel interjeté au titre des articles 79, 79.1, 82.3 ou 82.31 et à tout appel subséquent.

2001, ch. 27, art. 84; 2008, ch. 3, art. 4; 2015, ch. 20, art. 58.

Avocat spécial

Liste de personnes pouvant agir à titre d'avocat spécial

85 (1) Le ministre de la Justice dresse une liste de personnes pouvant agir à titre d'avocat spécial et publie la liste de la façon qu'il estime indiquée pour la rendre accessible au public.

Loi sur les textes réglementaires

(2) La *Loi sur les textes réglementaires* ne s'applique pas à la liste.

Soutien administratif et ressources

(3) Le ministre de la Justice veille à ce que soient fournis à tout avocat spécial un soutien administratif et des ressources adéquats.

2001, ch. 27, art. 85; 2008, ch. 3, art. 4.

Rôle de l'avocat spécial

85.1 (1) L'avocat spécial a pour rôle de défendre les intérêts du résident permanent ou de l'étranger lors de toute audience tenue à huis clos et en l'absence de celui-ci et de son conseil dans le cadre de toute instance visée à l'un des articles 78 et 82 à 82.2.

Responsabilités

(2) Il peut contester :

a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

b) la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le

foreign national and their counsel, and the weight to be given to it.

For greater certainty

(3) For greater certainty, the special advocate is not a party to the proceeding and the relationship between the special advocate and the permanent resident or foreign national is not that of solicitor and client.

Protection of communications with special advocate

(4) However, a communication between the permanent resident or foreign national or their counsel and the special advocate that would be subject to solicitor-client privilege if the relationship were one of solicitor and client is deemed to be subject to solicitor-client privilege. For greater certainty, in respect of that communication, the special advocate is not a compellable witness in any proceeding.

2008, c. 3, s. 4; 2024, c. 16, s. 105.

Powers

85.2 A special advocate may

- (a) make oral and written submissions with respect to the information and other evidence that is provided by the Minister and is not disclosed to the permanent resident or foreign national and their counsel;
- (b) participate in, and cross-examine witnesses who testify during, any part of the proceeding that is held in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel; and
- (c) exercise, with the judge's authorization, any other powers that are necessary to protect the interests of the permanent resident or foreign national.

2008, c. 3, s. 4.

Immunity

85.3 A special advocate is not personally liable for anything they do or omit to do in good faith under this Division.

2008, c. 3, s. 4.

Obligation to provide information

85.4 (1) Subject to paragraph 83(1)(c.1), the Minister shall, within a period set by the judge,

- (a) provide the special advocate with a copy of the information and other evidence that is relevant to the case made by the Minister in a proceeding under any of sections 78 and 82 to 82.2, on which the certificate or warrant is based and that has been filed with the

ministre, mais communiqués ni à l'intéressé ni à son conseil, et l'importance qui devrait leur être accordée.

Précision

(3) Il est entendu que l'avocat spécial n'est pas partie à l'instance et que les rapports entre lui et l'intéressé ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.

Protection des communications avec l'avocat spécial

(4) Toutefois, toute communication entre l'intéressé ou son conseil et l'avocat spécial qui serait protégée par le secret professionnel liant l'avocat à son client si ceux-ci avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que l'avocat spécial ne peut être contraint à témoigner à l'égard d'une telle communication dans quelque instance que ce soit.

2008, ch. 3, art. 4; 2024, ch. 16, art. 105.

Pouvoirs

85.2 L'avocat spécial peut :

- a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l'égard des renseignements et autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l'intéressé ni à son conseil;
- b) participer à toute audience tenue à huis clos et en l'absence de l'intéressé et de son conseil, et contre-interroger les témoins;
- c) exercer, avec l'autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts du résident permanent ou de l'étranger.

2008, ch. 3, art. 4.

Immunité

85.3 L'avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente section.

2008, ch. 3, art. 4.

Obligation de communication

85.4 (1) Sous réserve de l'alinéa 83(1)c.1), il incombe au ministre de fournir à l'avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :

- a) copie des renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à sa thèse à l'égard d'une instance visée à l'un des articles 78 et 82 à 82.2, qui justifient le certificat ou le mandat et qui ont été déposés

Federal Court, but that is not disclosed to the permanent resident or foreign national and their counsel; and

(b) provide the special advocate with a copy of any other information that is in the Minister's possession and that is relevant to the case made by the Minister in a proceeding under any of sections 78 and 82 to 82.2, but on which the certificate or warrant is not based and that has not been filed with the Federal Court.

Restrictions on communications — special advocate

(2) After that information or other evidence is received by the special advocate, the special advocate may, during the remainder of the proceeding, communicate with another person about the proceeding only with the judge's authorization and subject to any conditions that the judge considers appropriate.

Restrictions on communications — other persons

(3) If the special advocate is authorized to communicate with a person, the judge may prohibit that person from communicating with anyone else about the proceeding during the remainder of the proceeding or may impose conditions with respect to such a communication during that period.

2008, c. 3, s. 4; 2015, c. 20, s. 59.

Disclosure and communication prohibited

85.5 With the exception of communications authorized by a judge, no person shall

(a) disclose information or other evidence that is disclosed to them under section 85.4 and that is treated as confidential by the judge presiding at the proceeding; or

(b) communicate with another person about the content of any part of a proceeding under any of sections 78 and 82 to 82.2 that is heard in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel.

2008, c. 3, s. 4.

Rules

85.6 (1) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal and the Chief Justice of the Federal Court may each establish a committee to make rules governing the practice and procedure in relation to the participation of special advocates in proceedings before the court over which they preside. The rules are binding despite any rule of practice that would otherwise apply.

auprès de la Cour fédérale, mais qui n'ont été communiqués ni à l'intéressé ni à son conseil;

b) copie des autres renseignements en sa possession qui se rapportent à sa thèse à l'égard d'une instance visée à l'un des articles 78 et 82 à 82.2, mais qui ne justifient pas le certificat ou le mandat et qui n'ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale.

Restrictions aux communications — avocat spécial

(2) Entre le moment où il reçoit les renseignements et autres éléments de preuve et la fin de l'instance, l'avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l'instance si ce n'est avec l'autorisation du juge et aux conditions que celui-ci estime indiquées.

Restrictions aux communications — autres personnes

(3) Dans le cas où l'avocat spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge peut interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d'autre au sujet de l'instance, et ce jusqu'à la fin de celle-ci, ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet, jusqu'à la fin de l'instance.

2008, ch. 3, art. 4; 2015, ch. 20, art. 59.

Divulgations et communications interdites

85.5 Sauf à l'égard des communications autorisées par tout juge, il est interdit à quiconque :

a) de divulguer des renseignements et autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre de l'article 85.4 et dont la confidentialité est garantie par le juge présidant l'instance;

b) de communiquer avec toute personne relativement au contenu de tout ou partie d'une audience tenue à huis clos et en l'absence de l'intéressé et de son conseil dans le cadre d'une instance visée à l'un des articles 78 et 82 à 82.2.

2008, ch. 3, art. 4.

Règles

85.6 (1) Les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation de l'avocat spécial aux instances devant leurs cours respectives; ces règles l'emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Composition of committees

(2) Any committee established shall be composed of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice of the Federal Court, as the case may be, the Attorney General of Canada or one or more representatives of the Attorney General of Canada, and one or more members of the bar of any province who have experience in a field of law relevant to those types of proceedings. The Chief Justices may also designate additional members of their respective committees.

Chief Justices shall preside

(3) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal and the Chief Justice of the Federal Court — or a member designated by them — shall preside over their respective committees.

2008, c. 3, s. 4.

Other Proceedings

Application for non-disclosure

86 The Minister may, during an admissibility hearing, a detention review or an appeal before the Immigration Appeal Division, apply for the non-disclosure of information or other evidence. Sections 83 and 85.1 to 85.5 apply to the proceeding with any necessary modifications, including that a reference to “judge” be read as a reference to the applicable Division of the Board.

2001, c. 27, s. 86; 2008, c. 3, s. 4.

Judicial review

86.1 (1) The Minister may, at any stage of the proceeding, apply for judicial review of any decision made in a proceeding referred to in section 86 requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister’s opinion, the disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person. The application may be made without an application for leave.

Effects of judicial review

(2) The making of the application suspends the execution of the decision and, except in the case of a detention review, the proceeding referred to in section 86, until the application has been finally determined.

2015, c. 20, s. 60; 2024, c. 16, s. 106.

Application for non-disclosure — judicial review and appeal

87 The Minister may, during a judicial review, apply for the non-disclosure of information or other evidence. Section 83 — other than the obligations to appoint a special advocate and to provide a summary — applies in respect

Composition des comités

(2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans au moins un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances visées. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.

Présidence

(3) Les juges en chef de la Cour fédérale d’appel et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.

2008, ch. 3, art. 4.

Autres instances

Demande d’interdiction de divulgation

86 Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. Les articles 83 et 85.1 à 85.5 s’appliquent à l’instance, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

2001, ch. 27, art. 86; 2008, ch. 3, art. 4.

Contrôle judiciaire

86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.

Effet du contrôle judiciaire

(2) La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.

2015, ch. 20, art. 60; 2024, ch. 16, art. 106.

Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel

87 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision

of the proceeding and in respect of any appeal of a decision made in the proceeding, with any necessary modifications.

2001, c. 27, s. 87; 2008, c. 3, s. 4; 2015, c. 20, s. 60.

Appeal by Minister

87.01 (1) The Minister may, without it being necessary for the judge to certify that a serious question of general importance is involved, appeal, at any stage of the proceeding, to the Federal Court of Appeal any decision made in a judicial review requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister's opinion, the disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security or endanger the safety of any person.

Effects of appeal

(2) The appeal suspends the execution of the decision, as well as the judicial review, until the appeal has been finally determined.

2015, c. 20, s. 60; 2024, c. 16, s. 107.

Special advocate

87.1 If the judge during the judicial review, or a court on appeal from the judge's decision, is of the opinion that considerations of fairness and natural justice require that a special advocate be appointed to protect the interests of the permanent resident or foreign national, the judge or court shall appoint a special advocate from the list referred to in subsection 85(1). Sections 85.1 to 85.5 apply to the proceeding with any necessary modifications.

2008, c. 3, s. 4.

Regulations

Regulations

87.2 (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division and may include provisions respecting

- (a)** the conditions that must be imposed under subsection 77.1(1) or 82(6); and
- (b)** the conditions and qualifications that persons must meet to be included in the list referred to in subsection 85(1) and the additional qualifications that are assets that may be taken into account for that purpose.

Requirements

(2) The regulations

rendue au cours de l'instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l'obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.

2001, ch. 27, art. 87; 2008, ch. 3, art. 4; 2015, ch. 20, art. 60.

Appel du ministre

87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d'appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l'affaire soulève une question grave de portée générale.

Effet de l'appel

(2) L'appel suspend l'exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit tranché en dernier ressort.

2015, ch. 20, art. 60; 2024, ch. 16, art. 107.

Avocat spécial

87.1 Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou le tribunal qui entend l'appel de la décision du juge est d'avis que les considérations d'équité et de justice naturelle requièrent la nomination d'un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l'étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l'instance. Les articles 85.1 à 85.5 s'appliquent alors à celle-ci avec les adaptations nécessaires.

2008, ch. 3, art. 4.

Règlements

Règlements

87.2 (1) Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

- a)** les conditions qui doivent être imposées en vertu des paragraphes 77.1(1) ou 82(6);
- b)** les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin.

Exigences

(2) Les règlements :

(a) shall require that, to be included in the list, persons be members in good standing of the bar of a province, not be employed in the federal public administration, and not otherwise be associated with the federal public administration in such a way as to impair their ability to protect the interests of the permanent resident or foreign national; and

(b) may include provisions respecting those requirements.

2008, c. 3, s. 4; 2013, c. 16, s. 27.

DIVISION 10

General Provisions

Instructions on Processing Applications and Requests

Application

87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsections 11(1) and (1.01), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made under subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.

Clarification

(1.1) For greater certainty, this section applies to a sponsorship application made under subsection 13(1) to sponsor a person referred to in subsection 99(2).

Attainment of immigration goals

(2) The processing of applications and requests is to be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada.

Instructions

(3) For the purposes of subsection (2), the Minister may give instructions with respect to the processing of applications and requests, including instructions

(a) establishing categories of applications or requests to which the instructions apply;

a) prévoient que, pour que le nom d'une personne puisse figurer sur la liste, celle-ci doit être membre en règle du barreau d'une province et ne pas occuper un emploi au sein de l'administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle-ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l'étranger serait compromise;

b) peuvent préciser ces exigences.

2008, ch. 3, art. 4; 2013, ch. 16, art. 27.

SECTION 10

Dispositions générales

Instructions sur le traitement des demandes

Application

87.3 (1) Le présent article s'applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d'études ainsi qu'aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.

Précision

(1.1) Il est entendu que le présent article s'applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2).

Atteinte des objectifs d'immigration

(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d'aider l'atteinte des objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral.

Instructions

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :

a) prévoyant les groupes de demandes à l'égard desquels s'appliquent les instructions;

- (a.1) establishing conditions, by category or otherwise, that must be met before or during the processing of an application or request;
- (b) establishing an order, by category or otherwise, for the processing of applications or requests;
- (c) setting the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year; and
- (d) providing for the disposition of applications and requests, including those made subsequent to the first application or request.

Application

(3.1) An instruction may, if it so provides, apply in respect of pending applications or requests that are made before the day on which the instruction takes effect.

Clarification

(3.2) For greater certainty, an instruction given under paragraph (3)(c) may provide that the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year be set at zero.

Compliance with instructions

(4) Officers and persons authorized to exercise the powers of the Minister under section 25 shall comply with any instructions before processing an application or request or when processing one. If an application or request is not processed, it may be retained, returned or otherwise disposed of in accordance with the instructions of the Minister.

Clarification

(5) The fact that an application or request is retained, returned or otherwise disposed of does not constitute a decision not to issue the visa or other document, or grant the status or exemption, in relation to which the application or request is made.

Publication

(6) Instructions shall be published in the *Canada Gazette*.

Clarification

(7) Nothing in this section in any way limits the power of the Minister to otherwise determine the most efficient manner in which to administer this Act.

2008, c. 28, s. 118; 2012, c. 17, s. 29, c. 19, ss. 706, 710, c. 31, ss. 311, 314; 2023, c. 26, s. 286.

- a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;
- b) prévoyant l'ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;
- c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;
- d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

Application

(3.1) Les instructions peuvent, lorsqu'elles le prévoient, s'appliquer à l'égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.

Précision

(3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l'alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.

Respect des instructions

(4) L'agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l'article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s'il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.

Précision

(5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d'en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d'octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.

Publication

(6) Les instructions sont publiées dans la *Gazette du Canada*.

Précision

(7) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d'assurer l'application de la loi.

2008, ch. 28, art. 118; 2012, ch. 17, art. 29, ch. 19, art. 706 et 710, ch. 31, art. 311 et 314; 2023, ch. 26, art. 286.

Orders Made in the Public Interest

Public interest

87.3001 For the purposes of subsections 87.301(1), 87.302(1) and 87.303(1) and (2), the making of an order is consistent with the public interest if its purpose is to address matters such as administrative errors, fraud, public health, public safety or national security.

2026, c. 4, s. 72.

Order in council — applications

87.301 (1) The Governor in Council may make an order specifying one or more of the following, if the Governor in Council is of the opinion that it is in the public interest to do so:

- (a) applications for permanent resident visas, temporary resident visas, electronic travel authorizations, work permits, study permits or any other documents, or any combination of those types of applications, made by foreign nationals are not to be accepted for processing if they are received during the period set out in the order or, if a period is not set out, during the period for which the order is in force;
- (b) the processing of any such types of applications, or any combination of them, made by foreign nationals that are pending on the coming into force of the order or, if amended, the amendment, is to be suspended during the period set out in the order or, if a period is not set out, during the period for which the order is in force; or
- (c) the processing of any such types of applications, or any combination of them, made by foreign nationals that are pending on the coming into force of the order or, if amended, the amendment, is to be terminated.

Other elements of order

(2) An order made under subsection (1) may

- (a) restrict the application of the order to certain foreign nationals or to applications within a class of applications that is specified in the order;
- (b) provide for the retention, return or other disposition of applications;
- (c) specify whether, despite any other Act of Parliament, any fees paid in respect of an application referred to in paragraph (1)(a) or (b) are to be repaid and, if they are, that such a repayment is to be made without interest from the Consolidated Revenue Fund; and

Décrets pris dans l'intérêt public

Intérêt public

87.3001 Pour l'application des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2), la prise d'un décret est conforme à l'intérêt public si elle vise à régler des questions liées à des erreurs administratives, à la fraude, à la santé ou la sécurité publiques ou à la sécurité nationale.

2026, ch. 4, art. 72.

Décret — demandes

87.301 (1) S'il estime que l'intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- a) prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident permanent ou temporaire, d'autorisation de voyage électronique, de permis de travail, de permis d'études ou de tout autre document, ou une combinaison de ces types de demandes qui sont faites par des étrangers et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l'absence de précision, la période d'application du décret;
- b) suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l'absence de précision, la période d'application du décret, l'examen de l'un ou l'autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l'entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;
- c) mettre fin définitivement à l'examen de l'un ou l'autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l'entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

Autres éléments

(2) Le décret peut :

- a) restreindre son application à certains étrangers ou aux catégories de demandes qu'il précise;
- b) régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;
- c) s'agissant d'une mesure visée aux alinéas (1)a) ou b), prévoir que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor;

(d) provide for any other matter arising out of or ancillary to the exercise of the power conferred under that subsection.

Termination — fees repaid

(3) An order made under subsection (1) must specify whether, despite any other Act of Parliament, any fees paid in respect of an application referred to in paragraph (1)(c) are to be repaid and, if they are, that the repayment is to be made without interest from the Consolidated Revenue Fund.

2026, c. 4, s. 72.

Order in council — documents

87.302 (1) If the Governor in Council is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Governor in Council may, by order,

(a) cancel or vary documents, including permanent resident visas, permanent resident cards, temporary resident visas, electronic travel authorizations, temporary resident permits, work permits or study permits;

(b) suspend such documents for the period set out in the order or, if a period is not set out, during the period for which the order is in force;

(c) impose or vary conditions on such documents — including a condition or requirement imposed under the provision of any other Act of Parliament, or of any regulations or orders made under such an Act, or one related to the compliance with any such provision — for the period set out in the order or, if a period is not set out, during the period for which the order is in force; or

(d) impose or vary such conditions on temporary residents for the period set out in the order or, if a period is not set out, during the period for which the order is in force.

For greater certainty

(1.1) For greater certainty, the authority to vary under subsection (1) does not include the authority to grant permanent resident status or to grant or extend study permits or work permits.

Recommendation

(2) An order made under subsection (1) whose measures concern, in whole or in part, persons inside Canada must be made on the Minister's recommendation with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

d) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

Fin de l'examen — remboursement des frais

(3) S'agissant d'une mesure visée à l'alinéa (1)c), le décret prévoit que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor.

2026, ch. 4, art. 72.

Décret — documents

87.302 (1) S'il estime que l'intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) annuler ou modifier des visas de résident permanent ou temporaire, des permis de travail, des permis d'études, des permis de séjour temporaire, des autorisations de voyage électroniques, des cartes de résident permanent ou tout autre document;

b) suspendre de tels documents pendant la période précisée dans le décret ou, en l'absence de précision, la période d'application du décret;

c) imposer des conditions à l'égard d'un tel document, notamment des conditions imposées au titre de toute autre loi fédérale, de l'un de ses règlements ou d'un décret pris sous son régime ou liées au respect de toute disposition d'une telle loi, d'un tel règlement ou d'un tel décret, ou modifier l'une ou l'autre de ces conditions, pendant la période précisée dans le décret ou, en l'absence de précision, la période d'application du décret;

d) imposer ou modifier de telles conditions à l'égard du résident temporaire, pendant la période précisée dans le décret ou, en l'absence de précision, la période d'application du décret.

Précision

(1.1) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n'inclut pas celui d'octroyer le statut de résident permanent ni de délivrer ou de prolonger un permis de travail ou un permis d'études.

Recommandation

(2) La prise d'un décret en vertu du paragraphe (1) se fait, s'agissant d'un décret dont les mesures visent totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au

Other elements of order

(3) An order made under subsection (1) may

- (a)** restrict the application of the order to certain documents or individuals;
- (b)** provide for the return of documents; and
- (c)** provide for any other matter arising out of or ancillary to the exercise of the power conferred under that subsection.

2026, c. 4, s. 72.

Amendments by Governor in Council

87.303 (1) If the Governor in Council is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Governor in Council may, by order, amend or repeal any order made under subsection 87.301(1) or 87.302(1).

Amendments by Minister

(2) If the Governor in Council is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Governor in Council may, by order, authorize the Minister, by order, to amend or repeal any order made under subsection 87.301(1) or 87.302(1), subject to any conditions that the Governor in Council may specify.

Concurrence

(3) If the amendment or repeal concerns, in whole or in part, persons in Canada, then it requires,

- (a)** in the case of an amendment or repeal made by the Governor in Council, the Minister's recommendation with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness; or
- (b)** in the case of an amendment or repeal made by the Minister, the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

2026, c. 4, s. 72.

Report to Parliament

87.3031 (1) If an order is made under subsection 87.301(1), 87.302(1) or 87.303(1) or (2), the Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, within the next seven sitting days of the House after the day on which the order is made, a report setting out

Canada, sur recommandation du ministre avec l'agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Autres éléments

(3) Le décret peut :

- a)** restreindre son application à certaines personnes ou à certains documents;
- b)** régir le retour de documents;
- c)** régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

2026, ch. 4, art. 72.

Modifications par le gouverneur en conseil

87.303 (1) S'il estime que l'intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.301(1) ou 87.302(1).

Modifications par le ministre

(2) S'il estime que l'intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre, par arrêté, à modifier ou à abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.301(1) ou 87.302(1), sous réserve des conditions qu'il précise.

Agrément

(3) Si la modification ou l'abrogation du décret vise totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada :

- a)** s'agissant d'une modification ou d'une abrogation effectuée par le gouverneur en conseil, il ne peut l'effectuer que sur recommandation du ministre avec l'agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- b)** s'agissant d'une modification ou d'une abrogation effectuée par le ministre, il ne peut l'effectuer qu'avec l'agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

2026, ch. 4, art. 72.

Rapport au Parlement

87.3031 (1) Si un décret est pris en vertu des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) ou 87.303(1) ou (2), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret, un rapport dans lequel figurent :

- (a) the reasons that the order was made;
- (b) the number of applications or documents affected; and
- (c) a description of the persons or groups affected by the order.

Referral to committee

(2) The report stands referred to the committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established for the purpose of reviewing the report.

Appearance of Minister

(3) At the request of the committee, the Minister must appear before it to explain the reasons for making the order and plans to prevent systemic fraud in the future.

2026, c. 4, s. 72.

Obligation

87.304 (1) A person must answer truthfully all questions put to them by an officer that relate to the application of an order made under subsection 87.302(1) and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires for the purpose of the application of such an order.

Obligation — appear for examination

(2) A person must, on request of an officer, appear for an examination — including a medical examination — that relates to the application of an order made under subsection 87.302(1).

2026, c. 4, s. 72.

Non-application of *Statutory Instruments Act*

87.305 An order made under subsection 87.301(1), 87.302(1) or 87.303(1) or (2), or a ministerial order referred to in subsection 87.303(2), is exempt from the application of sections 3, 5 and 11 of the *Statutory Instruments Act* and must be published in the *Canada Gazette* not later than 23 days after the day on which it is made.

2026, c. 4, s. 72.

Applications for Temporary Resident Visas, Work Permits and Study Permits

Order in council

87.31 (1) If the Governor in Council is of the opinion that the government of a foreign state or the competent

- a) les motifs du décret;
- b) le nombre de demandes et de documents concernés;
- c) une description des personnes ou des groupes concernés par le décret.

Renvoi au comité

(2) Le rapport est renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

Comparution du ministre

(3) À la demande du comité, le ministre est tenu de comparaître devant celui-ci pour expliquer les motifs du décret et les plans visant à prévenir la fraude systémique à l'avenir.

2026, ch. 4, art. 72.

Obligation

87.304 (1) Toute personne doit, relativement à la mise en œuvre d'un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l'agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Obligation de se soumettre au contrôle

(2) Toute personne doit, relativement à la mise en œuvre d'un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), se soumettre au contrôle à la demande de l'agent, notamment à une visite médicale.

2026, ch. 4, art. 72.

Non-application de la *Loi sur les textes réglementaires*

87.305 Le décret pris en vertu de l'un des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2) ou l'arrêté visé au paragraphe 87.303(2) est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la *Loi sur les textes réglementaires* et publié dans la *Gazette du Canada* dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

2026, ch. 4, art. 72.

Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d'études

Décret

87.31 (1) S'il est d'avis que le gouvernement d'un État étranger ou l'autorité compétente à l'égard d'un

authority of any other territory is unreasonably refusing to issue or unreasonably delaying the issuance of travel documents to citizens or nationals of that country or territory who are in Canada, the Governor in Council may make an order specifying one or more of the following:

- (a) applications for temporary resident visas, work permits or study permits, or any combination of those types of applications, made by any citizen or national of that foreign state or territory are not to be accepted for processing if they are received during the period or periods set out in the order or, if a period is not set out, during the period that the order is in force;
- (b) the processing of any of those types of applications, or any combination of them, made by any citizen or national of that foreign state or territory that are pending on the coming into force of the order or, if amended, the amendment, is to be suspended during the period or periods set out in the order or, if a period is not set out, during the period that the order is in force; or
- (c) the processing of any of those types of applications, or any combination of them, made by any citizen or national of that foreign state or territory that are pending on the coming into force of the order or, if amended, the amendment, is to be terminated.

Other elements of order

(2) An order made under subsection (1) may

- (a) restrict the application of the order to applications, citizens or nationals within a class of applications, citizens or nationals that is specified in the order;
- (b) provide for the retention, return or other disposition of applications;
- (c) if the processing of applications is terminated, provide for the repayment of fees paid in respect of those applications; and
- (d) provide for any other matter arising out of or ancillary to the exercise of the power conferred under that subsection.

Clarification

(3) The fact that an application is retained, returned or otherwise disposed of does not constitute a decision not to issue the visa or permit in relation to which the application is made.

2019, c. 29, s. 304.

territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- a) prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d'études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l'absence de précision, la période d'application du décret;
- b) suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l'absence de précision, la période d'application du décret, l'examen de l'un ou l'autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l'entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;
- c) mettre fin définitivement à l'examen de l'un ou l'autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l'entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

Autres éléments

(2) Le décret peut :

- a) restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu'il précise;
- b) régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;
- c) régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s'il met fin définitivement à l'examen de celles-ci;
- d) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

Précision

(3) Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d'en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question.

2019, ch. 29, art. 304.

Federal Skilled Workers

Application made before February 27, 2008

87.4 (1) An application by a foreign national for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of federal skilled workers that was made before February 27, 2008 is terminated if, before March 29, 2012, it has not been established by an officer, in accordance with the regulations, whether the applicant meets the selection criteria and other requirements applicable to that class.

Application

(2) Subsection (1) does not apply to an application in respect of which a superior court has made a final determination unless the determination is made on or after March 29, 2012.

Effect

(3) The fact that an application is terminated under subsection (1) does not constitute a decision not to issue a permanent resident visa.

Fees returned

(4) Any fees paid to the Minister in respect of the application referred to in subsection (1) — including for the acquisition of permanent resident status — must be returned, without interest, to the person who paid them. The amounts payable may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

No recourse or indemnity

(5) No person has a right of recourse or indemnity against Her Majesty in connection with an application that is terminated under subsection (1).

2012, c. 19, s. 707.

Federal Investor and Entrepreneur Classes

Pending applications

87.5 (1) An application by a foreign national for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors or of entrepreneurs is terminated if, before February 11, 2014, it has not been established by an officer, in accordance with the regulations, whether the applicant meets the selection criteria and other requirements applicable to the class in question.

Application

(2) Subsection (1) does not apply to

- (a)** an application in respect of which a superior court has made a final determination unless the

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Demandes antérieures au 27 février 2008

87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n'a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux demandes à l'égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.

Effet

(3) Le fait qu'il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

Remboursement de frais

(4) Les frais versés au ministre à l'égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l'acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

Absence de recours ou d'indemnité

(5) Nul n'a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).

2012, ch. 19, art. 707.

Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs

Demandes pendantes

87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n'a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux demandes suivantes :

determination is made on or after February 11, 2014;
or

(b) an application made by an investor or entrepreneur who is selected as such by a province whose government has entered into an agreement referred to in subsection 9(1).

Effect

(3) The fact that an application is terminated under subsection (1) does not constitute a decision not to issue a permanent resident visa.

Fees returned

(4) Any fees paid to the Minister in respect of the application referred to in subsection (1) — including for the acquisition of permanent resident status — must be returned, without interest, to the person who paid them. The amounts payable may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

Investment returned

(5) If an application for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors is terminated under subsection (1), an amount equal to the investment made by the applicant in respect of their application must be returned, without interest, to the applicant. The amount may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

Provincial allocation

(6) If the provincial allocation of an investment made in respect of an application for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors that is terminated under subsection (1) has been transferred to an approved fund, as defined in subsection 88(1) of the *Immigration and Refugee Protection Regulations*, the province whose government controls the approved fund must return an amount equal to that provincial allocation to the Minister without delay. The return of the amount extinguishes the debt obligation in respect of that provincial allocation.

No recourse or indemnity

(7) No right of recourse or indemnity lies against Her Majesty in right of Canada in connection with an application that is terminated under subsection (1), including in respect of any contract or other arrangement relating to any aspect of the application.

2014, c. 20, s. 303.

a) celle à l'égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;

b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).

Effet

(3) Le fait qu'il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

Remboursement de frais

(4) Les frais versés au ministre à l'égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l'acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

Remboursement du placement

(5) Une somme égale au placement fait par une personne à l'égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.

Quote-part provinciale

(6) Si, à l'égard d'une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du *Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés*, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l'extinction du titre de créance à l'égard de celle-ci.

Absence de recours ou d'indemnité

(7) Nul n'a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l'égard de tout contrat ou autre forme d'entente qui a trait à la demande.

2014, ch. 20, art. 303.

Loans

Loans

88 (1) The Minister of Finance may, from time to time, advance to the Minister out of the Consolidated Revenue Fund, up to the maximum amount that is prescribed, sums that the Minister may require in order to make loans for the purposes of this Act.

Regulations

(2) The regulations may provide for any matter relating to the application of this section, and may include provisions respecting classes of persons to whom, and the purposes for which, the loans may be made.

Fees

Regulations

89 (1) The regulations may govern fees for services provided in the administration of this Act, and cases in which fees may be waived by the Minister or otherwise, individually or by class.

Service Fees Act

(1.1) The *Service Fees Act* does not apply to a fee for the provision of services in relation to a request for an assessment provided by the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit.

Service Fees Act

(1.2) The *Service Fees Act* does not apply to a fee for the provision of services in relation to the processing of an application

- (a)** for a temporary resident visa or permanent resident visa;
- (b)** for a work permit or study permit;
- (c)** for an extension of an authorization to remain in Canada as a temporary resident;
- (d)** to remain in Canada as a permanent resident;
- (e)** to sponsor a foreign national as a member of the family class;
- (f)** to make the request referred to in subsection 25(1);
- (g)** for a travel document issued under subsection 31(3); and

Prêts

Prêts

88 (1) Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu'il demande pour consentir des prêts pour l'application de la présente loi.

Règlements

(2) Les règlements régissent l'application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.

Frais

Règlement

89 (1) Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en œuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

Loi sur les frais de service

(1.1) La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d'une évaluation fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.

Loi sur les frais de service

(1.2) La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l'examen des demandes :

- a)** de visa de résident temporaire ou de résident permanent;
- b)** de permis de travail ou de permis d'études;
- c)** de prolongation de l'autorisation de l'étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
- d)** de séjour au Canada à titre de résident permanent;
- e)** de parrainage au titre du regroupement familial;
- f)** de celle faite en vertu du paragraphe 25(1);
- g)** de délivrance d'un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3);
- h)** de carte de résident permanent.

(h) for a permanent resident card.

Service Fees Act

(2) The *Service Fees Act* does not apply to a fee for the provision of services in relation to an application referred to in subsection 11(1.01).

Service Fees Act

(3) The *Service Fees Act* does not apply to a fee for the provision of services in relation to the collection, use and disclosure of biometric information and for the provision of related services.

Service Fees Act

(4) The *Service Fees Act* does not apply to a fee for the examination of the circumstances of a foreign national under subsection 25.2(1).

2001, c. 27, s. 89; 2012, c. 17, s. 30, c. 31, ss. 312, 313; 2013, c. 33, s. 162, c. 40, s. 237; 2014, c. 39, s. 310; 2017, c. 20, ss. 304, 454.

Fees for rights and privileges

89.1 (1) The regulations may

- (a) govern fees to be paid for rights and privileges conferred by means of a work permit; and
- (b) waive the fees referred to in paragraph (a) for certain work permits or certain classes of work permits.

Service Fees Act

(2) The *Service Fees Act* does not apply to fees referred to in paragraph (1)(a).

2013, c. 33, s. 163; 2017, c. 20, s. 454.

Service Fees Act

89.11 The *Service Fees Act* does not apply to fees for the acquisition of permanent resident status.

2017, c. 20, s. 305.

Fees — compliance regime

89.2 (1) The regulations may

- (a) govern fees to be paid in respect of the compliance regime that applies to employers in relation to their employment of foreign nationals whose authorizations to work in Canada do not require an assessment provided by the Department of Employment and Social Development; and
- (b) govern cases in which the fees referred to in paragraph (a) are waived.

Loi sur les frais de service

(2) La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).

Loi sur les frais de service

(3) La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu'aux services afférents.

Loi sur les frais de service

(4) La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas aux frais exigés pour l'étude du cas d'un étranger, aux termes du paragraphe 25.2(1).

2001, ch. 27, art. 89; 2012, ch. 17, art. 30, ch. 31, art. 312 et 313; 2013, ch. 33, art. 162, ch. 40, art. 237; 2014, ch. 39, art. 310; 2017, ch. 20, art. 304 et 454.

Facturation des droits et avantages

89.1 (1) Les règlements peuvent :

- a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail;
- b) prévoir que l'obligation de payer les frais visés à l'alinéa a) est levée à l'égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail.

Loi sur les frais de service

(2) La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas aux frais visés à l'alinéa (1)a).

2013, ch. 33, art. 163; 2017, ch. 20, art. 454.

Loi sur les frais de service

89.11 La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas aux frais exigés pour l'acquisition du statut de résident permanent.

2017, ch. 20, art. 305.

Frais : régime de conformité

89.2 (1) Les règlements peuvent :

- a) prévoir les frais à payer à l'égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l'emploi par ceux-ci d'étrangers dont l'autorisation d'exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social;
- b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l'alinéa a).

(c) and (d) [Repealed, 2015, c. 36, s. 173]

Service Fees Act

(2) The *Service Fees Act* does not apply to fees referred to in paragraph (1)(a).

2014, c. 39, s. 312; 2015, c. 36, s. 173; 2017, c. 20, s. 454.

Social Insurance Numbers

Minister directs special numbers to be issued

90 The Minister may direct the Canada Employment Insurance Commission to assign to persons, other than Canadian citizens or permanent residents, Social Insurance Numbers identifying those persons as persons who may be required under this Act to obtain authorization to work in Canada.

2001, c. 27, s. 90; 2012, c. 19, s. 311.

Representation or Advice

Representation or advice for consideration

91 (1) Subject to this section, no person shall knowingly, directly or indirectly, represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act.

Persons who may represent or advise

(2) A person does not contravene subsection (1) if they are

(a) a lawyer who is a member in good standing of a law society of a province or a notary who is a member in good standing of the *Chambre des notaires du Québec*;

(b) any other member in good standing of a law society of a province or the *Chambre des notaires du Québec*, including a paralegal; or

(c) a member in good standing of the *College*, as defined in section 2 of the *College of Immigration and Citizenship Consultants Act*.

Students-at-law

(3) A student-at-law does not contravene subsection (1) by offering or providing representation or advice to a person if the student-at-law is acting under the supervision of a person mentioned in paragraph (2)(a) who is representing or advising the person — or offering to do so — in connection with the submission of an expression of

c) et d) [Abrogés, 2015, ch. 36, art. 173]

Loi sur les frais de service

(2) La *Loi sur les frais de service* ne s'applique pas aux frais visés à l'alinéa (1)a).

2014, ch. 39, art. 312; 2015, ch. 36, art. 173; 2017, ch. 20, art. 454.

Numéros d'assurance sociale

Demande du ministre

90 Le ministre peut enjoindre à la Commission de l'assurance-emploi du Canada d'attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d'assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d'obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.

2001, ch. 27, art. 90; 2012, ch. 19, art. 311.

Représentation ou conseil

Représentation ou conseil moyennant rétribution

91 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d'une déclaration d'intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

Personnes pouvant représenter ou conseiller

(2) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d'une province et les notaires qui sont membres en règle de la *Chambre des notaires du Québec*;

b) les autres membres en règle du barreau d'une province ou de la *Chambre des notaires du Québec*, notamment les parajuristes;

c) les membres en règle du *Collège*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté*.

Stagiaires en droit

(3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l'application du paragraphe (1) s'il agit sous la supervision d'une personne visée à l'alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d'une déclaration d'intérêt faite application

interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act.

Agreement or arrangement with Her Majesty

(4) An entity, including a person acting on its behalf, that offers or provides services to assist persons in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or an application under this Act, including for a permanent or temporary resident visa, travel documents or a work or study permit, does not contravene subsection (1) if it is acting in accordance with an agreement or arrangement between that entity and Her Majesty in right of Canada that authorizes it to provide those services.

(5) [Repealed, 2019, c. 29, s. 296]

(5.1) [Repealed, 2019, c. 29, s. 296]

(6) [Repealed, 2019, c. 29, s. 296]

(7) [Repealed, 2019, c. 29, s. 296]

Québec Immigration Act

(7.1) For greater certainty, the *Québec Immigration Act*, CQLR, c. I-0.2.1, applies to, among other persons, every person who, in Quebec, represents or advises a person for consideration — or offers to do so — in connection with a proceeding or application under this Act and is a member of the *College*, as defined in section 2 of the *College of Immigration and Citizenship Consultants Act*.

(8) [Repealed, 2019, c. 29, s. 296]

Penalties

(9) Every person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$200,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than \$40,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Meaning of *proceeding*

(10) For greater certainty, in this section, *proceeding* does not include a proceeding before a superior court.

2001, c. 27, s. 91; 2011, c. 8, s. 1; 2013, c. 40, s. 292; 2019, c. 29, s. 296.

du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

Accord ou entente avec Sa Majesté

(4) Est également soustraite à l'application du paragraphe (1) l'entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d'une déclaration d'intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d'études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l'autorisant à fournir ces services.

(5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(5.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

(7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

Loi sur l'immigration au Québec

(7.1) Il est entendu que la *Loi sur l'immigration au Québec*, RLRQ, ch. I-0.2.1, s'applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du *Collège*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté*.

(8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]

Peine

(9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :

a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Sens de *instance*

(10) Il est entendu qu'au présent article *instance* ne vise pas une instance devant une cour supérieure.

2001, ch. 27, art. 91; 2011, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 40, art. 292; 2019, ch. 29, art. 296.

Regulations

91.1 (1) The regulations may

- (a) establish a system of administrative penalties and consequences — including of administrative monetary penalties — applicable to the violations designated in regulations made under paragraph (b) and set the amounts of those administrative monetary penalties;
- (b) designate as a violation the contravention — including a contravention committed outside Canada — of any specified provision of this Act or of the regulations by any person who, directly or indirectly, represents or advises a person for consideration — or offers to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act;
- (c) prohibit acts in relation to the activity of representing or advising — or offering to do so — described in paragraph (b); and
- (d) provide for the power to inspect — including the power to require documents to be provided by individuals and entities for inspection — for the purpose of verifying compliance with the provisions specified in regulations made under paragraph (b).

Right to request review

- (2) Any regulation made under paragraph (1)(a) must provide that a person who is the subject of a notice of violation has the right to request, from a person appointed under subsection (3), a review of the notice or of the penalty imposed.

Appointment — order

- (3) The Governor in Council may, by order, appoint one or more Canadian citizens or permanent residents to conduct reviews in respect of notices of violation issued, or penalties imposed, under a regulation made under paragraph (1)(a) and to perform any other function conferred on them by a regulation made under that paragraph.

Tenure

- (4) A person appointed by order under subsection (3) holds office during good behaviour for a term that the Governor in Council may specify, by order, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time.

2019, c. 29, s. 297; 2023, c. 26, s. 299.

Rèlements

91.1 (1) Les règlements peuvent :

- a) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l'alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
- b) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l'étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d'une déclaration d'intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
- c) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l'alinéa b);
- d) prévoir les pouvoirs d'inspection, dont celui d'exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l'alinéa b).

Droit de demander une révision

- (2) Tout règlement pris en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l'objet d'un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

Nomination par décret

- (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d'un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)a) et de s'acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

Mandat

- (4) La personne nommée au titre d'un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

2019, ch. 29, art. 297; 2023, ch. 26, art. 299.

Material Incorporated in Regulations

Incorporated material

92 (1) A regulation may incorporate by reference the following material:

- (a)** material produced by a person or body other than the Governor in Council;
- (b)** material referred to in paragraph (a) that has been subsequently adapted or edited in order to facilitate its incorporation for the purposes of the regulation;
- (c)** material that has been developed jointly with another government or government agency for the purpose of harmonizing the regulation with other laws; and
- (d)** material that is technical or explanatory in nature, such as specifications, classifications, illustrations or graphs, as well as examples that may assist in the application of the regulation.

Incorporated material — instructions

(1.1) An instruction given by the Minister or the Minister of Employment and Social Development under this Act may incorporate by reference any material, regardless of its source.

Amended from time to time

(2) Material may be incorporated by reference on a specified date or as amended from time to time.

Incorporated material is not a regulation

(3) For greater certainty, material that is incorporated by reference in a regulation made under this Act is not a regulation for the purposes of the *Statutory Instruments Act*.

2001, c. 27, s. 92; 2012, c. 19, s. 708; 2013, c. 33, s. 164, c. 40, s. 238; 2015, c. 3, s. 113(F).

Statutory Instruments Act

93 Instructions given by the Minister or the Minister of Employment and Social Development under this Act and guidelines issued by the Chairperson under paragraph 159(1)(h) are not statutory instruments for the purposes of the *Statutory Instruments Act*.

2001, c. 27, s. 93; 2013, c. 33, s. 165, c. 40, s. 238.

Incorporation par renvoi

Incorporation de documents

92 (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :

- a)** ceux qui n'émanent pas du gouverneur en conseil;
- b)** ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l'incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l'application du règlement;
- c)** ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d'assurer l'harmonisation du règlement avec une autre législation;
- d)** ceux de nature technique ou explicative qu'il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l'application du règlement.

Incorporation de documents — instructions

(1.1) Les instructions du ministre ou du ministre de l'Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.

Portée de l'incorporation

(2) L'incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Nature du document

(3) L'incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*.

2001, ch. 27, art. 92; 2012, ch. 19, art. 708; 2013, ch. 33, art. 164, ch. 40, art. 238; 2015, ch. 3, art. 113(F).

Loi sur les textes réglementaires

93 Les instructions du ministre ou du ministre de l'Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi et les directives données par le président en vertu de l'alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*.

2001, ch. 27, art. 93; 2013, ch. 33, art. 165, ch. 40, art. 238.

Report to Parliament

Annual report to Parliament

94 (1) The Minister must, on or before November 1 of each year or, if a House of Parliament is not then sitting, within the next 30 days on which that House is sitting after that date, table in each House of Parliament a report on the operation of this Act in the preceding calendar year.

Contents of report

(2) The report shall include a description of

(a) the instructions given under section 87.3 and other activities and initiatives taken concerning the selection of foreign nationals, including measures taken in cooperation with the provinces;

(a.1) any instructions given under paragraph 10.3(1)(h.2) that establish a category of eligible foreign nationals, the economic goal sought to be supported in establishing the category and the number of foreign nationals invited to make an application for permanent residence in respect of the category;

(b) in respect of Canada, the number of foreign nationals who became permanent residents, and the number projected to become permanent residents in the following year;

(b.1) in respect of Canada, the linguistic profile of foreign nationals who became permanent residents;

(c) in respect of each province that has entered into a federal-provincial agreement described in subsection 9(1), the number, for each class listed in the agreement, of persons that became permanent residents and that the province projects will become permanent residents there in the following year;

(d) the number of temporary resident permits issued under section 24, categorized according to grounds of inadmissibility, if any;

(e) the number of persons granted permanent resident status under each of subsections 25(1), 25.1(1) and 25.2(1);

(e.1) any instructions given under subsection 30(1.2), (1.41) or (1.43) during the year in question and the date of their publication; and

(f) a gender-based analysis of the impact of this Act.

2001, c. 27, s. 94; 2008, c. 28, s. 119; 2010, c. 8, s. 9; 2012, c. 1, s. 207; 2013, c. 33, s. 166; 2022, c. 10, s. 379.

Rapports au Parlement

Rapport annuel

94 (1) Au plus tard le 1^{er} novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente loi portant sur l'année civile précédente.

Contenu du rapport

(2) Le rapport précise notamment :

a) les instructions données au titre de l'article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;

a.1) les instructions données au titre de l'alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d'étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l'objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l'ensemble, à favoriser l'atteinte et le nombre d'étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu'ils pouvaient être membres de l'ensemble établi;

b) pour le Canada, le nombre d'étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu'ils le deviendront pour l'année suivante;

b.1) pour le Canada, le profil linguistique des étrangers devenus résidents permanents;

c) pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d'une part, et, d'autre part, qu'elle prévoit qu'ils y deviendront résidents permanents l'année suivante;

d) le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l'article 24 et, le cas échéant, les faits important interdiction de territoire;

e) le nombre d'étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);

e.1) les instructions données au titre des paragraphes 30(1.2), (1.41) ou (1.43) au cours de l'année en cause ainsi que la date de leur publication;

f) une analyse comparative entre les sexes des répercussions de la présente loi.

2001, ch. 27, art. 94; 2008, ch. 28, art. 119; 2010, ch. 8, art. 9; 2012, ch. 1, art. 207; 2013, ch. 33, art. 166; 2022, ch. 10, art. 379.

PART 2

Refugee Protection

DIVISION 1

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

Conferral of refugee protection

95 (1) Refugee protection is conferred on a person when

- (a) the person has been determined to be a Convention refugee or a person in similar circumstances under a visa application and becomes a permanent resident under the visa or a temporary resident under a temporary resident permit for protection reasons;
- (b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or
- (c) except in the case of a person described in subsection 112(3), the Minister allows an application for protection.

Protected person

(2) A protected person is a person on whom refugee protection is conferred under subsection (1), and whose claim or application has not subsequently been deemed to be rejected under subsection 108(3), 109(3) or 114(4).

2001, c. 27, s. 95; 2010, c. 8, s. 10(F).

Convention refugee

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

- (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themselves of the protection of each of those countries; or
- (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

PARTIE 2

Protection des réfugiés

SECTION 1

Notions d'asile, de réfugié et de personne à protéger

Asile

95 (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

- a) sur constat qu'elle est, à la suite d'une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d'un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
- b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;
- c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).

Personne protégée

(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l'asile est conféré et dont la demande n'est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).

2001, ch. 27, art. 95; 2010, ch. 8, art. 10(F).

Définition de réfugié

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

- a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
- b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Person in need of protection

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themselves of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Person in need of protection

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons that is prescribed as being in need of protection is also a person in need of protection.

2001, c. 27, s. 97; 2026, c. 4, s. 40(E).

Exclusion — Refugee Convention

98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

Requirement to report

98.1 (1) A designated foreign national on whom refugee protection is conferred under paragraph 95(1)(b) or (c) must report to an officer in accordance with the regulations.

Obligation when reporting

(2) A designated foreign national who is required to report to an officer must answer truthfully all questions put to him or her and must provide any information and documents that the officer requests.

2012, c. 17, s. 32.

Personne à protéger

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Personne à protéger

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

2001, ch. 27, art. 97; 2026, ch. 4, art. 40(A).

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

98 La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

Obligation de se rapporter à un agent

98.1 (1) L'étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.

Obligation subsidiaire

(2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.

2012, ch. 17, art. 32.

Regulations

98.2 The regulations may provide for any matter relating to the application of section 98.1 and may include provisions respecting the requirement to report to an officer.

2012, c. 17, s. 32.

DIVISION 2

Convention Refugees and Persons in Need of Protection

Claim for Refugee Protection

Claim

99 (1) A claim for refugee protection may be made in or outside Canada.

Claim outside Canada

(2) A claim for refugee protection made by a person outside Canada must be made by making an application for a visa as a Convention refugee or a person in similar circumstances, and is governed by Part 1.

Claim inside Canada

(3) A claim for refugee protection made by a person inside Canada must be made in person to an officer, must not be made by a person who is subject to a removal order, and is governed by this Part.

Claim made inside Canada — not at port of entry

(3.1) A person who makes a claim for refugee protection inside Canada other than at a port of entry must provide the officer, within the time limits provided for in the regulations, with the documents and information — including in respect of the basis for the claim — required by the rules of the Board, in accordance with those rules.

Permanent resident

(4) An application to become a permanent resident made by a protected person is governed by Part 1.

2001, c. 27, s. 99; 2012, c. 17, s. 33; 2023, c. 26, s. 284.

Examination of Eligibility to Refer Claim

Referral to Refugee Protection Division

100 (1) An officer shall, after receipt of a claim referred to in subsection 99(3), determine whether the claim is

Règlements

98.2 Les règlements régissent l'application de l'article 98.1 et portent notamment sur l'obligation de se rapporter à un agent.

2012, ch. 17, art. 32.

SECTION 2

Réfugiés et personnes à protéger

Demande d'asile

Demande

99 (1) La demande d'asile peut être faite à l'étranger ou au Canada.

Demande faite à l'étranger

(2) Celle de la personne se trouvant hors du Canada se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable et est régie par la partie 1.

Demande faite au Canada

(3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait en personne à l'agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n'est pas admise à la faire.

Demande faite au Canada ailleurs qu'à un point d'entrée

(3.1) La personne se trouvant au Canada et qui demande l'asile ailleurs qu'à un point d'entrée est tenue de fournir à l'agent, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

Résident permanent

(4) La demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée est régie par la partie 1.

2001, ch. 27, art. 99; 2012, ch. 17, art. 33; 2023, ch. 26, art. 284.

Examen de la recevabilité par l'agent

Examen de la recevabilité

100 (1) L'agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission,

eligible to be referred to the Refugee Protection Division and, if it is eligible, shall refer the claim in accordance with the rules of the Board.

Burden of proof

(1.1) The burden of proving that a claim is eligible to be referred to the Refugee Protection Division rests on the claimant, who must answer truthfully all questions put to them.

Decision

(2) The officer shall suspend consideration of the eligibility of the person's claim if

(a) a report has been referred for a determination, at an admissibility hearing, of whether the person is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality; or

(b) the officer considers it necessary to wait for a decision of a court with respect to a claimant who is charged with an offence under an Act of Parliament that is punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

Consideration of claim

(3) The Refugee Protection Division may not consider a claim until it is referred by the officer.

Documents and information to be provided

(4) A person who makes a claim for refugee protection inside Canada at a port of entry and whose claim is referred to the Refugee Protection Division must provide the Division, within the time limits provided for in the regulations, with the documents and information — including in respect of the basis for the claim — required by the rules of the Board, in accordance with those rules.

Date of hearing

(4.1) The referring officer must, in accordance with the regulations, the rules of the Board and any directions of the Chairperson of the Board, fix the date on which the claimant is to attend a hearing before the Refugee Protection Division.

Quarantine Act

(5) If a traveller is detained or isolated under the *Quarantine Act*, the period referred to in subsections (1) and (3) does not begin to run until the day on which the detention or isolation ends.

2001, c. 27, s. 100; 2005, c. 20, s. 81; 2010, c. 8, s. 11; 2012, c. 17, s. 56; 2019, c. 29, s. 305; 2023, c. 32, s. 58(F).

celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

Charge de la preuve

(1.1) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.

Sursis pour décision

(2) L'agent sursoit à l'étude de la recevabilité dans les cas suivants :

a) le cas a déjà été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

b) il l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

Saisine

(3) La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.

Renseignements et documents à fournir

(4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l'asile à un point d'entrée et dont la demande est déferée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

Date de l'audition

(4.1) L'agent qui défère la demande d'asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l'audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.

Loi sur la mise en quarantaine

(5) Le délai prévu aux paragraphes (1) et (3) ne court pas durant une période d'isolement ou de détention ordonnée en application de la *Loi sur la mise en quarantaine*.

2001, ch. 27, art. 100; 2005, ch. 20, art. 81; 2010, ch. 8, art. 11; 2012, ch. 17, art. 56; 2019, ch. 29, art. 305; 2023, ch. 32, art. 58(F).

Ineligibility

101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

- (a) refugee protection has been conferred on the claimant under this Act;
- (b) a claim for refugee protection by the claimant has been rejected by the Board;
- (b.1) the claimant entered Canada after June 24, 2020 and made the claim more than one year after the day of their entry;
- (b.2) the claimant entered Canada at a location along the Canada–United States land border — including the waters along or across that border — that is not a port of entry and made the claim after the end of the time limit referred to in subsection 159.4(1.1) of the *Immigration and Refugee Protection Regulations*;
- (c) a prior claim by the claimant was determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division, or to have been withdrawn or abandoned;
- (c.1) the claimant has, before making a claim for refugee protection in Canada, made a claim for refugee protection to a country other than Canada, and the fact of its having been made has been confirmed in accordance with an agreement or arrangement entered into by Canada and that country for the purpose of facilitating information sharing to assist in the administration and enforcement of their immigration and citizenship laws;
- (d) the claimant has been recognized as a Convention refugee by a country other than Canada and can be sent or returned to that country;
- (e) the claimant came directly or indirectly to Canada from a country designated by the regulations, other than a country of their nationality or their former habitual residence; or
- (f) the claimant has been determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

Paragraph (1)(b.1) — multiple entries

(1.1) For the purposes of paragraph (1)(b.1), if the claimant has entered Canada more than once after June 24, 2020, the one-year period referred to in that paragraph begins on the day after the day of their first entry.

Irrecevabilité

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

- a) l'asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;
- b) rejet antérieur de la demande d'asile par la Commission;
- b.1) le demandeur est entré au Canada après le 24 juin 2020 et il a fait sa demande plus d'un an après sa date d'entrée;
- b.2) le demandeur est entré au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu'un point d'entrée et il a fait sa demande après l'expiration du délai prévu au paragraphe 159.4(1.1) du *Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés*;
- c) décision prononçant l'irrecevabilité, le désistement ou le retrait d'une demande antérieure;
- c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l'échange de renseignements pour l'administration et le contrôle d'application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d'immigration, d'une demande d'asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d'asile faite au Canada;
- d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;
- e) arrivée, directement ou indirectement, d'un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;
- f) prononcé d'interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité ou criminalité organisée.

Alinéa (1)b.1) : entrées multiples

(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)b.1), si le demandeur est entré au Canada plus d'une fois après le 24 juin 2020, la période d'un an prévue à cet alinéa commence le jour suivant la date de sa première entrée.

Termination — processing

(1.2) If a claim is determined to be ineligible under sub-section 101(1), the officer shall terminate the processing of the claim.

Serious criminality

(2) A claim is not ineligible by reason of serious criminality under paragraph (1)(f) unless

(a) in the case of inadmissibility by reason of a conviction in Canada, the conviction is for an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

(b) in the case of inadmissibility by reason of a conviction outside Canada, the conviction is for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

2001, c. 27, s. 101; 2012, c. 17, s. 34; 2019, c. 29, s. 306; 2023, c. 19, s. 12; 2023, c. 32, s. 59(F); 2026, c. 4, s. 73.

Regulations

102 (1) The regulations may govern matters relating to the application of sections 100 and 101, may, for the purposes of this Act, define the terms used in those sections and, for the purpose of sharing responsibility with governments of foreign states for the consideration of refugee claims, may include provisions

(a) designating countries that comply with Article 33 of the Refugee Convention and Article 3 of the Convention Against Torture;

(b) making a list of those countries and amending it as necessary; and

(c) respecting the circumstances and criteria for the application of paragraph 101(1)(e).

Factors

(2) The following factors are to be considered in designating a country under paragraph (1)(a):

(a) whether the country is a party to the Refugee Convention and to the Convention Against Torture;

(b) its policies and practices with respect to claims under the Refugee Convention and with respect to obligations under the Convention Against Torture;

(c) its human rights record; and

Fin du traitement de la plainte

(1.2) L'agent met fin au traitement de la demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1).

Grande criminalité

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l'alinéa (1)f n'emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :

a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;

b) une déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

2001, ch. 27, art. 101; 2012, ch. 17, art. 34; 2019, ch. 29, art. 306; 2023, ch. 19, art. 12; 2023, ch. 32, art. 59(F); 2026, ch. 4, art. 73.

Règlements

102 (1) Les règlements régissent l'application des articles 100 et 101, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et, en vue du partage avec d'autres pays de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile, prévoient notamment :

a) la désignation des pays qui se conforment à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture;

b) l'établissement de la liste de ces pays, laquelle est renouvelée en tant que de besoin;

c) les cas et les critères d'application de l'alinéa 101(1)e).

Facteurs

(2) Il est tenu compte des facteurs suivants en vue de la désignation des pays :

a) le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture;

b) leurs politique et usages en ce qui touche la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et les obligations découlant de la Convention contre la torture;

c) leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne;

(d) whether it is party to an agreement with the Government of Canada for the purpose of sharing responsibility with respect to claims for refugee protection.

Review

(3) The Governor in Council must ensure the continuing review of factors set out in subsection (2) with respect to each designated country.

Suspension or Termination of Consideration of Claim

Suspension

103 (1) Proceedings of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection are suspended on notice by an officer that

(a) the matter has been referred to the Immigration Division to determine whether the claimant is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality; or

(b) an officer considers it necessary to wait for a decision of a court with respect to a claimant who is charged with an offence under an Act of Parliament that may be punished by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

Continuation

(2) On notice by an officer that the suspended claim was determined to be eligible, proceedings of the Refugee Protection Division must continue.

2001, c. 27, s. 103; 2012, c. 17, s. 35; 2023, c. 32, s. 60(F).

Notice of ineligible claim

104 (1) An officer may, with respect to a claim that is before the Refugee Protection Division or, in the case of paragraph (a.1) or (d), that is before or has been determined by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division, give notice that an officer has determined that

(a) the claim is ineligible under paragraphs 101(1)(a) to (e), other than paragraph 101(1)(c.1);

(a.1) the claim is ineligible under paragraph 101(1)(c.1);

(b) the claim is ineligible under paragraph 101(1)(f);

(c) the claim was referred as a result of the direct or indirect misrepresentation or withholding of material facts relating to a relevant matter and was not

d) le fait qu'ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile.

Suivi

(3) Le gouverneur en conseil assure le suivi de l'examen des facteurs à l'égard de chacun des pays désignés.

Interruption de l'étude de la demande d'asile

Sursis

103 (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l'étude de la demande d'asile sur avis de l'agent portant que :

a) le cas a été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

b) il l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

Continuation

(2) L'étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.

2001, ch. 27, art. 103; 2012, ch. 17, art. 35; 2023, ch. 32, art. 60(F).

Avis sur la recevabilité de la demande d'asile

104 (1) L'agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d'asile dont la Section de la protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé aux alinéas a.1) ou d) dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

a) il y a eu constat d'irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), exception faite de l'alinéa 101(1)c.1);

a.1) il y a eu constat d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 101(1)c.1);

b) il y a eu constat d'irrecevabilité au seul titre de l'alinéa 101(1)f);

c) la demande n'étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de

otherwise eligible to be referred to the Refugee Protection Division; or

(d) the claim is not the first claim that was received by an officer in respect of the claimant.

Termination and nullification

(2) A notice given under the following provisions has the following effects:

(a) if given under paragraph (1)(a), (b) or (c), it terminates pending proceedings in the Refugee Protection Division respecting the claim;

(a.1) if given under paragraph (1)(a.1), it terminates pending proceedings in the Refugee Protection Division or, in the case of an appeal made by the claimant, the Refugee Appeal Division, respecting the claim; and

(b) if given under paragraph (1)(d), it terminates proceedings in and nullifies any decision of the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division respecting a claim other than the first claim.

2001, c. 27, s. 104; 2019, c. 29, s. 307; 2026, c. 4, s. 46(E).

Presence in Canada

104.1 (1) For the purposes of subsection 107(1), if a person making a claim for refugee protection is not physically present in Canada, the Refugee Protection Division

(a) in the case where the person has voluntarily returned to the country in respect of which they claimed refugee protection and the Refugee Protection Division has not yet made a decision in respect of the claim, must determine that the claim has been abandoned; and

(b) in any other case, must not commence, or must suspend, consideration of the claim.

Refugee Appeal Division

(2) If a person who is the subject of an appeal is not physically present in Canada, the Refugee Appeal Division

(a) in the case where the person has made the appeal and has voluntarily returned to the country in respect of which they claimed refugee protection and the Refugee Appeal Division has not yet made a decision in respect of the appeal, must determine that the appeal has been abandoned; and

présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;

d) la demande n'est pas la première reçue par un agent.

Classement et nullité

(2) L'avis a pour effet, s'il est donné au titre :

a) des alinéas (1)a), b) ou c), de mettre fin à l'affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés;

a.1) de l'alinéa (1)a.1), de mettre fin à l'affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou, s'agissant d'un appel du demandeur d'asile, la Section d'appel des réfugiés;

b) de l'alinéa (1)d), de mettre fin à l'affaire en cours et d'annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.

2001, ch. 27, art. 104; 2019, ch. 29, art. 307; 2026, ch. 4, art. 46(A).

Présence au Canada

104.1 (1) Pour l'application du paragraphe 107(1), si la personne qui fait une demande d'asile n'est pas effectivement présente au Canada, la Section de la protection des réfugiés :

a) dans le cas où la personne retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l'asile avant qu'une décision n'ait été rendue par la Section de la protection des réfugiés à l'égard de la demande, prononce le désistement de la demande;

b) dans tout autre cas, sursoit à l'étude de la demande.

Section d'appel des réfugiés

(2) Si la personne en cause n'est pas effectivement présente au Canada, la Section d'appel des réfugiés :

a) dans le cas où la personne interjette appel et retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l'asile avant qu'une décision n'ait été rendue par la Section d'appel des réfugiés à l'égard de l'appel, prononce le désistement de l'appel;

b) dans tout autre cas, sursoit à l'étude de l'appel, à l'exception de celui qui est interjeté par le ministre.

2026, ch. 4, art. 47.

(b) in any other case, must not commence, or must suspend, consideration of the appeal, other than an appeal by the Minister.

2026, c. 4, s. 47.

Extradition Procedure

Suspension if proceeding under *Extradition Act*

105 (1) The Refugee Protection Division and Refugee Appeal Division shall not commence, or shall suspend, consideration of any matter concerning a person against whom an authority to proceed has been issued under section 15 of the *Extradition Act* with respect to an offence under Canadian law that is punishable under an Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, until a final decision under the *Extradition Act* with respect to the discharge or surrender of the person has been made.

Continuation if discharge under *Extradition Act*

(2) If the person is finally discharged under the *Extradition Act*, the proceedings of the applicable Division may be commenced or continued as though there had not been any proceedings under that Act.

Rejection if surrender under *Extradition Act*

(3) If the person is ordered surrendered by the Minister of Justice under the *Extradition Act* and the offence for which the person was committed by the judge under section 29 of that Act is punishable under an Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, the order of surrender is deemed to be a rejection of a claim for refugee protection based on paragraph (b) of Section F of Article 1 of the Refugee Convention.

Final decision

(4) The deemed rejection referred to in subsection (3) may not be appealed, and is not subject to judicial review except to the extent that a judicial review of the order of surrender is provided for under the *Extradition Act*.

Limit if no previous claim

(5) If the person has not made a claim for refugee protection before the order of surrender referred to in subsection (3), the person may not do so before the surrender.

2001, c. 27, s. 105; 2023, c. 32, s. 61(F).

Claimant Without Identification

Credibility

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant,

Procédure d'extradition

Sursis

105 (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sursoit à l'étude de l'affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la *Loi sur l'extradition* pour une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement d'une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la demande d'extradition.

Libération

(2) Si la personne est remise en liberté sans conditions, l'affaire procède comme si la procédure d'extradition n'avait jamais eu lieu.

Extradition

(3) L'arrêté visant la personne incarcérée sous le régime de la *Loi sur l'extradition* pour l'infraction visée au paragraphe (1) est assimilé au rejet de la demande d'asile fondé sur l'alinéa b) de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés.

Décision finale

(4) La décision n'est pas susceptible d'appel ni, sauf sous le régime de la *Loi sur l'extradition*, de contrôle judiciaire.

Précision

(5) La personne qui n'a pas demandé l'asile avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut le demander dans l'intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l'arrêté.

2001, ch. 27, art. 105; 2023, ch. 32, art. 61(F).

Étrangers sans papier

Crédibilité

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas

whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

Decision on Claim for Refugee Protection

Decision

107 (1) The Refugee Protection Division shall accept a claim for refugee protection if it determines that the claimant is a Convention refugee or person in need of protection, and shall otherwise reject the claim.

No credible basis

(2) If the Refugee Protection Division is of the opinion, in rejecting a claim, that there was no credible or trustworthy evidence on which it could have made a favourable decision, it shall state in its reasons for the decision that there is no credible basis for the claim.

Manifestly unfounded

107.1 If the Refugee Protection Division rejects a claim for refugee protection, it must state in its reasons for the decision that the claim is manifestly unfounded if it is of the opinion that the claim is clearly fraudulent.

2010, c. 8, s. 11.1; 2012, c. 17, s. 57.

Cessation of Refugee Protection

Rejection

108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

- (a)** the person has voluntarily reavailed themselves of the protection of their country of nationality;
- (b)** the person has voluntarily reacquired their nationality;
- (c)** the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;
- (d)** the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or
- (e)** the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

muni de papiers d'identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.

Décision sur la demande d'asile

Décision

107 (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d'asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

Preuve

(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l'absence de minimum de fondement de la demande.

Demande manifestement infondée

107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

2010, ch. 8, art. 11.1; 2012, ch. 17, art. 57.

Perte de l'asile

Rejet

108 (1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

- a)** il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;
- b)** il recouvre volontairement sa nationalité;
- c)** il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;
- d)** il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada;
- e)** les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

Cessation of refugee protection

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

Effect of decision

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

Exception

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

Applications to Vacate

Vacation of refugee protection

109 (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

Rejection of application

(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

Allowance of application

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified.

Designated Countries of Origin

Designation of countries of origin

109.1 (1) The Minister may, by order, designate a country, for the purposes of subsection 110(2) and section 111.1.

Limitation

(2) The Minister may only make a designation

Perte de l'asile

(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de la protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

Effet de la décision

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d'asile.

Exception

(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

Demande d'annulation

109 (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Rejet de la demande

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile.

Effet de la décision

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d'asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Désignation de pays d'origine

Désignation de pays d'origine

109.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un pays pour l'application du paragraphe 110(2) et de l'article 111.1.

Réserve

(2) Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :

(a) in the case where the number of claims for refugee protection made in Canada by nationals of the country in question in respect of which the Refugee Protection Division has made a final determination is equal to or greater than the number provided for by order of the Minister,

(i) if the rate, expressed as a percentage, that is obtained by dividing the total number of claims made by nationals of the country in question that, in a final determination by the Division during the period provided for in the order, are rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the total number of claims made by nationals of the country in question in respect of which the Division has, during the same period, made a final determination is equal to or greater than the percentage provided for in the order, or

(ii) if the rate, expressed as a percentage, that is obtained by dividing the total number of claims made by nationals of the country in question that, in a final determination by the Division, during the period provided for in the order, are determined to be withdrawn or abandoned by the total number of claims made by nationals of the country in question in respect of which the Division has, during the same period, made a final determination is equal to or greater than the percentage provided for in the order; or

(b) in the case where the number of claims for refugee protection made in Canada by nationals of the country in question in respect of which the Refugee Protection Division has made a final determination is less than the number provided for by order of the Minister, if the Minister is of the opinion that in the country in question

(i) there is an independent judicial system,

(ii) basic democratic rights and freedoms are recognized and mechanisms for redress are available if those rights or freedoms are infringed, and

(iii) civil society organizations exist.

Order of Minister

(3) The Minister may, by order, provide for the number, period or percentages referred to in subsection (2).

a) s'agissant d'un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d'asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l'une ou l'autre des conditions ci-après est remplie :

(i) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d'asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,

(ii) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d'asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;

b) s'agissant d'un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d'asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d'avis que le pays en question répond aux critères suivants :

(i) il y existe des institutions judiciaires indépendantes,

(ii) les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,

(iii) il y existe des organisations de la société civile.

Arrêté

(3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).

Statutory Instruments Act

(4) An order made under subsection (1) or (3) is not a statutory instrument for the purposes of the *Statutory Instruments Act*. However, it must be published in the *Canada Gazette*.

2010, c. 8, s. 12; 2012, c. 17, s. 58.

Appeal to Refugee Appeal Division

Appeal

110 (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person's claim for refugee protection.

Notice of appeal

(1.1) The Minister may satisfy any requirement respecting the manner in which an appeal is filed and perfected by submitting a notice of appeal and any supporting documents.

Restriction on appeals

(2) No appeal may be made in respect of any of the following:

- (a)** a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting the claim for refugee protection of a designated foreign national;
- (b)** a determination that a refugee protection claim has been withdrawn or abandoned;
- (c)** a decision of the Refugee Protection Division rejecting a claim for refugee protection that states that the claim has no credible basis or is manifestly unfounded;
- (d)** subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if
 - (i)** the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and
 - (ii)** the claim — by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) — is not ineligible under

Caractère non réglementaire

(4) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*, mais sont publiés dans la *Gazette du Canada*.

2010, ch. 8, art. 12; 2012, ch. 17, art. 58.

Appel devant la Section d'appel des réfugiés

Appel

110 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d'appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d'asile.

Avis d'appel

(1.1) Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d'interjeter l'appel et de le mettre en état en produisant un avis d'appel et tout document au soutien de celui-ci.

Restriction

(2) Ne sont pas susceptibles d'appel :

- a)** la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d'asile d'un étranger désigné;
- b)** le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d'asile;
- c)** la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d'asile en faisant état de l'absence de minimum de fondement de la demande d'asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;
- d)** sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d'asile qui, à la fois :
 - (i)** est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d'un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l'alinéa 102(2)d),
 - (ii)** n'est pas irrecevable au titre de l'alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l'alinéa 102(1)c);

paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

(d.1) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting a claim for refugee protection made by a foreign national who is a national of a country that was, on the day on which the decision was made, a country designated under subsection 109.1(1);

(e) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister for a determination that refugee protection has ceased;

(f) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister to vacate a decision to allow a claim for refugee protection.

Making of appeal

(2.1) The appeal must be filed and perfected within the time limits set out in the regulations.

Procedure

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.

Time limits

(3.1) Unless a hearing is held under subsection (6), the Refugee Appeal Division must make a decision within the time limits set out in the regulations.

Evidence that may be presented

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

Exception

(5) Subsection (4) does not apply in respect of evidence that is presented in response to evidence presented by the Minister.

d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d'asile du ressortissant d'un pays qui faisait l'objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;

e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l'asile;

f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l'annulation d'une décision ayant accueilli la demande d'asile.

Formation de l'appel

(2.1) L'appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.

Fonctionnement

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d'audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s'agissant d'une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

Délais

(3.1) Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements.

Éléments de preuve admissibles

(4) Dans le cadre de l'appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'elle n'aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.

Hearing

(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

- (a)** that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;
- (b)** that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and
- (c)** that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

2001, c. 27, s. 110; 2010, c. 8, s. 13; 2012, c. 17, ss. 36, 84.

Decision

111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

- (a)** confirm the determination of the Refugee Protection Division;
- (b)** set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or
- (c)** refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

(1.1) [Repealed, 2012, c. 17, s. 37]

Referrals

(2) The Refugee Appeal Division may make the referral described in paragraph (1)(c) only if it is of the opinion that

- (a)** the decision of the Refugee Protection Division is wrong in law, in fact or in mixed law and fact; and
- (b)** it cannot make a decision under paragraph (1)(a) or (b) without hearing evidence that was presented to the Refugee Protection Division.

Confirmation of rejection

(3) If the Refugee Appeal Division confirms a decision of the Refugee Protection Division to reject a claim for refugee protection, the decision of the Refugee Appeal Division is itself a decision to reject the claim.

2001, c. 27, s. 111; 2010, c. 8, s. 14; 2012, c. 17, s. 37; 2026, c. 4, s. 50.

Audience

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu'il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

- a)** soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
- b)** sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d'asile;
- c)** à supposer qu'ils soient admis, justifieraient que la demande d'asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

2001, ch. 27, art. 110; 2010, ch. 8, art. 13; 2012, ch. 17, art. 36 et 84.

Décision

111 (1) La Section d'appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l'affaire à la Section de la protection des réfugiés.

(1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]

Renvoi

(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

- a)** que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
- b)** qu'elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

Confirmation du rejet

(3) Si elle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d'asile, la décision de la Section d'appel des réfugiés constitue elle-même une décision de rejeter la demande.

2001, ch. 27, art. 111; 2010, ch. 8, art. 14; 2012, ch. 17, art. 37; 2026, ch. 4, art. 50.

Regulations

Regulations

111.1 (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may include provisions respecting

- (a)** time limits for the provision of documents and information under subsection 99(3.1) or 100(4);
- (b)** time limits for the hearing referred to in subsection 100(4.1);
- (b.1)** exceptions to the application of paragraph 101(1)(b.1);
- (b.2)** exceptions to the application of paragraph 101(1)(b.2);
- (c)** exceptions to the application of paragraph 110(2)(d);
- (d)** time limits for the filing and perfecting of an appeal under subsection 110(2.1); and
- (e)** time limits for the making of a decision by the Refugee Appeal Division, the extension of those time limits and the circumstances in which they do not apply.

Clarification — regulations made under paragraph (1)(b)

(2) With respect to claimants who are nationals of a country that is, on the day on which their claim is made, a country designated under subsection 109.1(1), regulations made under paragraph (1)(b) may provide for time limits that are different from the time limits for other claimants.

2010, c. 8, s. 14.1; 2012, c. 17, s. 59; 2026, c. 4, s. 74.

DIVISION 3

Pre-removal Risk Assessment

Protection

Application for protection

112 (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

Règlements

Règlements

111.1 (1) Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

- a)** les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4);
- b)** les délais impartis pour l'audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
- b.1)** les exceptions à l'application de l'alinéa 101(1)b.1);
- b.2)** les exceptions à l'application de l'alinéa 101(1)b.2);
- c)** les exceptions à l'application de l'alinéa 110(2)d);
- d)** les délais impartis pour interjeter et mettre en état l'appel au titre du paragraphe 110(2.1);
- e)** les délais impartis à la Section d'appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s'appliquent pas.

Délais différents : alinéa (1)b)

(2) Les règlements pris au titre de l'alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l'égard des demandeurs d'asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d'un pays qui fait l'objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l'égard des autres demandeurs d'asile.

2010, ch. 8, art. 14.1; 2012, ch. 17, art. 59; 2026, ch. 4, art. 74.

SECTION 3

Examen des risques avant renvoi

Protection

Demande de protection

112 (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

Exception

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

- (a)** they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the *Extradition Act*;
- (b)** they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;
- (b.1)** subject to subsection (2.1), less than 12 months, or, in the case of a person who is a national of a country that is designated under subsection 109.1(1), less than 36 months, have passed since
 - (i)** the day on which their claim for refugee protection was rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division, in the case where no appeal was made and no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or
 - (ii)** in any other case, the latest of
 - (A)** the day on which their claim for refugee protection was rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred,
 - (B)** the day on which their claim for refugee protection was rejected — unless it was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Appeal Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and
 - (C)** the day on which the Federal Court refused their application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their claim for refugee protection, unless that claim was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention; or

Exception

(2) Elle n'est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

- a)** elle est visée par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la *Loi sur l'extradition*;
- b)** sa demande d'asile a été jugée irrecevable au titre de l'alinéa 101(1)e);
 - b.1)** sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d'un ressortissant d'un pays qui fait l'objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de trente-six mois se sont écoulés depuis, selon le cas :
 - (i)** le rejet de sa demande d'asile — sauf s'il s'agit d'un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d'un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l'article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l'absence d'appel et de demande d'autorisation de contrôle judiciaire,
 - (ii)** dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
 - (A)** le rejet de la demande d'asile — sauf s'il s'agit d'un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d'un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l'article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
 - (B)** son rejet — sauf s'il s'agit d'un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l'article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d'appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
 - (C)** le refus de l'autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l'égard de la demande d'asile — sauf s'il s'agit d'un rejet de cette demande prévu au paragraphe 109(3) ou d'un rejet de celle-ci pour un motif prévu aux sections E ou F de l'article premier de la Convention;
- c)** sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d'un ressortissant d'un pays qui fait l'objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de 36 mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(c) subject to subsection (2.1), less than 12 months, or, in the case of a person who is a national of a country that is designated under subsection 109.1(1), less than 36 months, have passed since

(i) the day on which their application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Minister, in the case where no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or

(ii) in any other case, the later of

(A) the day on which their application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Minister or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

(B) the day on which the Federal Court refused their application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their application for protection.

(d) [Repealed, 2012, c. 17, s. 38]

Exemption

(2.1) The Minister may exempt from the application of paragraph (2)(b.1) or (c)

(a) the nationals — or, in the case of persons who do not have a country of nationality, the former habitual residents — of a country;

(b) the nationals or former habitual residents of a country who, before they left the country, lived in a given part of that country; and

(c) a class of nationals or former habitual residents of a country.

Application

(2.2) However, an exemption made under subsection (2.1) does not apply to persons in respect of whom, after the day on which the exemption comes into force, a decision is made respecting their claim for refugee protection by the Refugee Protection Division or, if an appeal is made, by the Refugee Appeal Division.

Regulations

(2.3) The regulations may govern any matter relating to the application of subsection (2.1) or (2.2) and may include provisions establishing the criteria to be considered when an exemption is made.

(i) le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par le ministre, en l'absence de demande d'autorisation de contrôle judiciaire,

(ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(A) le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(B) le refus de l'autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l'égard de la demande de protection.

d) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 38]

Exemption

(2.1) Le ministre peut exempter de l'application des alinéas (2)b.1) ou c) :

a) les ressortissants d'un pays ou, dans le cas de personnes qui n'ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;

b) ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée;

c) toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l'alinéa a).

Application

(2.2) Toutefois, l'exemption ne s'applique pas aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d'appel, par la Section d'appel des réfugiés après l'entrée en vigueur de l'exemption.

Règlements

(2.3) Les règlements régissent l'application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l'exemption.

Restriction

(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

2001, c. 27, s. 112; 2010, c. 8, s. 15; 2012, c. 17, ss. 38, 60, 84; 2015, c. 3, s. 114(E); 2019, c. 29, s. 308; 2023, c. 32, s. 62(F).

Consideration of application

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

Restriction

(3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;

c) il a été débouté de sa demande d'asile au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés;

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

2001, ch. 27, art. 112; 2010, ch. 8, art. 15; 2012, ch. 17, art. 38, 60 et 84; 2015, ch. 3, art. 114(A); 2019, ch. 29, art. 308; 2023, ch. 32, art. 62(F).

Examen de la demande

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

a) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l'estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s'agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada;

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada; and

(e) in the case of the following applicants, consideration shall be on the basis of sections 96 to 98 and subparagraph (d)(i) or (ii), as the case may be:

(i) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and

(ii) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, unless they are found to be a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention.

2001, c. 27, s. 113; 2012, c. 17, s. 39; 2023, c. 32, s. 63.

Mandatory hearing

113.01 Unless the application is allowed without a hearing, a hearing must, despite paragraph 113(b), be held in the case of an applicant for protection whose claim for refugee protection has been determined to be ineligible solely under paragraph 101(1)(c.1).

2019, c. 29, s. 308.1.

Effect of decision

114 (1) A decision to allow the application for protection has

(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

Cancellation of stay

(2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re-examine,

e) s'agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :

(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d'emprisonnement n'a été imposée,

(ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans, sauf s'il a été conclu qu'il est visé à la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés.

2001, ch. 27, art. 113; 2012, ch. 17, art. 39; 2023, ch. 32, art. 63.

Audience obligatoire

113.01 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d'une audience, une audience est obligatoire, malgré l'alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d'asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l'alinéa 101(1)c.1).

2019, ch. 29, art. 308.1.

Effet de la décision

114 (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l'asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s'agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

Révocation du sursis

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s'il estime, après examen, sur la base de l'alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l'ont justifié, que les circonstances l'ayant amené ont changé.

in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.

Vacation of determination

(3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.

Effect of vacation

(4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.

Principle of Non-refoulement

Protection

115 (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or

(b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada.

Removal of refugee

(3) A person, after a determination under paragraph 101(1)(e) that the person's claim is ineligible, is to be sent to the country from which the person came to Canada, but may be sent to another country if that country is designated under subsection 102(1) or if the country from which the person came to Canada has rejected their claim for refugee protection.

Regulations

116 The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may include

Annulation de la décision

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s'il estime qu'elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Effet de l'annulation

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

Principe du non-refoulement

Principe

115 (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire :

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

Renvoi de réfugié

(3) Une personne ne peut, après prononcé d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 101(1)e), être renvoyée que vers le pays d'où elle est arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel elle sera renvoyée a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d'asile a été rejetée dans le pays d'où elle est arrivée au Canada.

Règlements

116 Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur la procédure applicable

provisions respecting procedures to be followed with respect to applications for protection and decisions made under section 115, including the establishment of factors to determine whether a hearing is required.

PART 3

Enforcement

Human Smuggling and Trafficking

Organizing entry into Canada

117 (1) No person shall organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons knowing that, or being reckless as to whether, their coming into Canada is or would be in contravention of this Act.

Penalties — fewer than 10 persons

(2) A person who contravenes subsection (1) with respect to fewer than 10 persons is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment

(i) for a first offence, to a fine of not more than \$500,000 or to a term of imprisonment of not more than 10 years, or to both, or

(ii) for a subsequent offence, to a fine of not more than \$1,000,000 or to a term of imprisonment of not more than 14 years, or to both; and

(b) on summary conviction, to a fine of not more than \$100,000 or to a term of imprisonment of not more than two years, or to both.

Penalty — 10 persons or more

(3) A person who contravenes subsection (1) with respect to a group of 10 persons or more is guilty of an offence and liable on conviction by way of indictment to a fine of not more than \$1,000,000 or to life imprisonment, or to both.

Minimum penalty — fewer than 50 persons

(3.1) A person who is convicted on indictment of an offence under subsection (2) or (3) with respect to fewer than 50 persons is also liable to a minimum punishment of imprisonment for a term of

à la demande de protection et à une décision rendue sous le régime de l'article 115, notamment la détermination des facteurs applicables à la tenue d'une audience.

PARTIE 3

Exécution

Organisation d'entrée illégale au Canada

Entrée illégale

117 (1) Il est interdit à quiconque d'organiser l'entrée au Canada d'une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.

Peines

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation :

(i) pour une première infraction, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l'une de ces peines,

(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

Peines

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Peine minimale — moins de cinquante personnes

(3.1) Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l'infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes :

(a) three years, if either

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, or

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group; or

(b) five years, if both

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, and

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.

Minimum penalty — 50 persons or more

(3.2) A person who is convicted of an offence under subsection (3) with respect to a group of 50 persons or more is also liable to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(a) five years, if either

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, or

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group; or

(b) 10 years, if both

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, and

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.

a) trois ans si, selon le cas :

(i) l'auteur, en commettant l'infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l'infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste ou en association avec l'un ou l'autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

b) cinq ans si, à la fois :

(i) l'auteur, en commettant l'infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l'infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste ou en association avec l'un ou l'autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus

(3.2) Quiconque est déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :

a) cinq ans si, selon le cas :

(i) l'auteur, en commettant l'infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l'infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste ou en association avec l'un ou l'autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

b) dix ans si, à la fois :

(i) l'auteur, en commettant l'infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l'infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

(ii) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste ou en association avec l'un ou l'autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

No proceedings without consent

(4) No proceedings for an offence under this section may be instituted except by or with the consent of the Attorney General of Canada.

2001, c. 27, s. 117; 2012, c. 17, s. 41.

Offence — trafficking in persons

118 (1) No person shall knowingly organize the coming into Canada of one or more persons by means of abduction, fraud, deception or use or threat of force or coercion.

Definition of *organize*

(2) For the purpose of subsection (1), *organize*, with respect to persons, includes their recruitment or transportation and, after their entry into Canada, the receipt or harbouring of those persons.

Disembarking persons at sea

119 A person shall not disembark a person or group of persons at sea for the purpose of inducing, aiding or abetting them to come into Canada in contravention of this Act.

Penalties

120 A person who contravenes section 118 or 119 is guilty of an offence and liable on conviction by way of indictment to a fine of not more than \$1,000,000 or to life imprisonment, or to both.

Aggravating factors

121 The court, in determining the penalty to be imposed under section 120, shall take into account whether

- (a)** bodily harm or death occurred, or the life or safety of any person was endangered, as a result of the commission of the offence;
- (b)** the commission of the offence was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization;
- (c)** the commission of the offence was for profit, whether or not any profit was realized; and
- (d)** a person was subjected to humiliating or degrading treatment, including with respect to work or health conditions or sexual exploitation as a result of the commission of the offence.

2001, c. 27, s. 121; 2012, c. 17, s. 42; 2017, c. 26, s. 44.

Consentement du procureur général du Canada

(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

2001, ch. 27, art. 117; 2012, ch. 17, art. 41.

Trafic de personnes

118 (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

Sens de *organisation*

(2) Sont assimilés à l'organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l'entrée, à l'intérieur du pays, ainsi que l'accueil et l'hébergement de celles-ci.

Débarquement de personnes en mer

119 Commet une infraction celui qui débarque en mer une ou plusieurs personnes, en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager leur entrée au Canada en contravention avec la présente loi.

Peines

120 L'auteur de l'infraction visée aux articles 118 et 119 est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Circonstances aggravantes

121 Le tribunal tient compte, dans l'infliction de la peine visée à l'article 120, des circonstances suivantes :

- a)** la perpétration de l'infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d'autrui;
- b)** l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle;
- c)** l'infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;
- d)** par suite de la perpétration de l'infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l'exploitation sexuelle.

2001, ch. 27, art. 121; 2012, ch. 17, art. 42; 2017, ch. 26, art. 44.

Definition of *criminal organization*

121.1 (1) For the purposes of subparagraphs 117(3.1)(a)(ii) and (b)(ii) and (3.2)(a)(ii) and (b)(ii) and paragraph 121(b), ***criminal organization*** means a criminal organization as defined in subsection 467.1(1) of the *Criminal Code*.

Definition of *terrorist group*

(2) For the purposes of subparagraphs 117(3.1)(a)(ii) and (b)(ii) and (3.2)(a)(ii) and (b)(ii), ***terrorist group*** means a terrorist group as defined in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code*.

2012, c. 17, s. 43.

Offences Related to Documents

Documents

122 (1) No person shall, in order to contravene this Act,

- (a)** possess a passport, visa or other document, of Canadian or foreign origin, that purports to establish or that could be used to establish a person's identity;
- (b)** use such a document, including for the purpose of entering or remaining in Canada; or
- (c)** import, export or deal in such a document.

Proof of offence

(2) Proof of the matters referred to in subsection (1) in relation to a forged document or a document that is blank, incomplete, altered or not genuine is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person intends to contravene this Act.

Penalty

123 (1) Every person who contravenes

- (a)** paragraph 122(1)(a) is guilty of an offence and liable on conviction on indictment to a term of imprisonment of up to five years; and
- (b)** paragraph 122(1)(b) or (c) is guilty of an offence and liable on conviction on indictment to a term of imprisonment of up to 14 years.

Aggravating factors

(2) The court, in determining the penalty to be imposed, shall take into account whether

Définition de *organisation criminelle*

121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l'alinéa 121b), ***organisation criminelle*** s'entend au sens du paragraphe 467.1(1) du *Code criminel*.

Définition de *groupe terroriste*

(2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), ***groupe terroriste*** s'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du *Code criminel*.

2012, ch. 17, art. 43.

Infractions relatives aux documents

Possession, utilisation ou commerce

122 (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s'agissant de tout document — passeport, visa ou autre, qu'il soit canadien ou étranger — pouvant ou censé établir l'identité d'une personne :

- a)** l'a en sa possession;
- b)** l'utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;
- c)** l'importe ou l'exporte, ou en fait le commerce.

Preuve

(2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l'intention de contrevenir à la présente loi.

Peine

123 (1) L'auteur de l'infraction visée :

- a)** à l'alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b)** aux alinéas 122(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Circonstances aggravantes

(2) Le tribunal tient compte dans l'infliction de la peine des circonstances suivantes :

(a) the commission of the offence was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization as defined in subsection 121.1(1); and

(b) the commission of the offence was for profit, whether or not any profit was realized.

2001, c. 27, s. 123; 2012, c. 17, s. 44.

General Offences

Contravention of Act

124 (1) Every person commits an offence who

(a) contravenes a provision of this Act for which a penalty is not specifically provided or fails to comply with a condition or obligation imposed under this Act;

(b) escapes or attempts to escape from lawful custody or detention under this Act; or

(c) employs a foreign national in a capacity in which the foreign national is not authorized under this Act to be employed.

Deemed knowledge

(2) For the purposes of paragraph (1)(c), a person who fails to exercise due diligence to determine whether employment is authorized under this Act is deemed to know that it is not authorized.

Due diligence defence

(3) A person referred to in subsection 148(1) shall not be found guilty of an offence under paragraph (1)(a) if it is established that they exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

Penalties

125 A person who commits an offence under subsection 124(1) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$50,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than \$10,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Counselling misrepresentation

126 Every person who knowingly counsels, induces, aids or abets or attempts to counsel, induce, aid or abet any person to directly or indirectly misrepresent or withhold material facts relating to a relevant matter that induces

a) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;

b) l'infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.

2001, ch. 27, art. 123; 2012, ch. 17, art. 44.

Infractions générales

Infraction générale

124 (1) Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n'est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;

b) échappe ou tente d'échapper à sa détention;

c) engage un étranger qui n'est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.

Présomption

(2) Quiconque engage la personne visée à l'alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu'elle n'était pas autorisée à occuper l'emploi.

Disculpation

(3) Est disculpée de l'infraction visée à l'alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe 148(1) qui établit qu'elle a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration.

Peine

125 L'auteur de l'infraction visée au paragraphe 124(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction en matière de fausses présentations

126 Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque

or could induce an error in the administration of this Act is guilty of an offence.

Misrepresentation

127 No person shall knowingly

(a) directly or indirectly misrepresent or withhold material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

(b) communicate, directly or indirectly, by any means, false or misleading information or declarations with intent to induce or deter immigration to Canada; or

(c) refuse to be sworn or to affirm or declare, as the case may be, or to answer a question put to the person at an examination or at a proceeding held under this Act.

2001, c. 27, s. 127; 2015, c. 3, s. 115(F).

Penalties

128 A person who contravenes a provision of section 126 or 127 is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$100,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than \$50,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both.

Offences relating to officers

129 (1) Every person is guilty of an offence who

(a) being an officer or an employee of the Government of Canada, knowingly makes or issues any false document or statement, or accepts or agrees to accept a bribe or other benefit, in respect of any matter under this Act or knowingly fails to perform their duties under this Act;

(b) gives or offers to give a bribe or consideration to, or makes an agreement or arrangement with, an officer to induce the officer not to perform their duties under this Act;

(c) falsely personates an officer or by any act or omission leads any person to believe that the person is an officer; or

(d) obstructs or impedes an officer in the performance of the officer's duties under this Act.

d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi.

Fausse présentations

127 Commet une infraction quiconque sciemment :

a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d'encourager ou de décourager l'immigration au Canada;

c) refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée au cours d'un contrôle ou d'une audience.

2001, ch. 27, art. 127; 2015, ch. 3, art. 115(F).

Peine

128 L'auteur de l'infraction visée aux articles 126 et 127 est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

Infractions relatives aux agents

129 (1) Commet une infraction :

a) l'agent et tout fonctionnaire fédéral qui, sciemment, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre, ou contrevient sciemment aux obligations que lui impose la présente loi;

b) quiconque corrompt un agent pour l'inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;

c) quiconque usurpe l'identité d'un agent ou agit, par acte ou omission, de façon à laisser croire qu'il a cette qualité;

d) quiconque entrave l'action de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.

Punishment

(2) Every person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$50,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than \$10,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

130 [Repealed, 2001, c. 32, s. 81]

Counselling offence

131 Every person who knowingly induces, aids or abets or attempts to induce, aid or abet any person to contravene section 117, 118, 119, 122, 124 or 129, or who counsels a person to do so, commits an offence and is liable to the same penalty as that person.

2001, c. 27, s. 131, c. 32, s. 81; 2012, c. 17, s. 45(F).

132 [Repealed, 2001, c. 32, s. 81]

Prosecution of Offences

Deferral

133 A person who has claimed refugee protection, and who came to Canada directly or indirectly from the country in respect of which the claim is made, may not be charged with an offence under section 122, paragraph 124(1)(a) or section 127 of this Act or under section 57, paragraph 340(c) or section 354, 366, 368, 374 or 403 of the *Criminal Code*, in relation to the coming into Canada of the person, pending disposition of their claim for refugee protection or if refugee protection is conferred.

Limitation period for summary conviction offences

133.1 (1) A proceeding by way of summary conviction for an offence under section 117, 126 or 127, or section 131 as it relates to section 117, may be instituted at any time within, but not later than, 10 years after the day on which the subject-matter of the proceeding arose, and a proceeding by way of summary conviction for any other offence under this Act may be instituted at any time within, but not later than, five years after the day on which the subject-matter of the proceeding arose.

Peine

(2) L'auteur de l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

130 [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]

Aide

131 Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l'auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.

2001, ch. 27, art. 131, ch. 32, art. 81; 2012, ch. 17, art. 45(F).

132 [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]

Règles visant les poursuites

Immunité

133 L'auteur d'une demande d'asile ne peut, tant qu'il n'est statué sur sa demande, ni une fois que l'asile lui est conféré, être accusé d'une infraction visée à l'article 122, à l'alinéa 124(1)a) ou à l'article 127 de la présente loi et à l'article 57, à l'alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du *Code criminel*, dès lors qu'il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l'infraction ait été commise à l'égard de son arrivée au Canada.

Prescription

133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d'une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d'une infraction visée à l'article 131 en ce qui a trait à l'article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.

Application

(2) Subsection (1) does not apply if the subject-matter of the proceeding arose before the day on which this section comes into force.

2011, c. 8, s. 3; 2012, c. 17, s. 46.

Defence — incorporation by reference

134 No person may be found guilty of an offence or subjected to a penalty for the contravention of a provision of a regulation that incorporates material by reference, unless it is proved that, at the time of the alleged contravention,

(a) the material was reasonably accessible to the person;

(b) reasonable steps had been taken to ensure that the material was accessible to persons likely to be affected by the regulation; or

(c) the material had been published in the *Canada Gazette*.

Offences outside Canada

135 An act or omission that would by reason of this Act be punishable as an offence if committed in Canada is, if committed outside Canada, an offence under this Act and may be tried and punished in Canada.

Venue

136 (1) A proceeding in respect of an offence under this Act may be instituted, tried and determined at the place in Canada where the offence was committed or at the place in Canada where the person charged with the offence is or has an office or place of business at the time of the institution of those proceedings.

Where commission outside Canada

(2) A proceeding in respect of an offence under this Act that is committed outside Canada may be instituted, tried and determined at any place in Canada.

Forfeiture

Forfeiture

137 (1) A court that convicts a person of an offence under this Act may, in addition to any other punishment imposed, order that any offence-related property seized in relation to the offence be forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le fait reproché est survenu avant l'entrée en vigueur du présent article.

2011, ch. 8, art. 3; 2012, ch. 17, art. 46.

Défense : incorporation par renvoi

134 Aucune sanction ne peut découler de la contravention à un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant pouvait avoir accès au document, les mesures voulues avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou que celui-ci était publié dans la *Gazette du Canada*.

Infraction commise à l'étranger

135 L'auteur d'une infraction à la présente loi, même commise à l'étranger, peut être jugé et condamné au Canada.

Compétence territoriale : infraction commise au Canada

136 (1) La poursuite de l'infraction peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, au lieu de la perpétration ou au lieu où l'accusé se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses activités.

Perpétration à l'étranger

(2) La poursuite de l'infraction commise à l'étranger peut être intentée, entendue et jugée sur tout le territoire canadien.

Confiscation

Confiscation

137 (1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de l'infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l'infraction.

Regulations

(2) The regulations may define the expression “offence-related property” for the purposes of this section, may provide for any matter relating to the application of this section, and may include provisions respecting the return to their lawful owner, disposition, or disposition of the proceeds of disposition, of offence-related property that has been seized.

Officers Authorized to Enforce Act

Powers of peace officer

138 (1) An officer, if so authorized, has the authority and powers of a peace officer — including those set out in sections 487 to 492.2 of the *Criminal Code* — to enforce this Act, including any of its provisions with respect to the arrest, detention or removal from Canada of any person.

Temporary assistants

(2) An officer may, in cases of emergency, employ a person to assist the officer in carrying out duties under this Act. That person has the authority and powers of the officer for a period of no more than 48 hours, unless approved by the Minister.

Search

139 (1) An officer may search any person seeking to come into Canada and may search their luggage and personal effects and the means of transportation that conveyed the person to Canada if the officer believes on reasonable grounds that the person

(a) has not revealed their identity or has hidden on or about their person documents that are relevant to their admissibility; or

(b) has committed, or possesses documents that may be used in the commission of, an offence referred to in section 117, 118 or 122.

Search by person of same sex

(2) A search of a person under this section must be performed by a person of the same sex as the person being searched. If an officer of the same sex is not available, any suitable person of the same sex may be authorized by an officer to perform the search.

Seizure

140 (1) An officer may seize and hold any means of transportation, document or other thing if the officer believes on reasonable grounds that it was fraudulently or improperly obtained or used or that the seizure is

Règlements

(2) Les règlements régissent l'application du présent article, définissent le terme **biens infractionnels** et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l'affectation du produit de leur aliénation.

Agents d'application de la loi

Attributions d'agent de la paix

138 (1) L'agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d'un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du *Code criminel* pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l'arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.

Assistance temporaire

(2) En cas d'urgence, l'agent peut requérir l'assistance dans l'exercice de ses fonctions d'une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l'agent pour une période maximale, sauf autorisation du ministre, de quarante-huit heures.

Fouille

139 (1) L'agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d'elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;

b) qu'elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.

Obligation de l'identité de sexe

(2) La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l'agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Saisie

140 (1) L'agent peut saisir et retenir tous moyens de transport, documents ou autres objets s'il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire en vue de l'application de la présente loi ou qu'ils ont été

necessary to prevent its fraudulent or improper use or to carry out the purposes of this Act.

Interpretation

(2) Despite subsection 42(2) of the *Canada Post Corporation Act*, a thing or document that is detained under the *Customs Act* and seized by an officer is not in the course of post for the purposes of the *Canada Post Corporation Act*.

Regulations

(3) The regulations may provide for any matter relating to the application of this section and may include provisions respecting the deposit of security as a guarantee to replace things that have been seized or that might otherwise be seized, and the return to their lawful owner, and the disposition, of things that have been seized.

Oaths and evidence

141 Every officer has the authority to administer oaths and to take and receive evidence under oath on any matter arising out of this Act.

Peace Officers

Duties of peace officers to execute orders

142 (1) Every peace officer and every person in immediate charge or control of an immigrant station shall, when so directed by an officer, execute any warrant or written order issued under this Act for the arrest, detention or removal from Canada of any permanent resident or foreign national.

Definition of *immigrant station*

(2) In this section, *immigrant station* means, subject to subsection (3), a facility that is operated by the Canada Border Services Agency — or used by a peace officer or any party to an agreement or arrangement entered into under paragraph 13(2)(b) of the *Canada Border Services Agency Act* — for the purpose of detaining persons under this Act.

Area of a penitentiary

(3) An area of a *penitentiary*, as defined in subsection 2(1) of the *Corrections and Conditional Release Act*, may be an immigrant station only if it is designated under subsection 94.4(1) of that Act.

obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse.

Précision

(2) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la *Loi sur la Société canadienne des postes*, tout objet ou document détenu sous le régime de la *Loi sur les douanes* et saisi par un agent n'est pas en cours de transmission postale.

Règlements

(3) Les règlements régissent l'application du présent article et portent notamment sur le dépôt d'une garantie en remplacement des biens saisis, la remise des biens saisis à leur propriétaire légitime et la disposition de ces biens.

Preuve

141 L'agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.

Agents de la paix

Obligations

142 (1) Les agents de la paix et les responsables immédiats d'un poste d'attente doivent, sur ordre de l'agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l'arrestation, de la garde ou du renvoi.

Définition de *poste d'attente*

(2) Au présent article, *poste d'attente* s'entend, sous réserve du paragraphe (3), de l'établissement administré par l'Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l'alinéa 13(2)b) de la *Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada* — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.

Secteur d'un pénitencier

(3) Un secteur d'un *pénitencier*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition*, ne peut être un poste d'attente que s'il est désigné en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi.

Detention

(4) A person detained under this Act must not be detained in a *designated immigrant station*, as defined in section 94.1 of the *Corrections and Conditional Release Act*, unless, subject to subsections (5) to (7), the Minister determines that the person is to be detained in a designated immigrant station because the person requires a high degree of supervision and control, based on

(a) the nature and level of the danger to the public that the person poses, having regard to any of the following factors:

(i) any conviction in Canada under an Act of Parliament for a sexual offence or an offence involving violence or weapons,

(ii) any conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute a sexual offence or an offence involving violence or weapons under an Act of Parliament,

(iii) any pending charges in Canada under an Act of Parliament for a sexual offence or an offence involving violence or weapons,

(iv) any pending charges outside Canada, for an offence that, if committed in Canada, would constitute a sexual offence or an offence involving violence or weapons under an Act of Parliament,

(v) association with a *criminal organization*, within the meaning of subsection 121.1(1), or

(vi) association with an organization that engages, or has engaged, in terrorism; or

(b) any serious non-compliance by the person with the rules, applicable in an immigrant station, any other detention facility or any correctional facility where the person is or has been detained, with respect to

(i) the possession of weapons or the possession of or dealing in *controlled substances*, as defined in subsection 2(1) of the *Controlled Drugs and Substances Act*, or

(ii) violent or aggressive behaviour towards any other person.

Détention

(4) Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un *poste d'attente désigné*, au sens de l'article 94.1 de la *Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition*, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu'elle doit être ainsi détenue parce qu'elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :

a) la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l'un ou l'autre des critères suivants :

(i) toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d'une loi fédérale, pour une infraction d'ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

(ii) toute déclaration de culpabilité à l'étranger d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d'une loi fédérale, une infraction d'ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

(iii) l'existence d'une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d'une loi fédérale, pour une infraction d'ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

(iv) l'existence d'une accusation criminelle en instance à l'étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d'une loi fédérale, une infraction d'ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

(v) l'association à une *organisation criminelle* au sens du paragraphe 121.1(1),

(vi) l'association à un groupe qui se livre, ou s'est livré, au terrorisme;

b) tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d'attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :

(i) soit la possession d'armes ou la possession ou le trafic de *substances désignées*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances*,

(ii) soit les comportements violents ou agressifs à l'endroit de toute autre personne.

Minor children

(5) The Minister must not determine that a minor child detained under this Act is to be detained in a designated immigrant station.

Requirements prior to determination

(6) Before determining that a person detained under this Act is to be detained in a designated immigrant station, the Minister must

- (a)** provide the person with a written notice informing them that the Minister is considering making a determination that the person is to be detained in a designated immigrant station and informing them of the right to make submissions and to retain and instruct counsel;
- (b)** allow the person a reasonable opportunity to exercise the rights referred in paragraph (a); and
- (c)** consider the person's state of health and health care needs, including with respect to their mental health.

Written reasons

(7) If the Minister determines that a person detained under this Act is to be detained in a designated immigrant station, the Minister must provide the person with written reasons for the determination before the person is detained in a designated immigrant station.

Emergencies

(8) Subsections (6) and (7) do not apply in an emergency in which a person detained under the Act must be immediately detained in a designated immigrant station because of a risk to the safety of the person or to other persons in, or a risk to the security of, the immigrant station where the person is or would otherwise be detained.

Rights of person detained

(9) If a person is detained in a designated immigrant station in the circumstances described in subsection (8), the Minister must

- (a)** as soon as feasible after the person is detained in the designated immigrant station, provide the person with a written notice informing them that the Minister is considering making a determination that the person is to remain detained in a designated immigrant station and informing them of the right to make submissions and to retain and instruct counsel; and

Enfants mineurs

(5) Le ministre ne peut décider qu'un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d'attente désigné.

Exigences préalables à la décision

(6) Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d'attente désigné, le ministre :

- a)** lui transmet un avis écrit lui indiquant qu'il envisage de décider qu'elle doit être détenue dans un poste d'attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions;
- b)** lui donne une possibilité raisonnable d'exercer les droits visés à l'alinéa a);
- c)** tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.

Motifs écrits

(7) S'il décide que la personne doit être détenue dans un poste d'attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu'elle n'y soit détenue.

Cas d'urgence

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s'appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d'attente désigné en raison d'un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d'attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d'attente.

Droits de la personne détenue

(9) Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d'attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :

- a)** d'une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu'il envisage de décider qu'elle doit continuer d'être détenue dans un poste d'attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions;
- b)** d'autre part, lui donne une possibilité raisonnable d'exercer les droits visés à l'alinéa a).

- (b) allow the person a reasonable opportunity to exercise the rights referred in paragraph (a).

Written reasons

(10) If the Minister determines that a person detained in a designated immigrant station in the circumstances described in subsection (8) is to remain detained in the designated immigrant station, the Minister must provide the person with written reasons for the determination.

2001, c. 27, s. 142; 2015, c. 3, s. 116(F); 2024, c. 17, s. 390.

Authority to execute warrants and orders

143 A warrant issued or an order to detain made under this Act is, notwithstanding any other law, sufficient authority to the person to whom it is addressed or who may receive and execute it to arrest and detain the person with respect to whom the warrant or order was issued or made.

Ticketable Offences

Prosecution of designated offences

144 (1) In addition to other procedures set out in this Act or in the *Criminal Code* for commencing a proceeding, proceedings in respect of any prescribed offence may be commenced in accordance with this section.

Procedure

(2) An officer may commence a proceeding by

- (a) completing a ticket that consists of a summons portion and an information portion;
- (b) delivering the summons portion of the ticket to the accused or mailing it to the accused at the accused's latest known address; and
- (c) filing the information portion of the ticket with a court of competent jurisdiction before or as soon as practicable after the summons portion has been delivered or mailed.

Content of ticket

(3) The summons and information portions of a ticket must

- (a) set out a description of the offence and the time and place of its alleged commission;
- (b) include a statement, signed by the officer, that there are reasonable grounds to believe that the accused committed the offence;

Motifs écrits

(10) S'il décide que la personne détenue dans un poste d'attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l'être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.

2001, ch. 27, art. 142; 2015, ch. 3, art. 116(F); 2024, ch. 17, art. 390.

Pouvoir d'exécuter des mandats et des mesures

143 Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d'arrêter et de détenir la personne qui y est visée.

Contraventions

Poursuite des infractions désignées

144 (1) En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au *Code criminel*, les poursuites à l'égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.

Formulaire de contravention

(2) L'agent :

- a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
- b) remet la sommation à l'accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
- c) dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l'envoi par la poste de la sommation.

Contenu du formulaire

(3) Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :

- a) description de l'infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;
- b) attestation par l'autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l'accusé a commis l'infraction;

(c) set out the amount of the prescribed fine for the offence and the manner in which and period within which it must be paid;

(d) include a statement that, if the accused pays the fine within the period set out in the ticket, a conviction will be entered and recorded against the accused; and

(e) include a statement that if the accused wishes to plead not guilty or for any other reason fails to pay the fine within the period set out in the ticket, the accused must appear in the court and at the time set out in the ticket.

Consequences of payment

(4) Payment of the fine by the accused within the period set out in the ticket constitutes a plea of guilty to the offence described in the ticket and, following the payment,

(a) a conviction shall be entered against the accused and no further action shall be taken against the accused in respect of that offence; and

(b) any thing seized from the accused under this Act relating to the offence described in the ticket, or any proceeds realized from its disposition, are forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of as the Minister directs.

Regulations

(5) The regulations may provide for any matter relating to the application of this section, and may include provisions prescribing

(a) the offences referred to in subsection (1) and the manner in which those offences may be described in tickets; and

(b) the amount of the fine, not exceeding \$10,000, for a prescribed offence.

2001, c. 27, s. 144; 2026, c. 4, s. 53(E).

Debt Due to Her Majesty

Debts due

145 (1) The following amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada payable on demand:

(a) a debt incurred by Her Majesty for which any person is liable under this Act;

(b) an amount that a person has agreed to pay as a deposit or guarantee of performance of an obligation under this Act;

c) mention du montant de l'amende prévue pour l'infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;

d) avertissement précisant qu'en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

e) mention du fait que, en cas de plaider de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l'heure indiqués.

Conséquences du paiement

(4) Le paiement de l'amende dans le délai fixé constitue un plaider de culpabilité à l'égard de l'infraction visée; dès lors :

a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l'accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l'égard de cette infraction;

b) les objets saisis entre les mains de l'accusé en rapport avec l'infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

Règlements

(5) Les règlements régissent l'application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant — plafonné à dix mille dollars — de l'amende applicable.

2001, ch. 27, art. 144; 2026, ch. 4, art. 53(A).

Créances de Sa Majesté

Créances

145 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :

a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;

b) le montant qu'une personne s'est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;

- (b.1)** the amount of a penalty imposed under any regulation made under paragraph 32(d.4);
- (c)** the costs incurred in removing a prescribed foreign national from Canada;
- (d)** an amount that is ordered to be paid under section 147 on account of an unpaid liability; and
- (e)** an amount referred to in paragraph 148(1)(g).

Debts due — sponsors

(2) Subject to any federal-provincial agreement, an amount that a sponsor is required to pay under the terms of an undertaking is payable on demand to Her Majesty in right of Canada and Her Majesty in right of the province concerned and may be recovered by Her Majesty in either or both of those rights.

Recovery of debt

(3) A debt may be recovered at any time.

2001, c. 27, s. 145; 2014, c. 20, s. 304.

Collection of Debts Due to Her Majesty

Certificates

146 (1) An amount or part of an amount payable under this Act that has not been paid may be certified by the Minister

- (a)** without delay, if the Minister is of the opinion that the person liable for that amount is attempting to avoid payment; and
- (b)** in any other case, on the expiration of 30 days after the default.

Minister of Employment and Social Development

(1.1) When a penalty is imposed as a result of the Minister of Employment and Social Development exercising a power conferred on him or her by regulation made under paragraph 32(d.4), that Minister is responsible for the recovery of the debt referred to in paragraph 145(1)(b.1).

Judgments

(2) The certificate is to be filed and registered in the Federal Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken, as if the certificate were a judgment obtained in the Court for a

- b.1)** le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l'alinéa 32d.4);
- c)** le montant des frais engagés pour le renvoi d'un étranger visé par règlement;
- d)** le montant exigible au titre de l'article 147 à compter du défaut;
- e)** tout montant visé à l'alinéa 148(1)g).

Créance : répondants

(2) Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s'est engagé à payer au titre d'un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l'une ou l'autre, ou les deux, peut recouvrer.

Recouvrement

(3) Le recouvrement de la créance n'est pas affecté par le seul écoulement du temps.

2001, ch. 27, art. 145; 2014, ch. 20, art. 304.

Exécution des créances

Certificat

146 (1) Le montant de tout ou partie d'une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s'il est d'avis que le débiteur tente d'éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

Ministre de l'Emploi et du Développement social

(1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l'exercice par le ministre de l'Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l'alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l'alinéa 145(1)b.1).

Jugement

(2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu'à la date du paiement.

debt of the amount specified in the certificate plus interest to the day of payment.

Costs

(3) The costs of registering the certificate are recoverable in the same manner as if they had been included in the certificate.

2001, c. 27, s. 146; 2014, c. 20, s. 305.

Garnishment

147 (1) If the Minister is of the opinion that a person is or is about to become liable to make a payment to a person liable to make a payment under this Act, the Minister may, by written notice, order the first person to pay to the Receiver General, on account of the second person's liability, all or part of the money otherwise payable to the second person.

Applicability to future payments

(2) If the Minister, under subsection (1), orders an employer to pay to the Receiver General money otherwise payable to an employee as remuneration,

(a) the order is applicable to all future payments of remuneration until the liability is satisfied; and

(b) the employer shall pay to the Receiver General out of each payment of remuneration the amount that the Minister stipulates in the notice.

Discharge of liability

(3) The receipt of the Minister is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment.

Regulations

(4) The regulations may provide for any matter relating to the application of this section.

Transportation Companies

Obligation of operators of vehicles and facilities

148 (1) A person who owns or operates a vehicle or a transportation facility, and an agent for such a person, must, in accordance with the regulations,

(a) not carry to Canada a person who is prescribed or does not hold a prescribed document, or whom an officer directs not to be carried;

Frais

(3) Les frais engagés pour l'enregistrement sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

2001, ch. 27, art. 146; 2014, ch. 20, art. 305.

Saisie-arrêt

147 (1) S'il estime qu'une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d'effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.

Ordre valable pour versements à venir

(2) Dans le cas d'un employeur, l'ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu'à extinction de la dette, l'intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l'avis.

Quittance

(3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Règlements

(4) Les règlements régissent l'application du présent article.

Propriétaires et exploitants de véhicules et d'installations de transport

Obligations des transporteurs

148 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule ou d'une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :

a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n'est pas munie des documents réglementaires ou celle qu'un agent désigne;

- (b)** hold the prescribed documentation of a person whom it carries to Canada until an examination begins, present the person for examination and hold the person until the examination is completed;
- (c)** arrange for a medical examination and medical treatment and observation of a person it carries to Canada;
- (d)** provide prescribed information, including documentation and reports;
- (e)** provide facilities for the holding and examination of persons being carried to Canada;
- (f)** carry from Canada a person whom it has carried to or caused to enter Canada and who is prescribed or whom an officer directs to be carried;
- (g)** pay for all prescribed costs and fees relating to paragraphs (a), (b), (c) and (f); and
- (h)** provide security for compliance with its obligations under paragraphs (a) to (g).

Seizure of security for compliance

(2) If a person who owns or operates a vehicle or a transportation facility, or an agent of such a person, fails to comply with an obligation under this Act, all or part of any security provided by the person and any vehicle or other prescribed good owned or operated by the person may be detained, seized or forfeited to Her Majesty in right of Canada.

2001, c. 27, s. 148; 2017, c. 26, s. 45.

Use of information

149 The following provisions govern information provided under paragraph 148(1)(d):

- (a)** the information may be used only for the purposes of this Act or the *Department of Citizenship and Immigration Act* or to identify a person for whom a warrant of arrest has been issued in Canada; and
- (b)** notice regarding use of the information must be given to the person to whom it relates.

2001, c. 27, s. 149; 2004, c. 15, s. 71.

Regulations

150 The regulations may provide for any matter relating to the purposes of sections 148 and 149, may define, for the purposes of this Act, terms used in those sections and may include provisions respecting

- b)** présenter la personne qu'il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu'à la fin de celui-ci;
- c)** veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu'il amène au Canada;
- d)** fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;
- e)** fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;
- f)** sur avis d'un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu'il a amenée ou fait amener;
- g)** payer les frais prévus par règlement pour l'application des alinéas a), b), c) et f);
- h)** fournir une garantie en vue de l'exécution de ses obligations.

Saisie

(2) Tout ou partie de la sûreté qu'il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l'exploitant peuvent, si l'intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2001, ch. 27, art. 148; 2017, ch. 26, art. 45.

Utilisation des renseignements

149 Les dispositions suivantes s'appliquent à l'alinéa 148(1)d) :

- a)** les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l'application de la présente loi ou de la *Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration* ou en vue d'identifier l'individu sous le coup d'un mandat d'arrestation délivré au Canada;
- b)** l'utilisation doit être notifiée à l'intéressé.

2001, ch. 27, art. 149; 2004, ch. 15, art. 71.

Règlements

150 Les règlements régissent l'application des articles 148 et 149, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur :

- a)** les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d'installations de transport;

- (a)** the requirements and procedures applicable to a person who owns or operates a vehicle or a transportation facility;
- (b)** the costs and fees for which a person who owns or operates a vehicle or a transportation facility is liable;
- (c)** the procedures to be followed when a vehicle or other security is detained, seized, forfeited to Her Majesty in right of Canada or returned; and
- (d)** the procedures by which a person may make claim that their interest in a vehicle or other good is not affected by it being detained, seized or forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Sharing of Information

Regulations

150.1 (1) The regulations may provide for any matter relating to

- (a)** the collection, retention, use, disclosure and disposal of information, including a Social Insurance Number, for the purposes of this Act or for the purposes of program legislation as defined in section 2 of the *Canada Border Services Agency Act*;
- (b)** the disclosure of information for the purposes of national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs, including the implementation of an agreement or arrangement entered into under section 5 or 5.1 of the *Department of Citizenship and Immigration Act* or section 13 of the *Canada Border Services Agency Act*;
- (c)** the disclosure of information relating to the professional or ethical conduct of a person referred to in any of paragraphs 91(2)(a) to (c) in connection with a proceeding — other than a proceeding before a superior court — or application under this Act to a body that is responsible for governing or investigating that conduct or to a person who is responsible for investigating that conduct, for the purposes of ensuring that persons referred to in those paragraphs offer and provide professional and ethical representation and advice to persons in connection with such proceedings and applications;
- (d)** the retention, use, disclosure and disposal by the Royal Canadian Mounted Police of biometric information and any related personal information that is collected under this Act and provided to it for the enforcement of any law of Canada or a province;

- b)** les frais auxquels ils sont tenus;
- c)** les suites à donner aux saisies de véhicules ou d'installations;
- d)** la procédure de recouvrement du véhicule ou de l'installation par son véritable propriétaire ou exploitant.

Communication de renseignements

Règlements

150.1 (1) Les règlements régissent :

- a)** la collecte, la conservation, l'utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d'assurance sociale, pour l'application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l'article 2 de la *Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada*;
- b)** en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en œuvre d'accords ou d'ententes conclus au titre de l'article 5 ou 5.1 de la *Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration* ou de l'article 13 de la *Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada* —, la communication de renseignements;
- c)** la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l'éthique, d'une personne visée à l'un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l'exception d'une instance devant une cour supérieure — à l'organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l'organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d'assurer que la personne visée à l'un ou l'autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d'éthique relativement à une telle demande ou instance;
- d)** la conservation, l'utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le

(e) the disclosure of information for the purposes of cooperation between the Government of Canada and the government of a province; and

(f) the disclosure, for the purposes of cooperation, of information collected for the purposes of this Act to federal departments and agencies, including personal information disclosed under a written agreement or arrangement that includes the elements of personal information that may be disclosed, the purpose of disclosure, any limits on secondary use and subsequent transfer of personal information and any other relevant details.

Conditions

(2) Regulations made under subsection (1) may include conditions under which the collection, retention, use, disposal and disclosure may be made.

2004, c. 15, s. 72; 2005, c. 38, s. 119; 2011, c. 8, s. 4; 2012, c. 17, s. 47; 2014, c. 39, s. 313; 2015, c. 36, s. 174; 2026, c. 4, s. 29.

PART 4

Immigration and Refugee Board

Composition of Board

Immigration and Refugee Board

151 The Immigration and Refugee Board consists of the Refugee Protection Division, the Refugee Appeal Division, the Immigration Division and the Immigration Appeal Division.

Composition

152 The Board is composed of a Chairperson and other members as are required to ensure the proper functioning of the Board.

Oath or affirmation of office

152.1 The Chairperson and other members of the Board must swear the oath or give the solemn affirmation of office set out in the rules of the Board.

2010, c. 8, s. 17.

régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d'application des lois fédérales ou provinciales;

e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l'administration publique fédérale et celle d'une province;

f) la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour l'application de la présente loi, notamment de renseignements personnels dont la communication est effectuée aux termes d'une entente écrite ou d'un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l'objet de la communication, les limites relatives à l'utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent.

Conditions

(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l'utilisation, le retrait et la communication de renseignements.

2004, ch. 15, art. 72; 2005, ch. 38, art. 119; 2011, ch. 8, art. 4; 2012, ch. 17, art. 47; 2014, ch. 39, art. 313; 2015, ch. 36, art. 174; 2026, ch. 4, art. 29.

PARTIE 4

Commission de l'immigration et du statut de réfugié

Composition de la Commission

Commission de l'immigration et du statut de réfugié

151 La Commission de l'immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d'appel des réfugiés, Section de l'immigration, Section d'appel de l'immigration.

Composition

152 La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l'exécution de ses travaux.

Serment ou déclaration

152.1 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.

2010, ch. 8, art. 17.

Chairperson and other members

153 (1) The Chairperson and members of the Refugee Appeal Division and Immigration Appeal Division

(a) are appointed to the Board by the Governor in Council, to hold office during good behaviour for a term not exceeding seven years, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause, to serve in a regional or district office of the Board;

(b) [Repealed, 2010, c. 8, s. 18]

(c) are eligible for reappointment in the same or another capacity;

(d) shall receive the remuneration that may be fixed by the Governor in Council;

(e) are entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred while absent in the course of their duties, in the case of a full-time member, from their ordinary place of work or, in the case of a part-time member, while absent from their ordinary place of residence;

(f) are deemed to be employed in the public service for the purposes of the *Public Service Superannuation Act* and in the federal public administration for the purposes of the *Government Employees Compensation Act* and any regulations made under section 9 of the *Aeronautics Act*;

(g) may not accept or hold any office or employment or carry on any activity inconsistent with their duties and functions under this Act; and

(h) if appointed as full-time members, must devote the whole of their time to the performance of their duties under this Act.

(1.1) [Repealed, 2012, c. 17, s. 84]

Deputy Chairperson and Assistant Deputy Chairpersons

(2) One Deputy Chairperson for each Division referred to in subsection (1) and not more than 10 Assistant Deputy Chairpersons are to be designated by the Governor in Council from among the full-time members of those Divisions.

Full-time and part-time appointments

(3) The Chairperson and the Deputy Chairpersons and Assistant Deputy Chairpersons of the Divisions referred to in subsection (1) are appointed on a full-time basis

Président et commissaires

153 (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d'appel des réfugiés et de la Section d'appel de l'immigration :

a) ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;

b) [Abrogé, 2010, ch. 8, art. 18]

c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;

d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s'ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s'ils le sont à temps partiel;

f) ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l'application de la *Loi sur la pension de la fonction publique* et faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la *Loi sur l'indemnisation des agents de l'État* et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la *Loi sur l'aéronautique*;

g) ils ne détiennent ni n'acceptent de charge ou d'emploi — ni n'exercent d'activité — incompatibles avec leurs fonctions;

h) ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l'exécution des fonctions qui leur sont confiées par la présente loi.

(1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 84]

Vice-présidents et adjoints

(2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.

Exercice des fonctions

(3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.

and the other members are appointed on a full-time or part-time basis.

Qualification

(4) The Deputy Chairperson of the Immigration Appeal Division and a majority of the Assistant Deputy Chairpersons of that Division and at least 10 per cent of the members of the Divisions referred to in subsection (1) must be members of at least five years standing at the bar of a province or notaries of at least five years standing at the Chambre des notaires du Québec.

2001, c. 27, s. 153; 2003, c. 22, s. 173; 2010, c. 8, s. 18; 2012, c. 17, ss. 48, 84.

Disposition after member ceases to hold office

154 A former member of the Board, within eight weeks after ceasing to be a member, may make or take part in a decision on a matter that they heard as a member, if the Chairperson so requests. For that purpose, the former member is deemed to be a member.

Disposition if member unable to take part

155 If a member of a three-member panel is unable to take part in the disposition of a matter that the member has heard, the remaining members may make the disposition and, for that purpose, are deemed to constitute the applicable Division.

Immunity and no summons

156 The following rules apply to the Chairperson and the members in respect of the exercise or purported exercise of their functions under this Act:

- (a)** no criminal or civil proceedings lie against them for anything done or omitted to be done in good faith; and
- (b)** they are not competent or compellable to appear as a witness in any civil proceedings.

Head Office and Staff

Head office

157 (1) The head office of the Board shall be in the National Capital Region as described in the schedule to the *National Capital Act*.

Residence — Chairperson

(2) The Chairperson must live in the National Capital Region or within reasonable commuting distance of it.

Personnel

158 The Executive Director and other personnel necessary for the proper conduct of the business of the Board

Qualité

(4) Le vice-président de la Section d'appel de l'immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d'une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.

2001, ch. 27, art. 153; 2003, ch. 22, art. 173; 2010, ch. 8, art. 18; 2012, ch. 17, art. 48 et 84.

Démissionnaires

154 Le président peut demander à l'ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu'il avait entendues; il conserve alors sa qualité.

Empêchement

155 En cas d'empêchement d'un des membres d'un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.

Immunité et incontestabilité

156 Dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l'immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.

Siège et personnel

Siège

157 (1) La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la *Loi sur la capitale nationale*.

Résidence : président

(2) Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.

Personnel

158 Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de la Commission sont nommés

shall be appointed in accordance with the *Public Service Employment Act*, and the personnel are deemed to be employed in the public service for the purposes of the *Public Service Superannuation Act*.

2001, c. 27, s. 158; 2003, c. 22, s. 225(E).

Duties of Chairperson

Chairperson

159 (1) The Chairperson is, by virtue of holding that office, a member of each Division of the Board and is the chief executive officer of the Board. In that capacity, the Chairperson

- (a)** has supervision over and direction of the work and staff of the Board;
- (b)** may at any time assign a member appointed under paragraph 153(1)(a) to the Refugee Appeal Division or the Immigration Appeal Division;
- (c)** may at any time, despite paragraph 153(1)(a), assign a member of the Refugee Appeal Division or the Immigration Appeal Division to work in another regional or district office to satisfy operational requirements, but an assignment may not exceed 120 days without the approval of the Governor in Council;
- (d)** may designate, from among the full-time members appointed under paragraph 153(1)(a), coordinating members for the Refugee Appeal Division or the Immigration Appeal Division;
- (e)** assigns administrative functions to the members of the Board;
- (f)** apportions work among the members of the Board and fixes the place, date and time of proceedings;
- (g)** takes any action that may be necessary to ensure that the members of the Board carry out their duties efficiently and without undue delay, including by specifying the manner in which decisions must be rendered and reasons for decisions must be given;
- (h)** may issue guidelines in writing to members of the Board and identify decisions of the Board as jurisprudential guides, after consulting with the Deputy Chairpersons, to assist members in carrying out their duties; and
- (i)** may appoint and, subject to the approval of the Treasury Board, fix the remuneration of experts or persons having special knowledge to assist the Divisions in any matter.

conformément à la *Loi sur l'emploi dans la fonction publique*, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l'application de la *Loi sur la pension de la fonction publique*.

2001, ch. 27, art. 158; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Présidence de la Commission

Fonctions

159 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d'office des quatre sections; à ce titre :

- a)** il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;
- b)** il peut affecter les commissaires nommés au titre de l'alinéa 153(1)a) à la Section d'appel des réfugiés et à la Section d'appel de l'immigration;
- c)** il peut, malgré l'alinéa 153(1)a) et s'il l'estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d'appel des réfugiés ou de la Section d'appel de l'immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;
- d)** il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l'alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d'appel des réfugiés ou la Section d'appel de l'immigration;
- e)** il confie des fonctions administratives aux commissaires;
- f)** il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;
- g)** il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité, notamment en précisant la manière dont les décisions et les motifs sont rendus;
- h)** après consultation des vice-présidents et en vue d'aider les commissaires dans l'exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;
- i)** il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d'activité des sections et, avec l'agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.

Delegation

(2) The Chairperson may delegate any of his or her powers under this Act to a member of the Board, except that

- (a)** powers referred to in subsection 161(1) may not be delegated;
- (b)** powers referred to in paragraphs (1)(a) and (i) may be delegated to the Executive Director of the Board;
- (c)** powers in relation to the Immigration Appeal Division and the Refugee Appeal Division may only be delegated to the Deputy Chairperson, the Assistant Deputy Chairpersons, or other members, including coordinating members, of either of those Divisions; and
- (d)** powers in relation to the Immigration Division or the Refugee Protection Division may only be delegated to the Deputy Chairperson, the Assistant Deputy Chairpersons or other members, including coordinating members, of that Division.

2001, c. 27, s. 159; 2010, c. 8, s. 19; 2026, c. 4, s. 54.

Absence, incapacity or vacancy

160 In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, the Minister may authorize one of the Deputy Chairpersons or any other member of the Board to act as Chairperson.

Functioning of Board

Rules

161 (1) Subject to the approval of the Governor in Council, and in consultation with the Deputy Chairpersons, the Chairperson may make rules respecting

- (a)** the referral of a claim for refugee protection to the Refugee Protection Division;
- (a.1)** the factors to be taken into account in fixing or changing the date of the hearing referred to in subsection 100(4.1);
- (a.2)** the activities, practice and procedure of each of the Divisions of the Board, including the periods for appeal, other than in respect of appeals of decisions of the Refugee Protection Division, the priority to be given to proceedings, the notice that is required and the period in which notice must be given;
- (b)** the conduct of persons in proceedings before the Board, as well as the consequences of, and sanctions for, the breach of those rules;

Délégation

(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :

- a)** il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);
- b)** il peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission;
- c)** il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d'appel des réfugiés ou à la Section d'appel de l'immigration qu'au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l'une ou l'autre de ces sections;
- d)** il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l'immigration qu'au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.

2001, ch. 27, art. 159; 2010, ch. 8, art. 19; 2026, ch. 4, art. 54.

Cas d'absence ou d'empêchement

160 En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu'il estime indiqué, à exercer la présidence.

Fonctionnement

Règles

161 (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :

- a)** le renvoi de la demande d'asile à la Section de la protection des réfugiés;
- a.1)** les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l'audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
- a.2)** les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l'exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l'ordre de priorité pour l'étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
- b)** la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;

(c) the information that may be required and the manner in which, and the time within which, it must be provided with respect to a proceeding before the Board; and

(d) any other matter considered by the Chairperson to require rules.

Distinctions

(1.1) The rules made under paragraph (1)(c) may distinguish among claimants for refugee protection who make their claims inside Canada on the basis of whether their claims are made at a port of entry or elsewhere or on the basis of whether they are nationals of a country that is, on the day on which their claim is made, a country designated under subsection 109.1(1).

Tabling in Parliament

(2) The Minister shall cause a copy of any rule made under subsection (1) to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the approval of the rule by the Governor in Council.

2001, c. 27, s. 161; 2010, c. 8, s. 20; 2012, c. 17, ss. 49, 61, 84.

Provisions that Apply to All Divisions

Sole and exclusive jurisdiction

162 (1) Each Division of the Board has, in respect of proceedings brought before it under this Act, sole and exclusive jurisdiction to hear and determine all questions of law and fact, including questions of jurisdiction.

Procedure

(2) Each Division shall deal with all proceedings before it as informally and quickly as the circumstances and the considerations of fairness and natural justice permit.

Composition of panels

163 Matters before a Division shall be conducted before a single member unless, except for matters before the Immigration Division, the Chairperson is of the opinion that a panel of three members should be constituted.

Presence of parties

164 Where a hearing is held by a Division, it may, in the Division's discretion, be conducted in the presence of, or by a means of live telecommunication with, the person who is the subject of the proceedings.

c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d'examen des renseignements à fournir dans le cadre d'une affaire dont la Commission est saisie;

d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.

Variations

(1.1) Les règles visées à l'alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d'asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d'entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d'un pays qui fait l'objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).

Dépôt devant le Parlement

(2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.

2001, ch. 27, art. 161; 2010, ch. 8, art. 20; 2012, ch. 17, art. 49, 61 et 84.

Attributions communes

Compétence exclusive

162 (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie.

Fonctionnement

(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

Composition des tribunaux

163 Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l'immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.

Présence des parties

164 Les audiences des sections peuvent être tenues en présence de la personne en cause ou en direct par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.

Powers of a commissioner

165 The Refugee Protection Division, the Refugee Appeal Division and the Immigration Division and each member of those Divisions have the powers and authority of a commissioner appointed under Part I of the *Inquiries Act* and may do any other thing they consider necessary to provide a full and proper hearing.

2001, c. 27, s. 165; 2010, c. 8, s. 22.

Proceedings — all Divisions

166 Proceedings before a Division are to be conducted as follows:

(a) subject to the other provisions of this section, proceedings must be held in public;

(b) on application or on its own initiative, the Division may conduct a proceeding in the absence of the public, or take any other measure that it considers necessary to ensure the confidentiality of the proceedings, if, after having considered all available alternate measures, the Division is satisfied that there is

(i) a serious possibility that the life, liberty or security of a person will be endangered if the proceeding is held in public,

(ii) a real and substantial risk to the fairness of the proceeding such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the proceeding be conducted in public, or

(iii) a real and substantial risk that matters involving public security will be disclosed;

(c) subject to paragraph (d), proceedings before the Refugee Protection Division and the Refugee Appeal Division must be held in the absence of the public;

(c.1) subject to paragraph (d), proceedings before the Immigration Division must be held in the absence of the public if they concern a person who is the subject of a proceeding before the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division that is pending or who has made an application for protection to the Minister that is pending;

(d) on application or on its own initiative, the Division may conduct a proceeding in public, or take any other measure that it considers necessary to ensure the appropriate access to the proceedings if, after having considered all available alternate measures and the factors set out in paragraph (b), the Division is satisfied that it is appropriate to do so;

Pouvoir d'enquête

165 La Section de la protection des réfugiés, la Section d'appel des réfugiés et la Section de l'immigration et chacun de leurs commissaires sont investis des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la *Loi sur les enquêtes* et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.

2001, ch. 27, art. 165; 2010, ch. 8, art. 22.

Séances

166 S'agissant des séances des sections :

a) elles sont, en principe, tenues en public;

b) sur demande ou d'office, la section peut accorder le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

(i) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats,

(ii) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à la publicité des débats,

(iii) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

c) sous réserve de l'alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sont tenues à huis clos;

c.1) sous réserve de l'alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l'immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;

d) sur demande ou d'office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l'alinéa b), qu'il est indiqué de le faire;

e) malgré les alinéas b) à c.1) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d'observateur aux séances touchant les demandeurs d'asile ou de protection ou les personnes protégées;

(e) despite paragraphs (b) to (c.1), a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees is entitled to observe proceedings concerning a protected person or a person who has made a claim for refugee protection or an application for protection; and

(f) despite paragraph (e), the representative or agent may not observe any part of the proceedings that deals with information or other evidence in respect of which an application has been made under section 86, and not rejected, or with information or other evidence protected under that section.

2001, c. 27, s. 166; 2008, c. 3, s. 5; 2012, c. 17, s. 50.

Right to counsel

167 (1) A person who is the subject of proceedings before any Division of the Board and the Minister may, at their own expense, be represented by legal or other counsel.

Representation

(2) If a person who is the subject of proceedings is under 18 years of age or unable, in the opinion of the applicable Division, to appreciate the nature of the proceedings, the Division shall designate a person to represent the person.

2001, c. 27, s. 167; 2010, c. 8, s. 23; 2012, c. 17, s. 63.

Abandonment of proceeding

168 (1) A Division may determine that a proceeding before it has been abandoned if the Division is of the opinion that the applicant is in default in the proceedings, including by failing to appear for a hearing, to provide information required by the Division or to communicate with the Division on being requested to do so.

Clarification

(1.1) For greater certainty, if the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division is prevented under section 104.1 from considering a claim or appeal, it may determine under subsection (1) that the claim or appeal has been abandoned.

Abuse of process

(2) A Division may refuse to allow an applicant to withdraw from a proceeding if it is of the opinion that the withdrawal would be an abuse of process under its rules.

2001, c. 27, s. 168; 2026, c. 4, s. 56.

Decisions and reasons

169 In the case of a decision of a Division, other than an interlocutory decision:

f) il ne peut toutefois participer à tout ou partie des séances où sont en cause des renseignements ou autres éléments de preuve qui font l'objet d'une demande d'interdiction de divulgation au titre de l'article 86, tant qu'elle n'est pas rejetée, ou dont la divulgation a été interdite.

2001, ch. 27, art. 166; 2008, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 17, art. 50.

Conseil

167 (1) L'intéressé qui fait l'objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.

Représentation

(2) Est commis d'office un représentant à l'intéressé qui n'a pas dix-huit ans ou n'est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.

2001, ch. 27, art. 167; 2010, ch. 8, art. 23; 2012, ch. 17, art. 63.

Désistement

168 (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

Précision

(1.1) Il est entendu que si la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sursoit à l'étude de la demande ou de l'appel au titre de l'article 104.1, elle peut en prononcer le désistement en vertu du paragraphe (1).

Abus de procédure

(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l'affaire dont elle est saisie si elle constate qu'il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l'intéressé.

2001, ch. 27, art. 168; 2026, ch. 4, art. 56.

Décisions

169 Les dispositions qui suivent s'appliquent aux décisions, autres qu'interlocutoires, des sections :

a) elles prennent effet conformément aux règles;

- (a)** the decision takes effect in accordance with the rules;
- (b)** reasons for the decision must be given;
- (c)** the decision may be rendered orally or in writing, except a decision of the Refugee Appeal Division, which must be rendered in writing;
- (d)** if the Refugee Protection Division rejects a claim, written reasons must be provided to the claimant and the Minister;
- (e)** written reasons for the decision must be provided to the person who is the subject of the decision and to the Minister in circumstances provided for in the rules of the Board or if the person or the Minister requests them within 10 days after notice of the decision is provided; and
- (f)** the period in which to apply for judicial review with respect to a decision of the Board is calculated from the giving of notice of the decision or from the sending of written reasons, whichever is later.

2001, c. 27, s. 169; 2026, c. 4, s. 57(E).

Refugee Protection Division

Composition

169.1 (1) The Refugee Protection Division consists of the Deputy Chairperson, Assistant Deputy Chairpersons and other members, including coordinating members, necessary to carry out its functions.

Public Service Employment Act

(2) The members of the Refugee Protection Division are appointed in accordance with the *Public Service Employment Act*.

2010, c. 8, s. 26.

Proceedings

170 The Refugee Protection Division, in any proceeding before it,

- (a)** may inquire into any matter that it considers relevant to establishing whether a claim is well-founded;
- (b)** must hold a hearing;
- (c)** must notify the person who is the subject of the proceeding and the Minister of the hearing;
- (d)** must provide the Minister, on request, with the documents and information referred to in subsection 100(4);

- b)** elles sont motivées;
- c)** elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d'appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;
- d)** le rejet de la demande d'asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;
- e)** les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification ou dans les cas prévus par les règles de la Commission;
- f)** les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.

2001, ch. 27, art. 169; 2026, ch. 4, art. 57(A).

Section de la protection des réfugiés

Composition

169.1 (1) La Section de la protection des réfugiés se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires, notamment les commissaires coordonnateurs, nécessaires à l'exercice de sa juridiction.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

(2) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés sont nommés conformément à la *Loi sur l'emploi dans la fonction publique*.

2010, ch. 8, art. 26.

Fonctionnement

170 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

- a)** procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;
- b)** dispose de celle-ci par la tenue d'une audience;
- c)** convoque la personne en cause et le ministre;
- d)** transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);

(d.1) may question the witnesses, including the person who is the subject of the proceeding;

(e) must give the person and the Minister a reasonable opportunity to present evidence, question witnesses and make representations;

(f) may, despite paragraph (b), allow a claim for refugee protection without a hearing, if the Minister has not notified the Division, within the period set out in the rules of the Board, of the Minister's intention to intervene;

(g) is not bound by any legal or technical rules of evidence;

(h) may receive and base a decision on evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances; and

(i) may take notice of any facts that may be judicially noticed, any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge.

2001, c. 27, s. 170; 2010, c. 8, s. 27.

No reopening of claim or application

170.2 The Refugee Protection Division does not have jurisdiction to reopen on any ground — including a failure to observe a principle of natural justice — a claim for refugee protection, an application for protection or an application for cessation or vacation, in respect of which the Refugee Appeal Division or the Federal Court, as the case may be, has made a final determination.

2012, c. 17, s. 51.

Refugee Appeal Division

Proceedings

171 In the case of a proceeding of the Refugee Appeal Division,

(a) the Division must give notice of any hearing to the Minister and to the person who is the subject of the appeal;

(a.1) subject to subsection 110(4), if a hearing is held, the Division must give the person who is the subject of the appeal and the Minister the opportunity to present evidence, question witnesses and make submissions;

(a.2) the Division is not bound by any legal or technical rules of evidence;

d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;

e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations;

f) peut accueillir la demande d'asile sans qu'une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d'intervenir;

g) n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

h) peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision;

i) peut admettre d'office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

2001, ch. 27, art. 170; 2010, ch. 8, art. 27.

Demandes non susceptibles de réouverture

170.2 La Section de la protection des réfugiés n'a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d'asile ou de protection ou les demandes d'annulation ou de constat de perte de l'asile à l'égard desquelles la Section d'appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.

2012, ch. 17, art. 51.

Section d'appel des réfugiés

Procédure

171 S'agissant de la Section d'appel des réfugiés :

a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;

a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations;

a.2) elle n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

(a.3) the Division may receive and base a decision on evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances;

(a.4) the Minister may, at any time before the Division makes a decision, after giving notice to the Division and to the person who is the subject of the appeal, intervene in the appeal;

(a.5) the Minister may, at any time before the Division makes a decision, submit documentary evidence and make written submissions in support of the Minister's appeal or intervention in the appeal;

(b) the Division may take notice of any facts that may be judicially noticed and of any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge; and

(c) a decision of a panel of three members of the Refugee Appeal Division has, for the Refugee Protection Division and for a panel of one member of the Refugee Appeal Division, the same precedential value as a decision of an appeal court has for a trial court.

2001, c. 27, s. 171; 2010, c. 8, s. 28; 2012, c. 17, s. 52.

No reopening of appeal

171.1 The Refugee Appeal Division does not have jurisdiction to reopen on any ground — including a failure to observe a principle of natural justice — an appeal in respect of which the Federal Court has made a final determination.

2012, c. 17, s. 53.

Immigration Division

Composition

172 (1) The Immigration Division consists of the Deputy Chairperson, Assistant Deputy Chairpersons and other members necessary to carry out its functions.

Public Service Employment Act

(2) The members of the Immigration Division are appointed in accordance with the *Public Service Employment Act*.

2001, c. 27, s. 172; 2010, c. 8, s. 29.

Proceedings

173 The Immigration Division, in any proceeding before it,

(a) must, where practicable, hold a hearing;

a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision;

a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l'appel;

a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l'appui de son appel ou de son intervention dans l'appel;

b) la section peut admettre d'office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d'un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu'une cour d'appel a pour une cour de première instance.

2001, ch. 27, art. 171; 2010, ch. 8, art. 28; 2012, ch. 17, art. 52.

Appels non susceptibles de réouverture

171.1 La Section d'appel des réfugiés n'a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l'égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.

2012, ch. 17, art. 53.

Section de l'immigration

Composition

172 (1) La Section de l'immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l'exercice de sa juridiction.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

(2) Les commissaires de la Section de l'immigration sont nommés conformément à la *Loi sur l'emploi dans la fonction publique*.

2001, ch. 27, art. 172; 2010, ch. 8, art. 29.

Fonctionnement

173 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l'immigration :

a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d'une audience;

- (b)** must give notice of the proceeding to the Minister and to the person who is the subject of the proceeding and hear the matter without delay;
- (c)** is not bound by any legal or technical rules of evidence; and
- (d)** may receive and base a decision on evidence adduced in the proceedings that it considers credible or trustworthy in the circumstances.

Immigration Appeal Division

Court of record

174 (1) The Immigration Appeal Division is a court of record and shall have an official seal, which shall be judicially noticed.

Powers

(2) The Immigration Appeal Division has all the powers, rights and privileges vested in a superior court of record with respect to any matter necessary for the exercise of its jurisdiction, including the swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents and the enforcement of its orders.

Proceedings

175 (1) The Immigration Appeal Division, in any proceeding before it,

- (a)** must, in the case of an appeal under subsection 63(4), hold a hearing;
- (b)** is not bound by any legal or technical rules of evidence; and
- (c)** may receive and base a decision on evidence adduced in the proceedings that it considers credible or trustworthy in the circumstances.

Presence of permanent resident

(2) In the case of an appeal by a permanent resident under subsection 63(4), the Immigration Appeal Division may, after considering submissions from the Minister and the permanent resident and if satisfied that the presence of the permanent resident at the hearing is necessary, order the permanent resident to physically appear at the hearing, in which case an officer shall issue a travel document for that purpose.

- b)** convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;
- c)** n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
- d)** peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

Section d'appel de l'immigration

Cour d'archives

174 (1) La Section d'appel de l'immigration est une cour d'archives; elle a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.

Pouvoirs

(2) La Section d'appel a les attributions d'une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l'interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l'examen des pièces, ainsi que l'exécution de ses décisions.

Fonctionnement

175 (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d'appel de l'immigration :

- a)** dispose de l'appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d'une audience;
- b)** n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
- c)** peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

Comparution du résident permanent

(2) Pour l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et le résident permanent ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l'agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.

Remedial and Disciplinary Measures

Request

176 (1) The Chairperson may request the Minister to decide whether any member of the Immigration Appeal Division or the Refugee Appeal Division should be subject to remedial or disciplinary measures for a reason set out in subsection (2).

Reasons

(2) The request is to be based on the reason that the member has become incapacitated from the proper execution of that office by reason of infirmity, has been guilty of misconduct, has failed in the proper execution of that office or has been placed, by conduct or otherwise, in a position that is incompatible with due execution of that office.

2001, c. 27, s. 176; 2010, c. 8, s. 30.

Measures

177 On receipt of the request, the Minister may take one or more of the following measures:

- (a)** obtain, in an informal and expeditious manner, any information that the Minister considers necessary;
- (b)** refer the matter for mediation, if the Minister is satisfied that the issues in relation to the request may be appropriately resolved by mediation;
- (c)** request of the Governor in Council that an inquiry be held under section 178; or
- (d)** advise the Chairperson that the Minister considers that it is not necessary to take further measures under this section or sections 178 to 185.

Appointment of inquirer

178 On receipt of a request referred to in paragraph 177(c), the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Justice, appoint a judge of a superior court to conduct an inquiry.

Powers

179 The judge has all the powers, rights and privileges that are vested in a superior court, including the power

- (a)** to issue a summons requiring any person to appear at the time and place mentioned in the summons to testify about all matters within that person's knowledge relative to the inquiry and to produce any document or thing relative to the inquiry that the person has or controls; and

Mesures correctives et disciplinaires

Demande

176 (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un commissaire de la Section d'appel des réfugiés ou de la Section d'appel de l'immigration.

Motifs de la demande

(2) La demande est fondée sur le fait que le commissaire n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d'invalidité, s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité, a manqué aux devoirs de sa charge ou s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

2001, ch. 27, art. 176; 2010, ch. 8, art. 30.

Mesures

177 Le ministre peut, sur réception de la demande, prendre telle des mesures suivantes :

- a)** obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu'il estime nécessaires;
- b)** soumettre la question à la médiation s'il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;
- c)** demander au gouverneur en conseil la tenue de l'enquête prévue à l'article 178;
- d)** informer le président qu'il n'estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article et des articles 178 à 185.

Nomination d'un enquêteur

178 Saisi de la demande prévue à l'alinéa 177c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d'enquêteur un juge d'une juridiction supérieure.

Pouvoirs d'enquête

179 L'enquêteur a alors les attributions d'une juridiction supérieure; il peut notamment :

- a)** par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux dates, heures et lieux indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

- (b) to administer oaths and examine any person on oath.

Staff

180 The judge may engage the services of counsel and other persons having technical or specialized knowledge to assist the judge in conducting the inquiry, establish the terms and conditions of their engagement and, with the approval of the Treasury Board, fix and pay their remuneration and expenses.

Exceptions to public hearing

181 (1) An inquiry must be held in public. However, the judge may, on application, take any appropriate measures and make any order that the judge considers necessary to ensure the confidentiality of the inquiry if, after having considered all available alternate measures, the judge is satisfied that there is

- (a) a real and substantial risk that matters involving public security will be disclosed;
- (b) a real and substantial risk to the fairness of the inquiry such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public; or
- (c) a serious possibility that the life, liberty or security of a person will be endangered.

Confidentiality of application

(2) If the judge considers it appropriate, the judge may take any measures and make any order that the judge considers necessary to ensure the confidentiality of a hearing held in respect of an application under subsection (1).

Rules of evidence

182 (1) In conducting an inquiry, the judge is not bound by any legal or technical rules of evidence and may receive, and base a decision on, evidence presented in the proceedings that the judge considers credible or trustworthy in the circumstances of the case.

Intervenors

(2) An interested party may, with leave of the judge, intervene in an inquiry on any terms and conditions that the judge considers appropriate.

Right to be heard

183 The member who is the subject of the inquiry shall be given reasonable notice of the subject-matter of the inquiry and of the time and place of any hearing and shall be given an opportunity, in person or by counsel, to

- b) faire prêter serment et interroger sous serment.

Personnel

180 L'enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l'enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Enquête en public

181 (1) L'enquête est publique, mais l'enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

- a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
- b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'enquête soit publique;
- c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Confidentialité de la demande

(2) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Règles de preuve

182 (1) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Intervenant

(2) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Avis de l'audition

183 Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de

be heard at the hearing, to cross-examine witnesses and to present evidence.

Report to Minister

184 (1) After an inquiry has been completed, the judge must submit a report containing the judge's findings and recommendations, if any, to the Minister.

Recommendations

(2) The judge may, for any of the reasons set out in subsection 176(2), recommend in the report that the member be suspended without pay or removed from office or that any other disciplinary measure or any remedial measure be taken.

Transmission of report to Governor in Council

185 If the Minister receives a report of an inquiry in which the judge makes a recommendation, the Minister shall send the report to the Governor in Council who may, if the Governor in Council considers it appropriate, suspend the member without pay, remove the member from office or impose any other disciplinary measure or any remedial measure.

Rights not affected

186 Nothing in sections 176 to 185 affects any right or power of the Governor in Council in relation to the removal of a member from office for cause.

PART 4.1

Electronic Administration

Powers

186.1 (1) The Minister may administer this Act using electronic means, including as it relates to its enforcement.

Exception

(2) This Part does not apply to the Minister of Employment and Social Development in respect of any activity the administration of which is the responsibility of that Minister under this Act.

Officer

(3) For greater certainty, any person or class of persons who are designated as officers by the Minister to carry out any purpose of this Act may, in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions, use the electronic means that are made available or specified by the Minister.

présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Rapport au ministre

184 (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Recommandations

(2) Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s'il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 176(2).

Transmission du dossier

185 Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Précision

186 Les articles 176 à 185 n'ont pas pour effet de modifier les attributions du gouverneur en conseil en ce qui touche la révocation des commissaires.

PARTIE 4.1

Application par voie électronique

Pouvoir

186.1 (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution.

Exception

(2) La présente partie ne vise pas le ministre de l'Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en œuvre relève de lui sous le régime de la présente loi.

Agent

(3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d'agent et charge de l'application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l'exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu'il précise.

Delegation

(4) For greater certainty, a person who has been authorized by the Minister to do anything that may be done by the Minister under this Act, may do so using the electronic means that are made available or specified by the Minister.

Decision, determination or examination by automated system

(5) For greater certainty, an electronic system, including an automated system, may be used by the Minister to make a decision or determination under this Act, or by an officer to make a decision or determination or to proceed with an examination under this Act, if the system is made available to the officer by the Minister.

2015, c. 36, s. 175.

Conditions for electronic version

186.2 A requirement under this Act to provide a signature, or to make an application, request, claim, decision or determination, or to submit or issue any document, or to give notice or provide information, or to submit a document in its original form, is satisfied by its electronic version, if

- (a)** the electronic version is provided by the electronic means, including an electronic system, that are made available or specified by the Minister; and
- (b)** any other requirements that may be prescribed have been met.

2015, c. 36, s. 175.

Regulations

186.3 (1) The regulations may provide for any matter respecting the application of section 186.1 and paragraph 186.2(b), and may include provisions respecting

- (a)** the technology or format to be used, or the standards, specifications or processes to be followed, including for the making or verifying of an electronic signature and the manner in which it is to be used; and
- (b)** the date and time when, and the place where, an electronic version of an application, request, claim, notice, decision, determination, document or any information is deemed to be sent or received.

Requirement to use electronic means

(2) The regulations may require a foreign national or another individual who, or entity that, makes an application, request or claim, submits any document or provides

Délégation

(4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l'exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu'il précise.

Décision ou contrôle automatisé

(5) Il est entendu qu'un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s'il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi.

2015, ch. 36, art. 175.

Conditions : version électronique

186.2 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu'une demande soit faite, qu'un avis soit délivré, qu'une décision soit prise, qu'un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l'original d'un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l'exigence si les conditions ci-après sont réunies :

- a)** la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d'un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu'il précise;
- b)** toute autre exigence réglementaire a été observée.

2015, ch. 36, art. 175.

Règlements

186.3 (1) Les règlements régissent l'application de l'article 186.1 et de l'alinéa 186.2b) et portent notamment sur :

- a)** la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d'utiliser cette signature;
- b)** le lieu, la date et l'heure où la version électronique d'une demande, d'un avis, d'une décision, d'un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.

Obligation d'utiliser des moyens électroniques

(2) Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d'autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements

information under this Act to do so using electronic means, including an electronic system. The regulations may also include provisions respecting those means, including that system, respecting the circumstances in which that application, request or claim may be made, the document may be submitted or the information may be provided by other means and respecting those other means.

Minister's power

(3) The regulations may prescribe the circumstances in which the Minister may require a foreign national or another individual who, or an entity that, makes an application, request or claim, submits any document or provides information under this Act to do so using any means that are specified by the Minister.

Electronic payments

(4) The regulations may

(a) require that payments that are required to be made or evidence of payment that is required to be provided under this Act must be made or provided by means of an electronic system;

(b) include provisions respecting such a system, respecting the circumstances in which those payments may be made or evidence of payments may be provided by other means, and respecting those other means; and

(c) include provisions respecting the date and time when, and the place where, an electronic payment or evidence of payment is deemed to be sent or received.

Incorporation by reference

(5) The regulations may incorporate by reference the standards or specifications of any government, person or organization, either as they exist on a specified date or as amended from time to time.

2015, c. 36, s. 175.

Clarification

186.4 If any provision of this Act or the regulations authorizes an officer or another individual to require a foreign national or another individual or an entity to submit a visa or other document or to provide information, the officer or individual is not precluded by this Part from requiring the foreign national, other individual or entity to submit the visa or other document or to provide the information, as the case may be, in accordance with that provision.

2015, c. 36, s. 175.

sous le régime de la présente loi qu'ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d'un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.

Pouvoir du ministre

(3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d'autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu'ils le fassent par tout moyen qu'il précise.

Paielements électroniques

(4) Les règlements peuvent :

a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;

b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;

c) porter sur le lieu, la date et l'heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

Incorporation par renvoi

(5) Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.

2015, ch. 36, art. 175.

Précision

186.4 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu'un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d'autres personnes ou entités qu'ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n'a pas pour effet d'empêcher l'agent ou l'autre personne d'exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition.

2015, ch. 36, art. 175.

PART 5

Transitional Provisions,
Consequential and Related
Amendments, Coordinating
Amendments, Repeals and
Coming into Force

Transitional Provisions

Definition of *former Act*

187 For the purposes of sections 188 to 201, *former Act* means the *Immigration Act*, chapter I-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, and, where applicable, the regulations and rules made under it.

Continuation

188 (1) The Immigration and Refugee Board continued by section 57 of the former Act is hereby continued.

Chairperson, Deputy Chairpersons, Assistant
Deputy Chairpersons

(2) The Chairperson, Deputy Chairpersons and Assistant Deputy Chairpersons appointed under the former Act continue in the same capacity with the Board until the expiry or revocation of their respective appointments.

Continuation — members

(3) A member appointed under the former Act to the Convention Refugee Determination Division or the Immigration Appeal Division continues in office as a member of the Board until the expiry or revocation of their appointment.

Executive Director

***(4)** The person who, on the coming into force of this section, held the office of Executive Director of the Board is deemed to have been appointed to that office under section 158, without prejudice to any salary and benefits he or she may receive by virtue of having held that office before that coming into force.

* [Note: Section 188 in force June 28, 2002, see SI/2002-97.]

Powers

***189** Sections 94.6, 102.001 to 102.003 and 107.1 of the former Act are, despite paragraph 274(a), deemed not to be repealed and the Minister may exercise any of the

PARTIE 5

Dispositions transitoires,
modifications corrélatives,
disposition de coordination,
abrogations et entrée en
vigueur

Dispositions transitoires

Définition de *ancienne loi*

187 Aux articles 188 à 201, *ancienne loi* s'entend de la *Loi sur l'immigration*, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et, le cas échéant, des textes d'application — règlements, règles ou autres — pris sous son régime.

Prorogation

188 (1) Est prorogée la Commission de l'immigration et du statut de réfugié prorogée par l'article 57 de l'ancienne loi.

Président et vice-présidents

(2) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints nommés au titre de l'ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration ou à la révocation de leur mandat.

Maintien en poste : membres

(3) Les membres nommés à la section du statut de réfugié ou à la section d'appel de l'immigration au titre de l'ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission jusqu'à l'expiration ou à la révocation de leur mandat.

Maintien en poste : directeurs

***(4)** La personne qui, à l'entrée en vigueur du présent article, exerce la charge de directeur général de la Commission est maintenue en poste sous le titre de secrétaire général de la Commission comme si elle était nommée à cette charge sous le régime de l'article 158, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération ou aux avantages qui découlent de l'exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

* [Note: Article 188 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Pouvoirs

***189** Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l'ancienne loi sont, malgré l'alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y

powers described in those sections with respect to any business or fund that was approved by the Minister before the coming into force of paragraph 274(a).

* [Note: Paragraph 274(a) in force June 28, 2002, *see* SI/2002-97.]

Application of this Act

***190** Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.

* [Note: Section 190 in force June 28, 2002, *see* SI/2002-97.]

Convention Refugee Determination Division

***191** Every application, proceeding or matter before the Convention Refugee Determination Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no decision has been made, shall be continued under the former Act by the Refugee Protection Division of the Board.

* [Note: Section 191 in force June 28, 2002, *see* SI/2002-97.]

Immigration Appeal Division

***192** If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

* [Note: Section 192 in force June 28, 2002, *see* SI/2002-97.]

Continuation by Immigration Division

***193** Every application, proceeding or matter before the Adjudication Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no decision has been made, shall be continued under this Act by the Immigration Division of the Board.

* [Note: Section 193 in force June 28, 2002, *see* SI/2002-97.]

Refugee Protection Division

194 In cases referred to in section 191, a decision by the Refugee Protection Division following a hearing that has been commenced by the Convention Refugee Determination Division is not subject to an appeal under section 110.

sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a).

* [Note: Alinéa 274a) en vigueur le 28 juin 2002, *voir* TR/2002-97.]

Application de la nouvelle loi

***190** La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

* [Note: Article 190 en vigueur le 28 juin 2002, *voir* TR/2002-97.]

Anciennes règles, nouvelles sections

***191** Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de l'ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.

* [Note: Article 191 en vigueur le 28 juin 2002, *voir* TR/2002-97.]

Anciennes règles, nouvelles sections

***192** S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

* [Note: Article 192 en vigueur le 28 juin 2002, *voir* TR/2002-97.]

Section d'arbitrage

***193** Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section d'arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l'immigration de la Commission.

* [Note: Article 193 en vigueur le 28 juin 2002, *voir* TR/2002-97.]

Section de la protection des réfugiés

194 Dans le cas visé à l'article 191, la décision que peut prendre la Section de la protection des réfugiés à la suite d'une audience commencée par la Section du statut de réfugié n'est pas susceptible d'appel au titre de l'article 110.

Convention Refugee Determination Division

195 A decision made by the Convention Refugee Determination Division before the coming into force of this section is not subject to an appeal under section 110.

Appeals

196 Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.

2001, c. 27, s. 196; 2015, c. 3, s. 117(F).

Stays

197 Despite section 192, if an appellant who has been granted a stay under the former Act breaches a condition of the stay, the appellant shall be subject to the provisions of section 64 and subsection 68(4) of this Act.

2001, c. 27, s. 197; 2015, c. 3, s. 117(F).

Refugee Protection Division

198 The Refugee Protection Division has jurisdiction to consider decisions of the Convention Refugee Determination Division that are set aside by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and shall dispose of those matters in accordance with the provisions of this Act.

2001, c. 27, s. 198; 2002, c. 8, s. 194.

Redetermination

199 Sections 112 to 114 apply to a redetermination of a decision set aside by the Federal Court with respect to an application for landing as a member of the post-determination refugee claimants in Canada class within the meaning of the *Immigration Regulations, 1978*.

Exclusion

200 Subsection 31(1) does not apply with respect to persons who were permanent residents, within the meaning of the former Act, on the coming into force of this section.

* [Note: Section 200 in force June 28, 2002, *see* SI/2002-97.]

Regulations

201 The regulations may provide for measures regarding the transition between the former Act and this Act, including measures regarding classes of persons who will be subject in whole or in part to this Act or the former Act and measures regarding financial and enforcement matters.

Section du statut de réfugié

195 La décision qu'a prise la Section du statut de réfugié avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas susceptible d'appel au titre de l'article 110.

Appels

196 Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis prononcé au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.

2001, ch. 27, art. 196; 2015, ch. 3, art. 117(F).

Sursis

197 Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis prononcé au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujéti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

2001, ch. 27, art. 197; 2015, ch. 3, art. 117(F).

Section du statut de réfugié

198 La Section de la protection des réfugiés connaît des décisions de la Section du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et en dispose sous le régime de la présente loi.

2001, ch. 27, art. 198; 2002, ch. 8, art. 194.

Nouvel examen

199 Les articles 112 à 114 s'appliquent au nouvel examen en matière de droit d'établissement d'une personne faisant partie de la catégorie de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada au sens du *Règlement sur l'immigration de 1978* et la décision à prendre en l'espèce est rendue sous son régime.

Exclusion

200 Le paragraphe 31(1) ne s'applique pas à la personne qui est un résident permanent, au sens de l'ancienne loi, à l'entrée en vigueur de celui-ci.

* [Note: Paragraphe 31(1) en vigueur le 28 juin 2002, *voir* TR/2002-97.]

Règlements

201 Les règlements régissent les mesures visant la transition entre l'ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories de personnes qui seront assujétiées à tout ou partie de la présente loi ou de l'ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d'exécution.

Consequential and Related Amendments

Access to Information Act

202 [Amendment]

Agricultural Marketing Programs Act

203 [Amendment]

Animal Pedigree Act

204 and 205 [Amendments]

Bank Act

206 [Amendment]

Budget Implementation Act, 1998

207 [Amendment]

Business Development Bank of Canada Act

208 [Amendments]

Canada Business Corporations Act

209 [Amendment]

Canada Customs and Revenue Agency Act

210 [Amendment]

Canada Elections Act

211 to 214 [Amendments]

Canada Labour Code

215 [Amendment]

Canada Shipping Act

216 to 218 [Amendments]

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

202 [Modification]

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

203 [Modification]

Loi sur la généalogie des animaux

204 et 205 [Modifications]

Loi sur les banques

206 [Modification]

Loi d'exécution du budget de 1998

207 [Modification]

Loi sur la Banque de développement du Canada

208 [Modifications]

Loi canadienne sur les sociétés par actions

209 [Modification]

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

210 [Modification]

Loi électorale du Canada

211 à 214 [Modifications]

Code canadien du travail

215 [Modification]

Loi sur la marine marchande du Canada

216 à 218 [Modifications]

Canada Student Financial Assistance Act

219 [Amendment]

Canada Student Loans Act

220 [Amendment]

Canada Transportation Act

221 and 222 [Amendments]

Canadian Security Intelligence Service Act

223 to 226 [Amendments]

Chemical Weapons Convention Implementation Act

227 [Amendment]

Citizenship Act

227.1 to 232 [Amendments]

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Implementation Act

233 [Amendment]

Cooperative Credit Associations Act

234 [Amendment]

Copyright Act

235 to 241 [Amendments]

Corrections and Conditional Release Act

242 and 243 [Amendments]

Criminal Code

244 [Amendment]

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

219 [Modification]

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

220 [Modification]

Loi sur les transports au Canada

221 et 222 [Modifications]

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

223 à 226 [Modifications]

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques

227 [Modification]

Loi sur la citoyenneté

227.1 à 232 [Modifications]

Loi de mise en œuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

233 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

234 [Modification]

Loi sur le droit d'auteur

235 à 241 [Modifications]

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

242 et 243 [Modifications]

Code criminel

244 [Modification]

245 [Repealed, 2004, c. 15, s. 110]

246 and 247 [Amendments]

Emergencies Act

248 and 249 [Amendments]

Extradition Act

250 to 252 [Amendments]

Foreign Publishers Advertising
Services Act

253 [Amendments]

Income Tax Act

254 [Amendment]

Insurance Companies Act

255 [Amendment]

International Centre for Human
Rights and Democratic
Development Act

256 to 258 [Amendments]

Investment Canada Act

259 [Amendment]

Labour Adjustment Benefits Act

260 [Amendment]

Mutual Legal Assistance in Criminal
Matters Act

261 [Amendments]

National Energy Board Act

262 [Amendment]

Old Age Security Act

263 to 267 [Amendments]

245 [Abrogé, 2004, ch. 15, art. 110]

246 et 247 [Modifications]

Loi sur les mesures d'urgence

248 et 249 [Modifications]

Loi sur l'extradition

250 à 252 [Modifications]

Loi sur les services publicitaires
fournis par des éditeurs étrangers

253 [Modifications]

Loi de l'impôt sur le revenu

254 [Modification]

Loi sur les sociétés d'assurances

255 [Modification]

Loi sur le Centre international des
droits de la personne et du
développement démocratique

256 à 258 [Modifications]

Loi sur Investissement Canada

259 [Modification]

Loi sur les prestations d'adaptation
pour les travailleurs

260 [Modification]

Loi sur l'entraide juridique en
matière criminelle

261 [Modifications]

Loi sur l'Office national de l'énergie

262 [Modification]

Loi sur la sécurité de la vieillesse

263 à 267 [Modifications]

Pilotage Act

268 [Amendment]

Privacy Act

269 [Amendment]

Proceeds of Crime (Money Laundering) Act

270 [Amendment]

Trade-marks Act

271 [Amendment]

Trust and Loan Companies Act

272 [Amendment]

Terminology

Terminology

273 Unless the context requires otherwise, “*Immigration Act*” is replaced by “*Immigration and Refugee Protection Act*” in

(a) any regulation, as defined in section 2 of the *Statutory Instruments Act*; and

(b) any other instrument made

(i) in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament, or

(ii) by or under the authority of the Governor in Council.

Coordinating Amendments

273.1 [Amendments]

Repeals

274 [Repeals]

Loi sur le pilotage

268 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

269 [Modification]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

270 [Modification]

Loi sur les marques de commerce

271 [Modification]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

272 [Modification]

Terminologie

Terminologie

273 Sauf indication contraire du contexte, « *Loi sur l'immigration* » est remplacé par « *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* » dans :

a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les textes réglementaires*;

b) tout autre texte pris soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Disposition de coordination

273.1 [Modifications]

Abrogations

274 [Abrogations]

Coming Into Force

Order in council

***275 Sections 73, 110, 111, 171, 194 and 195 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.**

* [Note: Sections 1 and 4 in force December 6, 2001, *see* SI/2001-119; sections 2, 3, 5 to 72, 74 to 109, 112 to 170, 172 to 193, 196 to 244 and 246 to 274 in force June 28, 2002, *see* SI/2002-97; sections 73, 110, 111, 171, 194 and 195 in force December 15, 2012, *see* SI/2012-94.]

2001, c. 27, s. 275; 2010, c. 8, s. 31; 2012, c. 17, s. 55.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

***275 Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.**

* [Note: Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, *voir* TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, *voir* TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 en vigueur le 15 décembre 2012, *voir* TR/2012-94.]

2001, ch. 27, art. 275; 2010, ch. 8, art. 31; 2012, ch. 17, art. 55.

SCHEDULE

(Subsection 2(1))

Sections E and F of Article 1 of the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees

E This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

F The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

- (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
- (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;
- (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 1 of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment

1 For the purposes of this Convention, torture means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

2 This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application.

ANNEXE

(paragraphe 2(1))

Sections E et F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés

E Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

- a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
- b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
- c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1 Aux fins de la présente Convention, le terme **torture** désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2 Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

RELATED PROVISIONS

— 2008, c. 3, s. 6

Definition of *the Act*

6 In sections 7 to 10, **the Act** means the *Immigration and Refugee Protection Act*.

— 2008, c. 3, s. 7

Proceedings relating to reasonableness of certificates

7 (1) A proceeding relating to the reasonableness of a certificate referred to the Federal Court under subsection 77(1) of the Act is terminated on the coming into force of this Act.

Existing removal orders

(2) A removal order made against a person who is named in a certificate referred to the Federal Court under the Act, or under the *Immigration Act*, chapter I-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, before this Act comes into force and who is in Canada when this Act comes into force ceases to have effect on that coming into force.

New certificates

(3) If, on the day on which this Act comes into force, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and the Minister of Citizenship and Immigration sign a new certificate and refer it to the Federal Court under subsection 77(1) of the Act, as enacted by section 4 of this Act, the person who is named in the certificate

(a) shall, if they were detained under Division 9 of Part 1 of the Act when this Act comes into force, remain in detention without a new warrant for their arrest and detention having to be issued under section 81 of the Act, as enacted by section 4 of this Act; or

(b) shall, if they were released from detention under conditions under Division 9 of Part 1 of the Act when this Act comes into force, remain released under the same conditions unless a warrant for their arrest and detention is issued under section 81 of the Act, as enacted by section 4 of this Act.

Application for review of detention or conditions

(4) A person referred to in subsection (3) may apply to the Federal Court for a review of the reasons for their continued detention or of the reasons for continuing the

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2008, ch. 3, art. 6

Définition de *Loi*

6 Aux articles 7 à 10, **Loi** s'entend de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*.

— 2008, ch. 3, art. 7

Instances relatives au caractère raisonnable des certificats

7 (1) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative au caractère raisonnable du certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi.

Mesures de renvoi

(2) Est sans effet à l'entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi dont est l'objet la personne qui est visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre de la Loi ou de la *Loi sur l'immigration*, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), avant cette entrée en vigueur et qui se trouve au Canada à cette entrée en vigueur.

Nouveaux certificats

(3) Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration déposent à la Cour fédérale un nouveau certificat au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l'article 4 de la présente loi, la personne visée par le certificat qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l'entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que les ministres aient à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l'article 81 de la Loi, édicté par l'article 4 de la présente loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l'entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que les ministres ne lancent un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l'article 81 de la Loi, édicté par l'article 4 de la présente loi.

Demande de contrôle de la détention ou des conditions de mise en liberté

(4) Toute personne visée au paragraphe (3) peut, dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demander à la Cour fédérale de contrôler les

conditions, as the case may be, within 60 days after the day on which this Act comes into force.

Review of detention

(5) If a person who is detained and who is entitled to make an application under subsection (4) does not do so, a judge shall commence a review of the reasons for the person's continued detention at least once in the six-month period following the day on which this Act comes into force.

Review of conditions

(6) If a person who is released from detention under conditions and who is entitled to make an application under subsection (4) does not do so, they may apply to the Federal Court for a review of the reasons for continuing the conditions if a period of six months has expired since the day on which this Act comes into force.

Calculation of period for next review

(7) For the purpose of calculating the six-month period referred to in subsection 82(2), (3) or (4) of the Act, as enacted by section 4 of this Act, the conclusion of the preceding review is deemed to have taken place on the day on which a judge makes a decision under this section.

— 2008, c. 3, s. 8

Proceedings relating to section 112 or 115

8 (1) Any proceeding that involves a person who is named in a certificate and that relates to section 112 or 115 of the Act is terminated on the coming into force of this Act.

Persons subject to stay of removal

(2) A person who is named in a certificate referred to the Federal Court under subsection 77(1) of the Act, as enacted by section 4 of this Act, is not required to apply for protection under section 112 of the Act after the day on which this Act comes into force if a removal order made against them was stayed under subsection 114(1) of the Act when this Act comes into force unless the stay is cancelled under subsection 114(2) of the Act.

— 2008, c. 3, s. 9

Existing removal orders — section 86

9 (1) A removal order made against a person in a proceeding in which an application was made for the non-disclosure of information under section 86 of the Act, as it read immediately before the coming into force of this

motifs justifiant le maintien en détention ou le maintien des conditions, selon le cas.

Contrôle de la détention

(5) Si la personne détenue ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4), le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Contrôle des conditions de mise en liberté

(6) La personne en liberté sous condition qui ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4) peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Calcul du délai pour le prochain contrôle

(7) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4) de la Loi, édictés par l'article 4 de la présente loi, la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle une décision judiciaire est rendue au titre du présent article.

— 2008, ch. 3, art. 8

Instances relatives aux articles 112 et 115

8 (1) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative aux articles 112 et 115 de la Loi et touchant une personne visée par un certificat.

Personnes bénéficiant d'un sursis

(2) La personne visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l'article 4 de la présente loi, qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, d'un sursis à la mesure de renvoi dont elle était l'objet n'est pas tenue de faire une demande de protection au titre de l'article 112 de la Loi après cette entrée en vigueur, à moins que le sursis ne soit révoqué au titre du paragraphe 114(2) de la Loi.

— 2008, ch. 3, art. 9

Mesures de renvoi — article 86

9 (1) Est sans effet à l'entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi qui est prise dans le cadre de toute instance au cours de laquelle est faite une demande d'interdiction de la divulgation de renseignements au

Act, ceases to have effect when this Act comes into force if the person is in Canada on that coming into force.

New reports on inadmissibility

(2) If the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness refers a report to the Immigration Division under subsection 44(2) of the Act on the day on which this Act comes into force, then the person who is named in the report

(a) shall, if they were detained under Division 9 of Part 1 of the Act when this Act comes into force, remain in detention without a new warrant for their arrest and detention having to be issued under Division 6 of Part 1 of the Act; or

(b) shall, if they were released from detention under conditions under Division 9 of Part 1 of the Act when this Act comes into force, remain released under the same conditions unless a warrant for their arrest and detention is issued under Division 6 of Part 1 of the Act.

Calculation of period for next review

(3) If the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness refers a report to the Immigration Division under subsection 44(2) of the Act on the day on which this Act comes into force, then, for the purpose of calculating the 30-day period referred to in subsection 57(2) of the Act, the previous review is deemed to have taken place on that day.

Proceedings under section 86

(4) On the coming into force of this Act, section 86 of the Act, as enacted by section 4 of this Act, applies to a proceeding that is pending or in progress immediately before that coming into force and in which an application was made for the non-disclosure of information under section 86 of the Act, as it read immediately before that coming into force.

— 2008, c. 3, s. 10

Proceedings under section 87

10 On the coming into force of this Act, sections 87 and 87.1 of the Act, as enacted by section 4 of this Act, apply to a proceeding that is pending or in progress immediately before that coming into force and in which an application was made for the non-disclosure of information under section 87 of the Act, as it read immediately before that coming into force.

titre de l'article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qui vise une personne se trouvant au Canada à cette entrée en vigueur.

Nouveaux rapports d'interdiction de territoire

(2) Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile défère un rapport d'interdiction de territoire à la Section de l'immigration au titre du paragraphe 44(2) de la Loi, la personne visée par le rapport qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l'entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que l'agent ait à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l'entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que l'agent ne lance un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi.

Calcul du délai pour le prochain contrôle

(3) Si un rapport est déféré au titre du paragraphe 44(2) de la Loi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le contrôle précédent est réputé avoir eu lieu, pour le calcul de la période de trente jours prévue au paragraphe 57(2) de la Loi, à cette date.

Instances visées à l'article 86

(4) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 86 de la Loi, édicté par l'article 4 de la présente loi, s'applique à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l'égard de laquelle aucune décision n'a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d'interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l'article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

— 2008, ch. 3, art. 10

Instances visées à l'article 87

10 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles 87 et 87.1 de la Loi, édictés par l'article 4 de la présente loi, s'appliquent à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l'égard de laquelle aucune décision n'a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d'interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l'article 87 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

— 2010, c. 8, s. 32

Humanitarian and compassionate considerations

32 Every request that is made under section 25 of the *Immigration and Refugee Protection Act*, as that Act read immediately before the day on which this Act receives royal assent, is to be determined in accordance with that Act as it read immediately before that day.

— 2010, c. 8, s. 33, as amended by 2012, c. 17, s. 66

Refugee protection claim referred

33 (1) Except its subsections 100(4) and (4.1), the *Immigration and Refugee Protection Act*, as amended by this Act, applies to every claim for refugee protection that is referred to the Refugee Protection Division before the day on which this section comes into force if, before that day, there has been no hearing before the Refugee Protection Division in respect of the claim or, if there has been a hearing, no substantive evidence has been heard.

Personal Information Form

(2) If a Personal Information Form, as defined in section 1 of the *Refugee Protection Division Rules* as they read immediately before the day on which this section comes into force, has not been submitted in respect of a claim that is referred to the Refugee Protection Division before that day and the time limit for submitting that Form has not expired, the claimant must submit that Form in accordance with those Rules, as they read on that day.

Hearing date

(3) If, before the day on which this section comes into force, no date has been fixed for the hearing before the Refugee Protection Division in respect of a claim that is referred to that Division before that day, an official of the Immigration and Refugee Board must fix the date on which the claimant is to attend the hearing.

— 2010, c. 8, s. 34, as amended by 2012, c. 17, s. 66

Member who is assigned

34 A member who is assigned to the Refugee Protection Division under paragraph 159(1)(b) of the *Immigration and Refugee Protection Act*, as it read immediately before the day on which subsection 19(1) of this Act comes into force, may, if authorized by the Chairperson, remain assigned to that Division. However, the member may hear and make decisions only in respect of claims for

— 2010, ch. 8, art. 32

Demande de séjour pour motif humanitaire

32 Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l'article 25 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.

— 2010, ch. 8, art. 33, modifié par 2012, ch. 17, art. 66

Demande d'asile déferée

33 (1) À l'exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, dans sa version modifiée par la présente loi, s'applique à la demande d'asile déferée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d'entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n'a pas encore tenu d'audience à l'égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n'y a été entendu.

Formulaire sur les renseignements personnels

(2) Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déferée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n'a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l'article 1 des *Règles de la Section de la protection des réfugiés*, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n'est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.

Date de l'audition

(3) Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, la date de l'audition par la Section de la protection des réfugiés du cas de la personne dont la demande est déferée avant cette date n'est pas fixée, un fonctionnaire de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié la fixe.

— 2010, ch. 8, art. 34, modifié par 2012, ch. 17, art. 66

Membre assigné

34 Sur décision du président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié l'y autorisant, le membre de la Section de la protection des réfugiés assigné au titre de l'alinéa 159(1)(b) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi, peut continuer d'y être assigné.

refugee protection referred to that Division before that day.

— 2010, c. 8, s. 35, as amended by 2012, c. 17, s. 67

Substantive evidence heard

35 (1) Every claim for refugee protection in respect of which substantive evidence has been heard before the day on which subsection 18(1) comes into force by a single member or a panel of three members of the Refugee Protection Division appointed under paragraph 153(1)(a) of the *Immigration and Refugee Protection Act*, as it read immediately before that day, must continue to be heard by that single member or panel in accordance with that Act, as it read immediately before that day.

Single member unable to continue

(2) If the single member is unable to continue to hear the claim, the claim must be referred to another member of the Refugee Protection Division, and that member must commence a new hearing in accordance with the *Immigration and Refugee Protection Act*, as amended by this Act.

Member of panel unable to continue

(3) If a member of the panel referred to in subsection (1) is unable to continue to hear the claim, the claim must continue to be heard by one of the two remaining members in accordance with the *Immigration and Refugee Protection Act*, as it read immediately before the day on which subsection 18(1) comes into force.

— 2010, c. 8, s. 36, as amended by 2012, c. 17, s. 68

No appeal

36 (1) A decision made by the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection that was referred to that Division before the day on which this section comes into force is not subject to appeal to the Refugee Appeal Division.

Application made before expiry of 12-month waiting period

(2) An application made under subsection 112(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act* before the day on which this section comes into force is terminated if it

Cependant, il ne peut alors connaître que les affaires relatives aux demandes d'asile déferées à la Section de la protection des réfugiés avant cette entrée en vigueur et rendre des décisions à leur égard.

— 2010, ch. 8, art. 35, modifié par 2012, ch. 17, art. 67

Demande d'asile : éléments de preuve de fond déjà présentés

35 (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l'alinéa 153(1)a) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l'égard d'une demande d'asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.

Empêchement du membre unique

(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l'instruction de l'affaire, la demande est déferée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l'instruction de la demande et en décide conformément à la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, dans sa version modifiée par la présente loi.

Empêchement d'un membre de la formation

(3) Dans le cas où l'un des trois membres de la formation mentionnée au paragraphe (1) est incapable de continuer l'instruction de la demande, l'un des deux autres membres de la formation en continue l'instruction et en décide conformément à la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 18(1).

— 2010, ch. 8, art. 36, modifié par 2012, ch. 17, art. 68

Aucun appel

36 (1) N'est pas susceptible d'appel devant la Section d'appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés à l'égard de toute demande d'asile qui lui a été déferée avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

Demande faite avant l'expiration du délai de douze mois

(2) Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d'entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la *Loi sur l'immigration*

was made before the expiry of the 12-month period referred to in paragraph 112(2)(b.1) of that Act, as enacted by subsection 15(3).

— 2010, c. 8, s. 37, as amended by 2012, c. 17, s. 68

Decision set aside in judicial review

37 If a decision referred to in subsection 36(1) is set aside in a judicial review, the claim for refugee protection must be referred to a member of the Refugee Protection Division who is appointed under section 169.1 of the *Immigration and Refugee Protection Act*, as enacted by section 26, and is to be considered in accordance with that Act, as amended by this Act. However, the member's decision is not subject to appeal to the Refugee Appeal Division.

— 2010, c. 8, s. 39

Non-application

39 Paragraph 25(1.2)(b) of the *Immigration and Refugee Protection Act*, as enacted by subsection 4(1), does not apply to a refugee claimant whose claim is pending before the Refugee Protection Division on the day on which section 36 comes into force.

— 2010, c. 8, s. 40

Non-application

40 Paragraph 25(1.2)(c) of the *Immigration and Refugee Protection Act*, as enacted by subsection 4(1), does not apply to a refugee claimant whose claim is rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division before the day on which section 36 comes into force.

— 2011, c. 8, s. 5

Persons authorized to represent, advise or consult

5 Despite subsection 91(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act*, as enacted by section 1 of this Act, a person — other than a member in good standing of a bar of a province or of the Chambre des notaires du Québec — who, immediately before the coming into force of this section, was authorized under regulations made under the *Immigration and Refugee Protection Act* to, for a fee, represent, advise or consult with a person who was the subject of a proceeding or application before the Minister of Citizenship and Immigration, an officer designated under subsection 6(1) of that Act or the Immigration and Refugee Board, may represent or advise a

et la protection des réfugiés, si elle a été faite avant l'expiration de la période de douze mois prévue à l'alinéa 112(2)b.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 15(3).

— 2010, ch. 8, art. 37, modifié par 2012, ch. 17, art. 68

Décision cassée à la suite d'un contrôle judiciaire

37 Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d'un contrôle judiciaire, la demande d'asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l'article 169.1 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, édicté par l'article 26. Le cas échéant, il est disposé de la demande en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, la décision qui en résulte n'étant toutefois pas susceptible d'appel devant la Section d'appel des réfugiés.

— 2010, ch. 8, art. 39

Non-application

39 L'alinéa 25(1.2)b) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, édicté par le paragraphe 4(1), ne s'applique pas à la demande d'asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d'entrée en vigueur de l'article 36.

— 2010, ch. 8, art. 40

Non-application

40 L'alinéa 25(1.2)c) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, édicté par le paragraphe 4(1), ne s'applique pas à la demande d'asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d'entrée en vigueur de l'article 36.

— 2011, ch. 8, art. 5

Personnes autorisées à représenter ou à faire office de conseil

5 Malgré le paragraphe 91(1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, édicté par l'article 1, toute personne — à l'exception d'un membre en règle du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec — qui, à l'entrée en vigueur du présent article, est autorisée, en vertu d'un règlement pris en vertu de cette loi, contre rémunération, à représenter une personne dans toute affaire devant le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, l'agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la même loi ou la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, ou à faire office de conseil, peut représenter ou conseiller une personne, moyennant

person for consideration — or offer to do so — in connection with a proceeding — other than a proceeding before a superior court — or application under that Act until regulations made under subsection 91(5) of that Act, as enacted by section 1 of this Act, come into force.

— 2012, c. 1, par. 165(d)

Pardons in effect — references in other legislation

165 A reference to a record suspension in the following provisions, as enacted by this Part, is deemed also to be a reference to a pardon that is granted or issued under the *Criminal Records Act*:

(d) paragraphs 36(3)(b) and 53(f) of the *Immigration and Refugee Protection Act*;

— 2012, c. 17, s. 79

Definition of the Act

79 In sections 80 to 83.1, **the Act** means the *Immigration and Refugee Protection Act*.

— 2012, c. 17, s. 80

Humanitarian and compassionate and public policy considerations

80 Every request that is made under subsection 25(1) of the Act or for the purposes of subsection 25.2(1) of the Act, as the Act read immediately before the day on which this Act receives royal assent, is to be determined in accordance with the Act as it read immediately before that day.

— 2012, c. 17, s. 81

Designation under section 20.1

81 (1) A designation may be made under subsection 20.1(1) of the Act, as enacted by section 10, in respect of an arrival in Canada — after March 31, 2009 but before the day on which this section comes into force — of a group of persons.

Effects of designation to apply

(2) For greater certainty and subject to subsection (3), if a designation that is authorized under subsection (1) is made, then the definition *designated foreign national* in subsection 2(1) of the Act, as enacted by section 2, and any provisions of the Act, as enacted by this Act, that provide for the effects of the designation apply.

rémunération, relativement à une demande ou à une instance prévue par la même loi — à l'exception d'une instance devant une cour supérieure —, ou offrir de le faire, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 91(5) de la même loi, édicté par l'article 1.

— 2012, ch. 1, al. 165d)

Mention : autres lois

165 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la *Loi sur le casier judiciaire* :

d) les alinéas 36(3)b) et 53f) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*;

— 2012, ch. 17, art. 79

Définition de Loi

79 Aux articles 80 à 83.1, **Loi** s'entend de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*.

— 2012, ch. 17, art. 80

Demande de séjour pour motif humanitaire ou dans l'intérêt public

80 Il est statué sur les demandes pendantes qui sont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, ou qui sont relatives aux études de cas prévues au paragraphe 25.2(1) de la Loi, dans cette version, en conformité avec la Loi, dans cette même version.

— 2012, ch. 17, art. 81

Désignation faite au titre de l'article 20.1

81 (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l'article 10, peut être faite à l'égard de l'arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d'entrée en vigueur du présent article — d'un groupe de personnes.

Conséquences applicables

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de *étranger désigné* au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l'article 2, et toute disposition de cette loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s'appliquent.

Exception — person not in detention

(3) If a designation that is authorized under subsection (1) is made, then paragraph 55(3.1)(b) of the Act, as enacted by subsection 23(3), does not apply in respect of a person who, as a result of that designation, becomes a designated foreign national and who, on the day on which this section comes into force, is not in detention under Division 6 of Part 1 of the Act.

— 2012, c. 17, s. 82

Review of grounds for detention

82 Paragraph 58(1)(c) of the Act, as enacted by subsection 26(1), applies in respect of a person who, on the day on which this section comes into force, is in detention under Division 6 of Part 1 of the Act.

— 2012, c. 17, s. 83

Claim made and referred

83 (1) Subsection 99(3.1) of the Act, as enacted by section 33, does not apply in respect of a claim for refugee protection that is referred to the Refugee Protection Division before the day on which that section 33 comes into force.

Claim made but not referred

(2) A person who makes a claim for refugee protection inside Canada other than at a port of entry before the day on which section 33 comes into force but whose claim is not referred to the Refugee Protection Division before that day must comply with the requirements of subsection 99(3.1) of the Act, as enacted by section 33. However, the person must provide the documents and information to the Refugee Protection Division rather than to an officer.

— 2012, c. 17, s. 83.1

Application made before expiry of 12-month waiting period

83.1 An application made under subsection 112(1) of the Act before the day on which this section comes into force is terminated if it was made before the expiry of the 12-month period referred to in paragraph 112(2)(c) of the Act, as enacted by subsection 38(1.1).

— 2013, c. 16, s. 28

Definition of *the Act*

28 In sections 29 to 35, *the Act* means the *Immigration and Refugee Protection Act*.

Exception — personne non détenue

(3) L'alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 23(3), ne s'applique pas à l'égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, n'est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la cette loi.

— 2012, ch. 17, art. 82

Contrôle des motifs de détention

82 L'alinéa 58(1)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 26(1), s'applique à l'égard de la personne qui est, à la date d'entrée en vigueur du présent article, détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de cette loi.

— 2012, ch. 17, art. 83

Demande faite et déferée

83 (1) Le paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l'article 33, ne s'applique pas à l'égard de la demande d'asile déferée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d'entrée en vigueur de cet article 33.

Demande faite mais non déferée

(2) La personne qui fait — au Canada, ailleurs qu'à un point d'entrée — une demande d'asile avant la date d'entrée en vigueur de l'article 33 mais dont la demande n'est pas déferée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date est tenue de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l'article 33; elle fournit toutefois les renseignements et documents à la Section de la protection des réfugiés plutôt qu'à l'agent.

— 2012, ch. 17, art. 83.1

Demande faite avant l'expiration du délai de douze mois

83.1 Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d'entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, si elle a été faite avant l'expiration de la période de douze mois prévue à l'alinéa 112(2)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 38(1.1).

— 2013, ch. 16, art. 28

Définition de *Loi*

28 Aux articles 29 à 35, *Loi* s'entend de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*.

— 2013, c. 16, s. 29

Humanitarian and compassionate considerations

29 Subsection 25(1) of the Act, as it read immediately before the day on which section 9 comes into force, continues to apply in respect of a request made under that subsection 25(1) if, before the day on which section 9 comes into force, no decision has been made in respect of the request.

— 2013, c. 16, s. 30

Imposition of conditions by officer

30 (1) When circumstances permit the officer to do so, an officer referred to in subsection 44(4) of the Act must impose the conditions referred to in that subsection on a permanent resident or foreign national who, on the day on which this section comes into force,

(a) is the subject of either a report on inadmissibility on grounds of security that was referred to the Immigration Division before the day on which this section comes into force or a removal order for inadmissibility on grounds of security that was made before the day on which this section comes into force;

(b) is not detained; and

(c) is not subject to a release order with conditions that was made under section 58 of the Act.

Deemed imposition

(2) The conditions imposed under subsection (1) are deemed to have been imposed under subsection 44(4) of the Act.

— 2013, c. 16, s. 31, as amended by 2013, c. 16, par. 36(7)(b)

Imposition of conditions by Immigration Division

31 (1) On application by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Immigration Division must vary a release order with conditions that was made under section 58 of the Act before the day on which this section comes into force in order to impose the conditions referred to in subsection 58(5) of the Act on a permanent resident or foreign national who is the subject of either a report on inadmissibility on grounds of security or a removal order for inadmissibility on grounds of security.

— 2013, ch. 16, art. 29

Séjour pour motif d'ordre humanitaire

29 Le paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 9, continue de s'appliquer à toute demande présentée au titre de ce paragraphe 25(1) si aucune décision n'a été rendue relativement à cette demande avant l'entrée en vigueur de cet article 9.

— 2013, ch. 16, art. 30

Imposition de conditions par l'agent

30 (1) Lorsque les circonstances le lui permettent, l'agent mentionné au paragraphe 44(4) de la Loi impose les conditions visées à ce paragraphe au résident permanent ou à l'étranger qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, à la fois :

a) fait l'objet soit d'un rapport d'interdiction de territoire pour raison de sécurité portant sur une affaire qui a été déférée à la Section de l'immigration avant cette date, soit d'une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité qui a été rendue avant cette date;

b) n'est pas détenu;

c) n'est pas visé par une ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue au titre de l'article 58 de la Loi.

Présomption

(2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 44(4) de la Loi.

— 2013, ch. 16, art. 31, modifié par 2013, ch. 16, al. 36(7)b)

Imposition de conditions par la Section de l'immigration

31 (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la Section de l'immigration modifie toute ordonnance de mise en liberté assortie de conditions qui a été rendue, avant l'entrée en vigueur du présent article, au titre de l'article 58 de la Loi à l'égard d'un résident permanent ou d'un étranger qui fait l'objet soit d'un rapport d'interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d'une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 58(5) de la Loi.

Deemed imposition

(2) The conditions imposed under subsection (1) are deemed to have been imposed under subsection 58(5) of the Act.

— 2013, c. 16, s. 32

Appeal

32 Subsection 64(2) of the Act, as it read immediately before the day on which section 24 comes into force, continues to apply in respect of a person who had a right of appeal under subsection 63(1) of the Act before the day on which section 24 comes into force.

— 2013, c. 16, s. 33

Appeal

33 Subsection 64(2) of the Act, as it read immediately before the day on which section 24 comes into force, continues to apply in respect of a person who is the subject of a report that is referred to the Immigration Division under subsection 44(2) of the Act before the day on which section 24 comes into force.

— 2013, c. 16, s. 34

Imposition of conditions by the Minister

34 Section 77.1 of the Act applies with respect to a certificate that was referred to the Federal Court before the day on which this section comes into force.

— 2013, c. 16, s. 35

Imposition of conditions by judge

35 (1) On application by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, a judge, as defined in section 76 of the Act, must vary an order that was made under paragraph 82(5)(b) of the Act before the day on which this section comes into force in order to impose the conditions referred to in subsection 82(6) of the Act on a permanent resident or foreign national who is named in a certificate stating that they are inadmissible on grounds of security.

Deemed imposition

(2) The conditions imposed under subsection (1) are deemed to have been imposed under subsection 82(6) of the Act.

Présomption

(2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi.

— 2013, ch. 16, art. 32

Appel

32 Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 24, continue de s'appliquer à l'égard de quiconque avait un droit d'appel au titre du paragraphe 63(1) de cette loi avant l'entrée en vigueur de l'article 24.

— 2013, ch. 16, art. 33

Appel

33 Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 24, continue de s'appliquer à l'égard de toute personne visée par une affaire déferée à la Section de l'immigration au titre du paragraphe 44(2) de cette loi avant l'entrée en vigueur de l'article 24.

— 2013, ch. 16, art. 34

Imposition de conditions par le ministre

34 L'article 77.1 de la Loi s'applique à l'égard du certificat déposé à la Cour fédérale avant l'entrée en vigueur du présent article.

— 2013, ch. 16, art. 35

Imposition de conditions par le juge

35 (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le juge, au sens de l'article 76 de la Loi, modifie toute ordonnance qu'il a rendue, avant l'entrée en vigueur du présent article, en vertu de l'alinéa 82(5)b) de la Loi à l'égard d'une personne visée par un certificat attestant qu'elle est interdite de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 82(6) de la Loi.

Présomption

(2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 82(6) de la Loi.

— 2013, c. 33, s. 167

No appeal to Refugee Appeal Division

167 A decision made by the Refugee Protection Division under subsection 107(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act* in respect of a claim for refugee protection that was referred to that Division after August 14, 2012 but before December 15, 2012 is not subject to appeal to the Refugee Appeal Division if the decision takes effect in accordance with the *Refugee Protection Division Rules* after the day on which this section comes into force.

— 2013, c. 33, s. 168

Decision set aside in judicial review

168 If a decision referred to in section 167 is set aside in a judicial review, the claim for refugee protection must be referred to a member of the Refugee Protection Division who is appointed under section 169.1 of the *Immigration and Refugee Protection Act*. The member's decision is not subject to appeal to the Refugee Appeal Division.

— 2015, c. 20, s. 61

Cases excluded from application of this Part

61 The amendments made by this Part do not apply in respect of an application, proceeding or matter that is pending or in progress under Division 9 of Part 1 of the *Immigration and Refugee Protection Act* immediately before the coming into force of this Part, or in respect of any appeal or judicial review, commenced on or after that coming into force, of a decision made in such an application, proceeding or matter.

— 2019, c. 29, s. 309

Prior claim for refugee protection made to another country

309 If a Bill introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the *Budget Implementation Act, 2019, No. 1* receives royal assent, paragraph 101(1)(c.1) of the *Immigration and Refugee Protection Act*

(a) does not apply to a claim for refugee protection made before the day on which the Bill is introduced; and

(b) applies to a claim for refugee protection made during the period beginning on the day on which the

— 2013, ch. 33, art. 167

Aucun appel devant la Section d'appel des réfugiés

167 N'est pas susceptible d'appel devant la Section d'appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés, prise en application du paragraphe 107(1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, à l'égard de toute demande d'asile qui lui a été déférée après le 14 août 2012, mais avant le 15 décembre 2012, lorsque cette décision ne prend effet conformément aux *Règles de la Section de la protection des réfugiés* qu'après la date d'entrée en vigueur du présent article.

— 2013, ch. 33, art. 168

Décision cassée à la suite d'un contrôle judiciaire

168 Si la décision visée à l'article 167 est cassée à la suite d'un contrôle judiciaire, la demande d'asile est renvoyée devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l'article 169.1 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* et la décision de ce commissaire n'est pas susceptible d'appel devant la Section d'appel des réfugiés.

— 2015, ch. 20, art. 61

Cas exclus de l'application de la présente partie

61 Les modifications apportées par la présente partie ne s'appliquent pas aux demandes et instances présentées ou instruites au titre de la section 9 de la partie 1 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* ni aux autres questions soulevées au titre de cette section avant la date d'entrée en vigueur de la présente partie et pour lesquelles aucune décision n'a été prise avant cette date, ni aux appels interjetés ou aux contrôles judiciaires engagés à cette date ou après celle-ci et portant sur une décision rendue dans le cadre de telles demandes, instances ou questions.

— 2019, ch. 29, art. 309

Demandes d'asile faites à un autre pays

309 Si le projet de loi intitulé *Loi n° 1 d'exécution du budget de 2019* et déposé au cours de la 1^{re} session de la 42^e législature reçoit la sanction royale, l'alinéa 101(1)c.1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* :

a) ne s'applique pas aux demandes d'asile faites avant la date du dépôt de ce projet de loi;

b) s'applique aux demandes d'asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant à

Bill is introduced and ending on the day on which it receives royal assent, unless, as of the day on which it receives royal assent, substantive evidence has been heard by the Refugee Protection Division in respect of the claim or that Division has allowed the claim without a hearing.

— 2023, c. 19, s. 13

Sanctions made before coming into force

13 For greater certainty, subsection 35.1(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act* applies in respect of a foreign national whose entry into or stay in Canada is restricted under a decision, resolution or measure referred to in paragraph 35.1(1)(a) of that Act made before the day on which this Act receives royal assent, or who is the subject of an order or regulation referred to in paragraph 35.1(1)(b) or (c) of that Act made before that day, as long as the decision, resolution, measure, order or regulation is in effect on that day.

— 2023, c. 19, s. 23

Referral to committee

23 (1) As soon as possible after the third anniversary of the day on which this Act receives royal assent, the provisions enacted or amended by this Act are to be referred to the committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established for the purpose of reviewing those provisions.

Report

(2) The committee to which the provisions are referred is to review them and submit a report to the House or Houses of Parliament of which it is a committee, including a statement setting out any changes to the provisions that the committee recommends.

— 2023, c. 21, s. 4

Report

4 (1) The Minister of Citizenship and Immigration must prepare a report in respect of a reduction to the minimum income requirement that the child or grandchild of a foreign national must meet in order for the foreign national to be able to enter and remain in Canada for an extended period to visit that child or grandchild, including in respect of any special circumstances to be taken into account in the processing of temporary resident visa applications and a review process for the decisions made in relation to those applications.

la date de la sanction de ce projet de loi, sauf celles à l'égard desquelles, à cette dernière date, la Section de la protection des réfugiés a entendu des éléments de preuve testimoniale de fond et celles qu'elle a acceptées sans la tenue d'une audience.

— 2023, ch. 19, art. 13

Sanctions antérieures à l'entrée en vigueur

13 Il est entendu que le paragraphe 35.1(1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* s'applique à l'égard de l'étranger dont l'entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d'une décision, d'une résolution ou d'une mesure visée à l'alinéa 35.1(1)a) de cette loi ayant été prise avant la date de sanction de la présente loi, ainsi qu'à l'étranger qui est visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas 35.1(1)b) ou c) de cette loi ayant été pris avant cette date, pourvu que la décision, la résolution, la mesure, le décret ou le règlement en cause soit en vigueur à cette date.

— 2023, ch. 19, art. 23

Renvoi au comité

23 (1) Dans les meilleurs délais après le troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l'examen d'un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

Rapport

(2) Le comité procède à l'examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l'ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s'il en est, qu'il recommande d'y apporter.

— 2023, ch. 21, art. 4

Rapport

4 (1) Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration établit un rapport concernant la réduction de l'exigence que l'enfant ou le petit-enfant d'un étranger est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que ce dernier puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à cet enfant ou ce petit-enfant, y compris les circonstances spéciales à prendre en compte dans le traitement des demandes de visa de résident temporaire et le processus de contrôle des décisions prises relativement à ces demandes.

Tabling

(2) The Minister must cause the report to be tabled in each House of Parliament no later than one year after this Act receives royal assent or, if either House is not then sitting, on any of the first 15 days on which that House is sitting.

Publication

(3) The Minister must publish the report on the website of the Department of Citizenship and Immigration within 10 days after the day on which it is tabled in a House of Parliament.

— 2023, c. 21, s. 5

Explanation

5 If, within two years after this Act receives royal assent, the Minister of Citizenship and Immigration does not provide for a reduction to the minimum income requirement that the child or grandchild of a foreign national must meet in order for the foreign national to be able to enter and remain in Canada for an extended period to visit that child or grandchild or the circumstances or review process referred to in subsection 4(1), the Minister must table in each House of Parliament a statement of the reasons for not doing so.

— 2026, c. 4, s. 59

Definition of Act

59 (1) In this section and sections 60 to 62, *Act* means the *Immigration and Refugee Protection Act*.

Words and expressions

(2) Unless the context requires otherwise, words and expressions used in sections 60 to 62 have the same meaning as in the Act.

— 2026, c. 4, s. 60

Section 6.1 of the Act

60 Section 6.1 of the Act applies to any proceedings or applications that are prescribed for the purposes of subsection 6.1(1) of the Act and that are pending or in progress on the day on which the regulations that prescribe those proceedings or applications come into force.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l'année qui suit la sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Publication

(3) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant une chambre du Parlement.

— 2023, ch. 21, art. 5

Explication

5 Si, dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ne prévoit pas la réduction de l'exigence que l'enfant ou le petit-enfant d'un étranger est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que ce dernier puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à cet enfant ou ce petit-enfant ou les circonstances ou le processus de contrôle visés au paragraphe 4(1), le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les raisons qui motivent sa décision.

— 2026, ch. 4, art. 59

Définition de Loi

59 (1) Au présent article et aux articles 60 à 62, **Loi** s'entend de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 60 à 62 s'entendent au sens de la Loi.

— 2026, ch. 4, art. 60

Article 6.1 de la Loi

60 L'article 6.1 de la Loi s'applique à toute demande ou procédure prévues par règlement pour l'application du paragraphe 6.1(1) de la Loi qui sont présentées ou instruites à la date d'entrée en vigueur du règlement les prévoyant.

— 2026, c. 4, s. 61

Section 44.1 of the Act

61 Section 44.1 of the Act applies to hearings before the Immigration Division that have not yet been completed on the day on which section 38 comes into force.

— 2026, c. 4, s. 62

Pending claims for refugee protection

62 Each provision that is set out below applies in respect of claims for refugee protection whose eligibility to be referred to the Refugee Protection Division has not yet been determined on the day on which the provision comes into force or that have been determined to be eligible for referral but have not yet been referred to that Division on that day:

- (a) subsection 100(1) of the Act, as enacted by subsection 43(1);
- (b) the portion of subsection 100(2) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection 43(2);
- (c) paragraph 100(2)(b) of the Act, as enacted by subsection 43(3);
- (d) subsection 100(3) of the Act, as enacted by subsection 43(4);
- (e) subsection 100(4) of the Act, as enacted by subsection 43(5);
- (f) section 100.1 of the Act; and
- (g) sections 102.1 and 102.2 of the Act.

— 2026, c. 4, s. 75

Paragraphs 101(1)(b.1) and (b.2) and subsection 101(1.1)

75 Paragraphs 101(1)(b.1) and (b.2) and subsection 101(1.1) of the *Immigration and Refugee Protection Act*

- (a) do not apply to a claim for refugee protection made before the day on which Bill C-2, introduced in the 1st session of the 45th Parliament and entitled *An Act respecting certain measures relating to the security of the border between Canada and the United States and respecting other related security measures*, was introduced; and
- (b) apply to a claim for refugee protection made during the period beginning on the day on which that Bill

— 2026, ch. 4, art. 61

Article 44.1 de la Loi

61 L'article 44.1 de la Loi s'applique aux enquêtes devant la Section de l'immigration qui n'ont pas été complétées à la date d'entrée en vigueur de l'article 38.

— 2026, ch. 4, art. 62

Demandes d'asile en cours

62 Les dispositions ci-après s'appliquent relativement aux demandes d'asile qui n'ont pas fait l'objet d'une décision quant à leur recevabilité à la date de leur entrée en vigueur et relativement à celles qui ont été jugées recevables, mais qui n'ont pas été déferées à la Section de la protection des réfugiés à cette date :

- a) le paragraphe 100(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(1);
- b) le passage du paragraphe 100(2) de la Loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 43(2);
- c) l'alinéa 100(2)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(3);
- d) le paragraphe 100(3) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(4);
- e) le paragraphe 100(4) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(5);
- f) l'article 100.1 de la Loi;
- g) les articles 102.1 et 102.2 de la Loi.

— 2026, ch. 4, art. 75

Alinéas 101(1)b.1) et b.2) et paragraphe 101(1.1)

75 Les alinéas 101(1)b.1) et b.2) et le paragraphe 101(1.1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* :

- a) ne s'appliquent pas aux demandes d'asile faites avant la date de dépôt du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1^{re} session de la 45^e législature et intitulé *Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité*;
- b) s'appliquent aux demandes d'asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi.

was introduced and ending on the day before the day on which this Act receives royal assent.

— 2026, c. 4, s. 75.1

Report on new ground of ineligibility

75.1 (1) At the start of the fifth year after the day on which this Part comes into force, the Minister of Citizenship and Immigration must prepare a report in respect of the application of paragraph 101(1)(b.1) of the *Immigration and Refugee Protection Act*.

Tabling

(2) The Minister must cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the report is prepared.

Contents

(3) The report must include

- (a)** for the calendar year in which this Part came into force and each subsequent calendar year, the average number of days between the day on which a refugee protection claimant entered Canada and the day on which they made the claim, disaggregated by the type of immigration document held by the refugee protection claimant;
- (b)** the number of refugee protection claimants whose claims were ineligible by reason of paragraph 101(1)(b.1) of the *Immigration and Refugee Protection Act*;
- (c)** the proportion of refugee protection claimants referred to in paragraph (b) who exited and re-entered Canada after the day of entry referred to in paragraph 101(1)(b.1) of that Act;
- (d)** the number of refugee protection claimants referred to in paragraph (b) who applied for protection under subsection 112(1) of that Act, as well as the number of the claimants whose applications were allowed and the number of the claimants whose applications were not allowed; and
- (e)** any recommendations for changes in relation to the application of paragraph 101(1)(b.1) of that Act.

— 2026, ch. 4, art. 75.1

Rapport — nouveau motif d'irrecevabilité

75.1 (1) Au début de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration établit un rapport sur l'application de l'alinéa 101(1)b.1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*.

Dépôt du rapport

(2) Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de l'établissement du rapport.

Contenu

(3) Le rapport précise notamment :

- a)** pour l'année civile de l'entrée en vigueur de la présente partie et pour chaque année civile qui suit, le nombre moyen de jours écoulés entre la date d'entrée au Canada d'un demandeur d'asile et la date de la présentation de sa demande, ventilé par type de documents d'immigration délivrés aux demandeurs d'asile;
- b)** le nombre de demandeurs d'asile dont la demande était irrecevable en application de l'alinéa 101(1)b.1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*;
- c)** la proportion des demandeurs d'asile visés à l'alinéa b) qui sont sortis du Canada après la date d'entrée visée à l'alinéa 101(1)b.1) de cette loi et qui y sont entrés de nouveau;
- d)** le nombre des demandeurs d'asile visés à l'alinéa b) ayant fait une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de cette loi, ainsi que le nombre de ces demandeurs dont la demande a été accueillie et celui de ces demandeurs dont la demande a été jugée irrecevable;
- e)** toute recommandation de modification relative à l'application de l'alinéa 101(1)b.1) de cette loi.

AMENDMENTS NOT IN FORCE

— 2014, c. 39, s. 306

2014, c. 20, s. 299.

306 Subsection 4(2.1) of the *Immigration and Refugee Protection Act* is replaced by the following:

Minister of Employment and Social Development

(2.1) In making regulations under paragraphs 32(b.1) and (d.1) to (d.4), the Governor in Council may confer powers and duties on the Minister of Employment and Social Development.

— 2014, c. 39, s. 308

308 The Act is amended by adding the following after section 30:

Publication of employer names and addresses

30.1 (1) The Minister or the Minister of Employment and Social Development may, in accordance with the regulations, publish on a list the name and address of an employer who has been found guilty of an offence arising out of the contravention of a provision of this Act that is designated in the regulations or an offence under any other federal or provincial law that regulates employment or the recruiting of employees and who

(a) has provided information in accordance with regulations made under paragraph 32(d.5) or employs or has employed a foreign national for whom a work permit is required; or

(b) has requested an assessment from the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit.

Removal of names and addresses

(2) The Minister or the Minister of Employment and Social Development may also, in accordance with the regulations, remove such a name and address from the list.

— 2014, c. 39, s. 309(1)

309 (1) Section 32 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2014, ch. 39, art. 306

2014, ch. 20, art. 299.

306 Le paragraphe 4(2.1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* est remplacé par ce qui suit :

Ministre de l'Emploi et du Développement social

(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l'Emploi et du Développement social.

— 2014, ch. 39, art. 308

308 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

Publication des noms et adresses d'employeurs

30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l'Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d'un employeur qui a été déclaré coupable soit d'une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d'une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l'emploi ou le recrutement d'employés si, selon le cas :

a) l'employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d'avoir un permis de travail;

b) il a demandé au ministère de l'Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.

Suppression des noms et adresses

(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.

— 2014, ch. 39, par. 309(1)

309 (1) L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

(b.1) the publication and removal of the names and addresses of employers, the circumstances under which the names and addresses must not be published and the designation of provisions of this Act, for the purposes of section 30.1;

— 2014, c. 39, s. 311

311 The Act is amended by adding the following after section 89:

Fees for rights and privileges — assessments

89.01 The regulations may

(a) govern fees to be paid for rights and privileges in relation to an assessment provided by the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit; and

(b) govern cases in which the fees referred to in paragraph (a) are waived.

— 2014, c. 39, s. 313(2)

313 (2) Subsection 150.1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

(a.1) the collection, retention and use of a Social Insurance Number by the Minister of Employment and Social Development in respect of an assessment provided by the Department of Employment and Social Development or in respect of the compliance regime that applies to an employer, in relation to the employment of a foreign national or a permanent resident;

— 2015, c. 29, s. 2

2 The Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after section 41:

Polygamy

41.1 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of practising polygamy if they are or will be practising polygamy with a person who is or will be physically present in Canada at the same time as the permanent resident or foreign national.

Interpretation

(2) For the purposes of subsection (1), polygamy shall be interpreted in a manner consistent with paragraph 293(1)(a) of the *Criminal Code*.

b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d'employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l'application de l'article 30.1;

— 2014, ch. 39, art. 311

311 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 89, de ce qui suit :

Frais pour droits et avantages — évaluation

89.01 Les règlements peuvent :

a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l'évaluation fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;

b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l'alinéa a).

— 2014, ch. 39, par. 313(2)

313 (2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) la collecte, la conservation et l'utilisation du numéro d'assurance sociale par le ministre de l'Emploi et du Développement social à l'égard des évaluations fournies par le ministère de l'Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l'emploi d'étrangers ou de résidents permanents;

— 2015, ch. 29, art. 2

2 La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :

Polygamie

41.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour pratique de la polygamie la pratique actuelle ou future de celle-ci avec une personne effectivement présente ou qui sera effectivement présente au Canada au même moment que le résident permanent ou l'étranger.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la polygamie s'interprète d'une manière compatible avec l'alinéa 293(1)a) du *Code criminel*.

— 2023, c. 26, s. 284(2)

284 (2) Subsection 99(3.1) of the Act is replaced by the following:

Claim made inside Canada — not at port of entry

(3.1) A person inside Canada who makes a claim for refugee protection or who, before making a claim, submits any document or provides information with a view to making a claim, other than at a port of entry must provide the officer, within the time limits provided for in the regulations, with the documents and information, including in respect of the basis for the claim, required by the rules of the Board or specified by the Minister. The documents and information are to be provided in accordance with those rules and in the form and manner specified by the Minister.

— 2024, c. 17, s. 390(2)

390 (2) Subsections 142(2) to (10) of the Act are repealed.

— 2026, c. 4, s. 31

31 The Act is amended by adding the following after section 6:

Representation

6.1 (1) The Minister must, in the prescribed circumstances, designate a person to represent a person who is the subject of a prescribed proceeding or application if the person who is the subject of the proceeding or application is under 18 years of age or is unable, in the opinion of the Minister, to appreciate the nature of the proceeding or application. That obligation does not apply in respect of a proceeding before a Division of the Board.

Personal information

(2) The Minister may disclose the personal information of the person who is the subject of the proceeding or application to the representative.

Regulations

(3) The regulations may provide for any matter relating to the application of this section, may prescribe the circumstances in which, and the proceedings and applications for which, a representative must be designated and may include provisions respecting

- (a)** the responsibilities of a representative and the requirements that must be met to be designated as a representative;

— 2023, ch. 26, par. 284(2)

284 (2) Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande faite au Canada ailleurs qu'à un point d'entrée

(3.1) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l'asile — ou qui, avant d'en faire la demande, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — ailleurs qu'à un point d'entrée est tenue de fournir à l'agent, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande. Les renseignements et les documents sont fournis conformément à ces règles et selon les modalités précisées par le ministre.

— 2024, ch. 17, par. 390(2)

390 (2) Les paragraphes 142(2) à (10) de la même loi sont abrogés.

— 2026, ch. 4, art. 31

31 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

Représentation

6.1 (1) Le ministre désigne, dans les cas réglementaires et dans le cadre de la demande ou de la procédure prévues par règlement, un représentant à l'intéressé qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui n'est pas en mesure, selon le ministre, de comprendre la nature de la demande ou de la procédure dont il fait l'objet. Ne sont pas visées les procédures devant une section de la Commission.

Renseignements personnels

(2) Le ministre peut partager les renseignements personnels de l'intéressé avec le représentant.

Règlements

(3) Les règlements régissent l'application du présent article, peuvent prévoir les demandes, les procédures et les cas à l'égard desquels le représentant de l'intéressé est désigné et portent notamment sur :

- a)** les exigences à respecter pour pouvoir être désigné, ainsi que les responsabilités du représentant;
- b)** les circonstances dans lesquelles il peut prendre des décisions au nom de l'intéressé;

(b) the circumstances in which a representative may make decisions on behalf of the person they represent; and

(c) the remuneration of a representative.

— 2026, c. 4, s. 34

34 Subsection 24(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

(a.1) the day on which their claim was determined by the Minister to be withdrawn, in the case where no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review;

(a.2) in any other case where their claim was determined by the Minister to be withdrawn, the later of

(i) the day on which the Minister made the determination or, if there was more than one such determination, the day on which the last one occurred, and

(ii) the day on which the Federal Court refused their application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to the Minister’s determination; or

— 2026, c. 4, s. 35

35 Paragraph 25(1.2)(b) of the Act is replaced by the following:

(b) the foreign national has made a claim for refugee protection that has been determined to be eligible to be referred to the Refugee Protection Division or that is pending before that Division or the Refugee Appeal Division;

— 2026, c. 4, s. 41

41 Subsection 99(3.1) of the Act is repealed.

— 2026, c. 4, s. 42

42 The heading before section 100 of the Act is replaced by the following:

c) sa rémunération.

— 2026, ch. 4, art. 34

34 Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;

a.2) dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(i) le prononcé de son retrait ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,

(ii) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait;

— 2026, ch. 4, art. 35

35 L’alinéa 25(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) il a présenté une demande d’asile qui est jugée recevable ou qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

— 2026, ch. 4, art. 41

41 Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est abrogé.

— 2026, ch. 4, art. 42

42 L’intertitre précédant l’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consideration of Claims Prior to Referral

— 2026, c. 4, s. 43

43 (1) Subsection 100(1) of the Act is replaced by the following:

Consideration of claims

100 (1) An officer must, after receiving a claim referred to in subsection 99(3), determine whether it is eligible to be referred to the Refugee Protection Division. If it is determined to be eligible, the Minister must consider it further within the prescribed time limit.

(2) The portion of subsection 100(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Suspension of consideration

(2) The officer or the Minister must suspend consideration of the person's claim if

(3) Paragraph 100(2)(b) of the Act is replaced by the following:

(b) the person is charged with an offence under an Act of Parliament that is punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years and the officer or the Minister considers it necessary to wait for a court decision with respect to the charge.

(4) Subsection 100(3) of the Act is replaced by the following:

Ineligibility — determination by Minister

(3) The Minister may, after considering a claim, determine that it is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division despite the determination made under subsection (1).

(5) Subsection 100(4) of the Act is replaced by the following:

Documents and information to be provided

(4) A person who makes a claim for refugee protection inside Canada — or who, before making a claim, submits any document or provides information with a view to making a claim inside Canada — must, within the time limits provided for in the regulations and in the manner specified by the Minister, provide the Minister with the documents and information specified by the Minister and the documents and information required by the rules of the Board.

Examen des demandes avant qu'elles ne soient déferées

— 2026, ch. 4, art. 43

43 (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen des demandes

100 (1) L'agent statue sur la recevabilité de la demande visée au paragraphe 99(3), et celle jugée recevable fait l'objet d'un examen complémentaire par le ministre dans le délai réglementaire.

(2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sursis de l'examen

(2) L'agent ou le ministre sursoit à l'examen de la demande dans les cas suivants :

(3) L'alinéa 100(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) il l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation visant le demandeur pour une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

(4) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Irrecevabilité : prononcé du ministre

(3) À la suite de l'examen complémentaire, le ministre peut prononcer l'irrecevabilité de la demande malgré qu'elle ait été jugée recevable au titre du paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements et documents à fournir

(4) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l'asile — ou qui, avant d'en faire la demande au Canada, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — est tenue de fournir au ministre, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre. Les renseignements et les documents sont fournis en conformité avec la manière précisée par le ministre.

(6) Subsection 100(4.1) of the Act is repealed.

(7) Subsection 100(5) of the Act is repealed.

— 2026, c. 4, s. 44

44 The Act is amended by adding the following after section 100:

Referral of claims

100.1 (1) Subject to subsections 100(1) to (3) and section 102.2, the Minister must refer a claim for refugee protection to the Refugee Protection Division if

- (a)** the claim has been determined to be eligible for referral;
- (b)** the Minister has been provided with, and has had the opportunity to consider, the documents and information referred to in subsection 100(4); and
- (c)** in the case where the person who made the claim has been requested to appear for an examination, they have appeared for the examination.

Restriction

(2) The Refugee Protection Division is not authorized to consider a claim for the purposes of subsection 107(1) until the claim has been referred to it under subsection (1).

— 2026, c. 4, s. 45

45 The Act is amended by adding the following after section 102:

Abandonment and Withdrawal of Claims

Abandoned claims

102.1 (1) If a person who makes a claim for refugee protection inside Canada that has not been referred to the Refugee Protection Division and that has not been determined to be ineligible for referral fails to provide documents or information in accordance with subsection 100(4) or fails to appear for an examination when requested to do so, the Minister must transmit the claim to the Division to determine whether, as a result of the failure, the claim has been abandoned.

(6) Le paragraphe 100(4.1) de la même loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 100(5) de la même loi est abrogé.

— 2026, ch. 4, art. 44

44 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 100, de ce qui suit :

Demandes déferées

100.1 (1) Sous réserve des paragraphes 100(1) à (3) et de l'article 102.2, le ministre défère la demande d'asile à la Section de la protection des réfugiés si les conditions ci-après sont réunies :

- a)** la demande a été jugée recevable;
- b)** les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) ont été fournis au ministre, et ce dernier a eu l'occasion de les examiner;
- c)** dans le cas où un contrôle a été demandé, la personne s'est soumise au contrôle.

Restriction

(2) La section ne peut étudier la demande pour l'application du paragraphe 107(1) avant que celle-ci ne lui soit déferée au titre du paragraphe (1).

— 2026, ch. 4, art. 45

45 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 102, de ce qui suit :

Désistement et retrait des demandes

Désistement

102.1 (1) Si la personne qui se trouve au Canada et qui demande l'asile omet de fournir les renseignements ou documents conformément au paragraphe 100(4) ou de se soumettre à un contrôle qui lui avait été demandé, le ministre transmet la demande — qui n'a été ni déferée ni jugée irrecevable — à la Section de la protection des réfugiés pour qu'elle se prononce relativement à son désistement en raison de l'omission.

Determination

(2) Subject to subsection (6), the Refugee Protection Division must — after, among other things, providing the person with the opportunity to make representations — determine, in accordance with subsection 168(1), whether the claim has been abandoned.

Limit

(3) Despite section 165, the Refugee Protection Division cannot compel the Minister, an officer or any other person who is authorized to act on the Minister's behalf to appear for a hearing.

Requirements

(4) If the Refugee Protection Division determines that the claim has not been abandoned, the person who made the claim must provide the necessary documents or information or appear for the examination, as the case may be, in accordance with the requirements imposed by or under the regulations.

Failure to comply

(5) If the person who made the claim is required to comply with subsection (4) and fails to do so, the Refugee Protection Division must make a new determination under subsection (2).

Termination

(6) A proceeding under this section is terminated if

- (a) the person who made the claim provides the Minister with the necessary documents and information or appears for the examination, as the case may be;
- (b) the claim is determined under subsection 100(1) or (3) to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division; or
- (c) a prescribed circumstance exists.

Withdrawal of claims

102.2 (1) The Minister may, at any time after a claim for refugee protection is determined to be eligible for referral and before the claim is referred to the Refugee Protection Division, determine that the claim has been withdrawn if the claimant provides the Minister with written notice of withdrawal.

Reinstatement of claim

(2) Subject to the regulations, the Minister may, on application, reinstate a claim that the Minister has determined to be withdrawn.

Prononcé

(2) Sous réserve du paragraphe (6), la Section de la protection des réfugiés se prononce conformément au paragraphe 168(1) relativement au désistement de la demande, notamment après avoir donné à la personne la possibilité de présenter des observations.

Restriction

(3) Malgré l'article 165, la Section de la protection des réfugiés ne peut contraindre le ministre, un agent ou toute autre personne agissant au nom du ministre à comparaître.

Exigences

(4) Si la Section de la protection des réfugiés ne prononce pas le désistement de la demande, la personne en cause est tenue de fournir les renseignements ou documents exigés ou de se soumettre au contrôle, selon le cas, conformément aux exigences imposées sous le régime des règlements.

Défaut de se conformer

(5) Si la personne en cause est tenue de se conformer au paragraphe (4) et qu'elle omet de s'y conformer, la Section de la protection des réfugiés se prononce de nouveau au titre du paragraphe (2).

Fin de l'instance

(6) Il est mis fin à l'instance engagée au titre du présent article dans les cas suivants :

- a) la personne corrige l'omission;
- b) la demande est jugée irrecevable au titre des paragraphes 100(1) ou (3);
- c) il s'agit d'un cas prévu par règlement.

Retrait

102.2 (1) Le ministre peut prononcer le retrait de la demande d'asile qui a été jugée recevable et qui n'a pas été déferée à la Section de la protection des réfugiés si le demandeur lui a fait parvenir un avis écrit à cet effet.

Rétablissement

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, rétablir la demande d'asile pour laquelle il a prononcé le retrait.

— 2026, c. 4, s. 48

48 Section 109.1 of the Act and the heading before it are repealed.

— 2026, c. 4, s. 49

49 (1) Paragraph 110(2)(d.1) of the Act is repealed.

(2) Subsections 110(3) and (3.1) of the Act are replaced by the following:

Procedure

(3) Subject to subsections (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent or mandatary of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.

— 2026, c. 4, s. 51

51 (1) Paragraph 111.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:

(a) time limits for providing documents and information under subsection 100(4) and the extension of those time limits, including extensions by the Minister;

(2) Subsection 111.1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

(a.1) time limits for the Minister to consider claims under subsection 100(1);

(3) Paragraph 111.1(1)(b) of the Act is repealed.

(4) Subsection 111.1(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c), by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).

(5) Subsection 111.1(2) of the Act is repealed.

— 2026, ch. 4, art. 48

48 L'article 109.1 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

— 2026, ch. 4, art. 49

49 (1) L'alinéa 110(2)d.1) de la même loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 110(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnement

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), la section procède sans tenir d'audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s'agissant d'une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

— 2026, ch. 4, art. 51

51 (1) L'alinéa 111.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre du paragraphe 100(4) et la prorogation de ces délais, y compris par le ministre;

(2) Le paragraphe 111.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) les délais impartis au ministre pour l'examen complémentaire exigé au titre du paragraphe 100(1);

(3) L'alinéa 111.1(1)b) de la même loi est abrogé.

(4) L'alinéa 111.1(1)e) de la même loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 111.1(2) de la même loi est abrogé.

— 2026, c. 4, s. 52

52 (1) The portion of paragraph 112(2)(b.1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

(b.1) subject to subsection (2.1), less than 12 months have passed since

(2) Subsection 112(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b.1) and by adding the following after that paragraph:

(b.2) subject to subsection (2.1), less than 12 months have passed since

(i) the day on which their claim for refugee protection was determined by the Minister to be withdrawn, in the case where no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or

(ii) in any other case where their claim for refugee protection was determined by the Minister to be withdrawn, the later of

(A) the day on which the Minister made the determination or, if there was more than one such determination, the day on which the last determination occurred, and

(B) the day on which the Federal Court refused their application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to the Minister’s determination; or

(3) The portion of paragraph 112(2)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

(c) subject to subsection (2.1), less than 12 months have passed since

(4) The portion of subsection 112(2.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exemption

(2.1) The Minister may exempt from the application of paragraph (2)(b.1), (b.2) or (c)

— 2026, c. 4, s. 55

55 (1) Paragraph 161(1)(a.1) of the Act is repealed.

— 2026, ch. 4, art. 52

52 (1) Le passage de l’alinéa 112(2)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(2) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(i) le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

(ii) dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(A) le prononcé de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,

(B) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait par le ministre;

(3) Le passage de l’alinéa 112(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(4) Le passage du paragraphe 112(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exemption

(2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1), b.2) ou c) :

— 2026, ch. 4, art. 55

55 (1) L’alinéa 161(1)a.1) de la même loi est abrogé.

(1.1) Subsection 161(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.1):

(a.11) the manner in which a claim that is determined to be ineligible under subsection 101(1) is to be dealt with;

(2) Subsection 161(1.1) of the Act is repealed.

— 2026, c. 4, s. 58

58 (1) Paragraph 170(d) of the Act is repealed.

(2) Paragraph 170(f) of the Act is replaced by the following:

(f) may, despite paragraph (b), accept a claim for refugee protection without a hearing if the Minister has not notified the Division of the Minister's intention to intervene;

— 2026, c. 4, s. 63

2023, c. 26

63 (1) If section 41 of this Act comes into force before the day on which subsection 284(2) of the *Budget Implementation Act, 2023, No. 1* comes into force, then that subsection 284(2) is repealed.

(2) If section 41 of this Act and subsection 284(2) of the *Budget Implementation Act, 2023, No. 1* come into force on the same day, then that subsection 284(2) is deemed never to have come into force and is repealed.

(1.1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.11) les mesures à prendre à l'égard d'une demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1);

(2) Le paragraphe 161(1.1) de la même loi est abrogé.

— 2026, ch. 4, art. 58

58 (1) L'alinéa 170d) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 170f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f) peut, malgré l'alinéa b), accepter la demande d'asile sans qu'une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas donné avis de son intention d'intervenir;

— 2026, ch. 4, art. 63

2023, ch. 26

63 (1) Si l'article 41 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 284(2) de la *Loi n° 1 d'exécution du budget de 2023*, ce paragraphe 284(2) est abrogé.

(2) Si l'entrée en vigueur de l'article 41 de la présente loi et celle du paragraphe 284(2) de la *Loi n° 1 d'exécution du budget de 2023* sont concomitantes, ce paragraphe 284(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.